

《人本良序论》卷三

论民主化与法治化

姚志勇

目录

导 论	3
一、研究背景与研究意义	3
二、核心概念界定	5
第一章 世界范围内民主化与法治化的历史演进与经验教训	8
第一节 古典源头：民主与法治的最初形态与内在张力	8
第二节 近代转型：法治优先与民主的制度化	11
第三节 现代扩张：民主化浪潮与法治化的同步与分化	18
第四节 当代困境：民主衰退与法治失灵的双向危机	23
本章小结	28
第二章 民主化与法治化的核心理论与内在逻辑	29
第一节 民主化的核心理论脉络与学术演进	29
第二节 法治化的核心理论脉络与学术演进	34
第三节 民主化与法治化的内在关系	38
本章小结	48
第三章 中国民主化与法治化的进程、实践与局限	49
第一节 中国民主化与法治化的历史演进	49
第二节 中国民主化与法治化建设的现存短板与现实挑战	52
本章小结	59
第四章 中国民主化与法治化协同发展的路径、支撑与目标	60
第一节 中国民主化与法治化协同发展的原则与总体路径	60

第二节 中国民主化与法治化协同发展的具体制度路径.....	63
第三节 民主化、法治化与市场化、民营化的良性互动.....	73
第四节 民主化与法治化协同发展的目标：以人为本与良序社会.....	80
本章小结.....	85
结 论	85
一、全书观点的总结.....	86
二、中国民主化与法治化协同发展的逻辑.....	88
三、中国民主化与法治化未来发展的实践展望.....	89

导 论

现代政治文明的演进史，本质上是人们围绕公共权力的正当性、运行边界与治理效能持续探索的历史。在这一进程中，民主化与法治化逐渐突破地域、文化与制度的差异，成为现代国家治理体系不可分割的两大支柱。从古希腊城邦的直接民主实践与古罗马的共和法治探索，到近代资产阶级革命中宪政民主制度的确立，再到 20 世纪全球民主化浪潮与法治现代化的同步扩张，人类政治实践反复印证一个规律：民主化与法治化的良性互动，是实现政治稳定、治理有效、社会公平的前提；二者的失衡与割裂，会引发政治失序、治理失灵乃至社会动荡。

本书基于全球民主法治实践的现实与中国民主法治建设的时代需求，以民主化与法治化的动态关系为主线，梳理全球范围内二者演进的历史经验与教训，建构二者共生互动的基础理论，分析中国民主法治建设的历史进程、实践成就与现存短板，提出中国民主化与法治化协同发展的未来路径、经济支撑与价值目标。本导论作为全书的开篇，将阐述本研究的时代背景与研究意义，界定贯穿全书的概念，为全书的研究奠定基础。

一、研究背景与研究意义

（一）时代背景：民主化与法治化的全球实践与当代困境

民主化与法治化作为现代政治文明的成果，其发展历程与人类社会的现代化进程同频共振。17-19 世纪，伴随资产阶级革命的胜利与市场经济的发展，自由民主与宪政法治在英、美、法等国家逐步确立，形成了“民主为体、法治为用”的现代政治范式，打破了封建专制与神权统治的桎梏，推动了人类文明的进步。20 世纪，在两次世界大战之后，民主化浪潮逐步向全球扩张，亨廷顿所概括的“三次民主化浪潮”，使民主制度从少数西方国家扩展到全球绝大多数国家，法治作为现代国家治理的工具，也成为各国现代化建设的目标。

然而，20 世纪末至 21 世纪初，全球民主化与法治化的发展进程出现转折。一方面，第三次民主化浪潮之后，多数后发国家的民主转型并未实现预期的治理成效，反而陷入了“转型陷阱”。拉美国家在 20 世纪 80 年代的民主化转型后，因法治体系建设滞后，出现了严重的民粹主义泛滥、经济危机频发、社会两极分化等问题，部分国家甚至重新回到威权统治；非洲多数国家在独立后照搬西方民主制度，却因缺乏法治传统与制度支撑，导致选举沦为部族博弈的工具，国家陷入长期的动荡与分裂；苏联解体后的俄罗斯与东欧国家，在“休克疗法”式的民主化转型中，因法治体系的全面崩塌，出现了权力寡头化、社会失序化等严重问题，民主转型的成果大打折扣。这些实践充分证明，单纯的选举制度移植，无法实现真正的民主转型；缺乏法治保障的民主化，不仅无法带来治理效能的提升，反而会引发严重的政治与社会危机。

另一方面，作为民主与法治“发源地”的西方发达国家，也在 21 世纪遭遇了民主衰退与法治失灵危机。2008 年全球金融危机之后，西方发达国家的贫富差距持续扩大，社会矛盾激化，民粹主义思潮崛起，对传统代议制民主形成了冲击。特朗普当选美国总统、英国脱欧、欧洲多国极右翼政党崛起等一系列政治事件，标志着西方代议制民主的制度根基出现动摇。与此同时，西方的法治体系也陷入了极化困境，美国联邦最高法院在堕胎权、枪支管控、气候变化等重大

问题上的判决，沦为政党意识形态博弈的工具，司法的中立性与权威性受到侵蚀；欧洲多国的司法体系，也因政党对立、移民危机、社会分裂等问题，难以发挥稳定社会秩序、保障公民权利的核心作用。民主与法治的协同关系出现了结构性裂痕：民粹主义主导的“民主意志”，不断冲击法治的基本原则与制度边界；而司法极化导致的“法治异化”，也逐渐背离了民主的核心价值，二者的失衡，成为西方发达国家政治危机与社会动荡的根源。

全球范围内民主化与法治化的实践困境，向学术界提出了一系列亟待回应的问题：民主化与法治化的内在逻辑关系究竟是什么？二者良性互动的前提与实现路径是什么？为什么多数后发国家的民主转型会陷入“有民主无法治”的困境？西方发达国家为何会出现民主衰退与法治失灵的双向危机？民主与法治的发展，是否存在普遍的模式？这些问题，不仅是全球政治发展面临的难题，也是本研究展开的时代背景与问题起点。

（二）现实意义

中国的民主与法治之路，与中国革命、建设、改革的历史进程同步推进，走过了一条曲折而艰辛的道路。新中国成立后，确立了人民代表大会制等政治制度，构建了社会主义法制体系的框架。改革开放后，十一届三中全会确立了“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的社会主义法制建设方针，推动了民主集中制的恢复。十五大确立“依法治国，建设社会主义法治国家”的基本方略，并将其写入宪法。

当前，中国现代化建设进入关键阶段。二十大提出，全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。这一现代化模式，对中国的民主化与法治化建设提出了新的更高的要求。

从经济发展来看，中国经济进入高质量发展阶段，市场化改革进入深水区，经济发展面临着制度性壁垒、产权保护不足、营商环境不完善等一系列问题，亟需通过民主化与法治化的协同推进，完善产权保护制度，构建公平竞争的市场环境，规范政府与市场的边界，为市场经济的健康发展提供稳定的制度保障。从社会治理来看，中国社会结构正发生深刻变化，利益格局在调整，社会矛盾呈现多元化、复杂化特征，治理面临着参与渠道不畅、治理效能不足、矛盾化解机制不健全等问题，亟需通过民主化激活治理活力，通过法治化规范治理秩序，实现社会活力与社会秩序的有机统一。从国家治理现代化来看，二十大提出，到 2035 年基本实现国家治理体系和治理能力现代化，全过程人民民主制度更加健全，基本建成法治国家、法治政府、法治社会。要实现这一目标，关键在于推动民主化与法治化的深度融合、协同发展，破解二者协同推进中存在的制度壁垒与实践堵点，使民主与法治真正成为国家治理现代化的两大支柱。

本研究的现实意义，在于紧扣中国现代化建设的实践需求，基于中国民主法治建设的历史与现实，分析当前中国民主化与法治化建设的成就与短板，剖析二者协同发展中的困境，提出符合中国国情、可落地、可操作的实践路径，为全过程人民民主与全面依法治国的协同推进提供理论支撑与实践参考，为中国现代化建设提供民主与法治保障。

（三）理论意义

自民主化与法治化理论诞生以来，形成了以自由民主、宪政法治为核心的理论范式。长期以来，国内外学术界关于民主化与法治化的研究，大多围绕这一理论范式展开，而缺乏对二者辩证关系的系统性、本土化研究，未能构建起符合中国国情、具有中国特色的民主法治协同发展理论体系。

从现有研究来看，存在着两大理论偏向：一是“民主至上论”，将民主视为最高的政治价值，认为法治只是民主的工具与附属品，忽视了法治对民主的约束与保障作用，极易滑向民粹主义的泥潭；二是“法治至上论”，将法治视为独立于民主的价值体系，认为法治应当优先于民主，甚至用司法审查来否定民主多数的意志，极易导致“司法专制”，背离民主的核心价值。这两种理论偏向，不仅无法解释全球范围内民主与法治的实践困境，更无法为中国的民主法治建设提供有效的理论指导。

国内学术界关于中国民主法治建设的研究，虽然取得了丰硕的成果，但仍然存在着不足：其一，研究的二元分割特征明显，大多数学者要么单独研究民主问题，要么单独研究法治问题，将二者视为相互独立的研究领域，缺乏对二者内在辩证关系的系统性研究，未能揭示二者共生互动的内在逻辑；其二，研究的实践导向强于理论建构，大多研究聚焦于中国民主法治建设的具体实践问题，提出了一系列对策性建议，但缺乏基础性、系统性的理论建构，未能形成完整的理论分析框架；其三，研究的本土化创新不足，未能基于中国的历史文化、社会制度与实践经验，构建起中国特色的民主化与法治化协同发展理论体系，难以回应西方理论范式对中国民主法治实践的质疑与误读；其四，对二者协同发展的内在机制研究不足，现有研究大多停留在“民主是法治的基础，法治是民主的保障”的表层论断上，未能深入剖析二者协同发展的前提、实现路径、制度机制与保障体系，理论研究的深度与系统性有待进一步提升。

本研究的理论意义，主要体现在三个方面：第一，打破民主化与法治化研究的二元分割格局，梳理二者的理论脉络，剖析二者共生互补、张力冲突的内在动态关系，构建起二者良性互动、协同发展的系统分析框架；第二，基于全球民主法治演进的历史经验与教训，结合中国民主法治建设的实践，构建起本土化的民主法治协同发展理论体系；第三，阐释民主化、法治化与市场化、民营化的内在联动机制，锚定以人为本与良序社会构建的价值目标，将民主法治理论与国家治理现代化、市场经济发展、社会建设等议题融合。

二、核心概念界定

在民主化与法治化的研究中，不同理论流派、不同学术立场的学者，对核心概念的界定存在着明显的差异，甚至存在着根本性的分歧。因此，本研究必须首先对贯穿全书的核心概念进行精准的界定，明确本研究对核心概念的学术锚点，为全书的研究奠定坚实的概念基础。

（一）民主化

本研究认为，民主化是一个包含价值建构、制度完善、实践运行的整体性、动态性的政治发展过程。基于这一认知，本研究对民主化的界定是：**民主化是以人民主权为价值内核，以公**

民权利保障为根本目标，以制度化的政治参与、规范化的权力运行、程序化的权力监督为核心路径，实现从传统集权型政治形态向现代公民型政治形态转型的过程，是民主价值、民主制度、民主实践有机统一的系统性政治发展进程。

这一界定，包含了三个维度：一是**价值维度**，民主化的核心价值是人民主权，强调国家的一切权力来源于人民，人民是国家治理的主体，民主化的最终目标是保障人民当家作主，实现公民的平等权利与自由发展，这是民主化的逻辑起点与价值归宿；二是**制度维度**，民主化是民主制度的系统化构建过程，不仅包括民主选举制度，还包括民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等制度，涵盖了根本政治制度、基本政治制度、具体运行机制等多个层面，是民主制度的全面完善与制度化过程；三是**实践维度**，民主化是民主制度从文本走向现实的全过程，强调公民有序政治参与的广度与深度，强调民主制度在国家治理、社会治理、基层治理中的实际运行效能，强调公民权利的真实实现与有效保障，是从形式民主向实质民主转化的实践过程。

基于这一界定，本研究对民主化的研究，既包括民主价值的建构与传播、民主制度的完善与创新、民主实践的运行与实效，形成了多维度民主化分析框架。同时，本研究强调民主化的发展路径必须与本国的历史文化、社会制度、发展阶段相适应，不同国家可以、也应当走出不同的民主化发展道路。

（二）法治化

本研究对法治化的界定是：法治化是以良法善治为核心目标，以宪法法律至上为基本原则，以权力制约、权利保障、司法公正、程序正当为核心要件，实现从人治向法治转型的过程，是法治价值、法律体系、法治实施、法治监督、法治保障有机统一的系统性治理现代化进程。

这一界定，包含了五个要件，构成了法治化的完整内涵：一是**法律至上**，这是法治化的首要原则，强调宪法法律是国家治理的最高准则，任何组织与个人都必须在宪法法律范围内活动，不存在超越宪法法律的特殊权力，任何权力都必须受到法律的约束，从根本上否定人治、权治的治理逻辑；二是**良法为基**，这是法治化的前提条件，强调法治化的“法”，必须是符合公平正义价值、体现人民共同意志、保障公民基本权利、适应社会发展规律的良法，而非单纯的管控性规则，良法是善治的前提，也是法治化的正当性基础；三是**权力制约**，这是法治化的核心功能，强调通过法律明确界定公权力的边界，构建分权制衡、全程监督的权力运行机制，防止公权力的滥用与异化，实现“法定职责必须为、法无授权不可为”；四是**权利保障**，这是法治化的根本目标，强调法治化的最终目的，是保障公民的人身权、财产权、政治权利等各项基本权利，为公民权利的实现提供完善的法治救济机制，这是法治的价值归宿；五是**程序正当**，这是法治化的运行保障，强调公权力的运行必须遵循法定的程序，实现公开透明、平等对待、中立公正，通过程序正义保障实体正义，避免治理行为的随意性与偏私性，这是现代法治文明的核心标志。

基于这一界定，本研究对法治化的研究，既包括法治价值的引领与建构、法律体系的完善与创新、法治的实施、监督与保障的全过程，突破了“有法可依”的表层界定，形成了从良法到善治的完整法治化分析框架。同时，本研究强调，法治化并非单纯的法律制度建设，而是国家治理体系与治理能力的系统性转型，是法治理念向国家治理、社会治理、基层治理全流程渗透的动态过程，是从“制度文本”走向“治理现实”的实践过程。

（三）核心关联概念

市场化

本研究中所指的市场化，是指中国从计划经济体制向市场经济体制的转型，以及后者发展与完善过程，其内涵是：充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，构建统一开放、竞争有序的现代市场体系，完善产权保护、市场准入、公平竞争等市场经济基础制度，规范政府与市场的边界，激发各类市场主体的活力，实现经济的高质量发展。这一界定，明确了中国市场化改革的属性，为研究民主化、法治化与市场化的内在关联奠定了概念基础。

民营化

本研究中所指的民营化，是指中国民营经济从无到有发展壮大的过程，其内涵是：破除制约民营经济发展的各种壁垒，完善促进中小微企业和个体工商户发展的法律环境和政策体系，保障民营企业公平参与市场竞争的权利，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，激发民营经济的活力与创造力，推动民营经济高质量发展。这一界定，强调民营经济是我国市场经济的主要组成部分，为研究民主化、法治化与民营化的内在联动机制奠定了概念基础。

以人为本

本研究中所指的以人为本，就是人是目的，不是手段的发展思想，其内涵是：坚持人的主体地位，始终把人的利益放在首位，尊重人的首创精神，保障人的各项权益，不断实现人们对美好生活的向往，促进人的全面发展，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。这一界定，明确了本研究的核心价值导向，是贯穿全书的价值锚点，民主化与法治化的协同发展，最终目标就是实现以人为本，促进人的全面发展。

良序社会

本研究中所指的良序社会，是指和谐稳定、充满活力、公平正义、共建共治共享的社会形态，其内涵是：政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，实现社会活力与社会秩序的有机统一、发展效率与社会公平的有机统一、个人自由与社会规范的有机统一，是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。这一界定，明确了民主化与法治化协同发展的实践目标。

本研究以民主化与法治化的关系为主线，以全球民主法治演进的历史经验为参照，以中国民主法治建设的实践为落脚点，坚持历史与逻辑相统一、理论与实践相结合、全球视野与本土立场相兼顾的基本原则，按照“历史演进-理论建构-实践分析-路径设计-价值升华”的逻辑脉络，形成完整的论证体系。

本研究的整体研究思路是：首先，系统梳理全球范围内民主化与法治化的历史演进过程，总结不同国家、不同转型模式的历史经验与失败教训，揭示二者互动发展的核心历史规律，为后续的理论建构提供历史依据；其次，基于历史经验与经典理论，系统梳理民主化与法治化的核心理论脉络，深入剖析二者共生互补、张力冲突的内在辩证关系，构建二者良性互动、协同发展的系统理论分析框架，为全书的研究奠定理论基础；再次，基于历史经验与理论框架，系统梳理中国民主化与法治化建设的历史进程，评价中国民主法治建设的实践成就，分析当前二

者建设中存在的短板与挑战，以及二者协同发展面临的核心困境，明确本研究需要解决的核心实践问题；然后，针对中国民主法治建设的现存短板与核心困境，提出中国民主化与法治化协同发展的核心原则、总体路径与具体制度设计，系统阐释二者与市场化、民营化的内在联动机制，明确二者协同发展的经济基础；最后，锚定以人为本与良序社会构建的价值目标，阐释民主化与法治化协同发展的价值归宿，总结全书观点，提出未来的研究展望。

第一章 世界范围内民主化与法治化的历史演进与经验教训

本章的目标，并非撰写一部割裂的“民主史”与“法治史”，而是以民主化与法治化的互动关系为主线，系统梳理二者在全球范围内的历史演进脉络，区分不同历史阶段、不同国家模式中二者的共生形态与冲突表现，总结正反两方面的历史经验与教训，为全书的理论建构提供历史依据，也为中国民主法治建设提供全球视野。

第一节 古典源头：民主与法治的最初形态与内在张力

现代民主与法治的制度原型与矛盾，均可追溯至古希腊与古罗马的政治实践。古典时期的城邦与共和国，不仅诞生了人类历史上最早的民主制度与法治体系，更以其政治实践，揭示了民主与法治之间共生互补的内在统一性，以及难以消解的结构性张力，为后世两千年的政治探索埋下了伏笔。

一、古希腊雅典：直接民主的实践与法治萌芽

雅典是人类民主制度的发源地，其直接民主实践，为现代民主奠定了最初的价值内核与制度雏形；与此同时，雅典也孕育了法治的早期萌芽，却始终未能解决民主意志与法治边界的核心矛盾，最终以“多数暴政”揭示了不受法治约束的民主的内在缺陷。

雅典民主制度的成型，历经了近两百年的渐进改革。公元前 594 年的梭伦改革，打破了贵族对政权的垄断，废除债务奴隶制，按财产多寡将公民分为四个等级，设立四百人议事会与陪审法庭，赋予平民参与政治决策与司法审判的权利，奠定了雅典民主的制度基础。公元前 509 年的克利斯提尼改革，以地域部落取代血缘部落，重构雅典的政治结构，设立五百人议事会，创立陶片放逐法，进一步扩大了公民的政治参与权，标志着雅典民主制度的正式确立。公元前 443 年至公元前 429 年的伯里克利时代，雅典民主进入全盛时期，公民大会成为城邦的最高权力机关，所有年满 20 岁的男性公民均可参加，拥有立法权、决策权、监督权与司法终审权；五百人议事会作为公民大会的常设机构，负责城邦日常事务的管理；陪审法庭由 6000 名年满 30 岁的公民抽签选出，拥有最高司法权，所有公职人员均由抽签或选举产生，任期一年，接受公民的监督与问责。伯里克利在阵亡将士葬礼上的演说，概括了雅典民主的本质：“我们的制度之所以被称为民主政治，是因为政权在全体公民手中，而不是在少数人手中。解决私人争执的时候，每个人在法律上都是平等的；让一个人担任公职优先于他人的时候，所考虑的不是某一个特殊阶级的成员，而是他具有的真正才能。”

在民主制度发展的同时，雅典也孕育了法治的早期萌芽。雅典人将法律视为城邦秩序的基石，梭伦改革的核心成果，便是颁布成文法典，打破了贵族对法律的垄断与随意解释；雅典公民大会的立法活动，需遵循严格的程序，新法律的颁布必须经过专门的立法委员会审查，若新法律与原有法律相冲突，或被认定为损害城邦利益，提案人将受到严厉的惩罚；陶片放逐法的设立，初衷便是以制度化的方式，防范个人独裁对城邦民主与法律秩序的破坏；陪审法庭的司法审判，同样遵循既定的法律程序，以法律为审判的依据。亚里士多德在《政治学》中，便明确肯定了雅典对法律的尊崇：“法律应该在任何方面都受到尊重而保持无上的权威，执政人员和公民团体只应在法律所不及的‘个别’事例上有所抉择，两者都不该侵犯法律。”

然而，雅典的民主与法治，从诞生起便存在着无法消解的结构性张力，其矛盾在于：雅典的直接民主制度中，公民大会的意志是城邦的最高权威，不存在任何不可逾越的法治底线，法律本身也可以由公民大会的多数投票随意修改、废除甚至搁置。在雅典的政治体系中，没有独立的司法机关，没有违宪审查制度，没有任何机制能够约束公民大会的多数意志，这就导致民主极易突破法治的边界，演变为“多数人的暴政”。

这一张力的集中爆发，便是公元前 399 年的苏格拉底之死。苏格拉底因被指控“亵渎神明”与“腐蚀青年”，被雅典陪审法庭的 500 名公民抽签组成的陪审团，以 280 票对 220 票判处死刑。从审判程序来看，整个过程完全符合雅典民主的法定程序；但从法治的核心原则来看，这场审判本质上是多数公民以民主的名义，对个人思想自由与言论自由的剥夺，是不受法治约束的民主意志对个体基本权利的践踏。苏格拉底在法庭上的申辩，戳中了雅典民主的缺陷：雅典的公民大会与陪审法庭，往往被情绪化的演说、民粹化的煽动所左右，以多数人的意志取代了法律的理性判断，最终摧毁了法治的边界。苏格拉底之死，并非一场偶然的司法冤案，而是雅典直接民主制度内在缺陷的必然结果——当民主意志成为不受任何约束的最高权威时，法治便只能沦为民主的附属品，甚至成为多数暴政的工具。

雅典民主最终的衰落，也正是源于这一核心缺陷。伯罗奔尼撒战争期间，雅典公民大会多次被民粹主义煽动，做出违背法律、违背城邦根本利益的非理性决策，最终导致雅典在战争中惨败，民主制度走向衰落。雅典的政治实践，为后世留下了深刻的历史启示：民主为法律提供了正当性基础，没有公民的参与与认同，法律便会沦为少数人的专制工具；但不受法治约束的民主，必然会走向自我毁灭，没有不可逾越的法治底线，没有对个体基本权利的刚性保障，民主最终只会演变为多数人的暴政。

二、古罗马共和国：共和法治、代议制雏形与民主参与

如果说古希腊雅典为后世留下了民主的价值内核与内在缺陷，那么古罗马共和国则为现代宪政民主奠定了共和法治的制度原型。与雅典的直接民主不同，古罗马共和国从建立之初，便将法治作为城邦秩序的基石，将民主参与纳入了分权制衡的法治框架之内，实现了民主与法治的初步融合，也为现代宪政民主制度提供了制度参照。

公元前 509 年，罗马人推翻了塔克文王朝的王政统治，建立了罗马共和国，开启了近五百年的共和时代。罗马共和国的建立，是一场以限制权力、确立法治为核心的政治革命，其目标便是防止个人独裁的复辟，构建以法律为最高权威的共和制度。罗马共和制度的核心，是分

权制衡的权力结构与以法律为核心的治理体系：共和国的最高行政权由两名任期一年的执政官掌握，负责军事与行政事务，两人权力平等，相互制衡；元老院由贵族与卸任执政官组成，掌握财政、外交、军事等决策权，是共和国的权力中枢；公民大会由全体罗马公民组成，拥有立法权、选举权与宣战权，负责选举高级公职人员、颁布法律、决定战争与和平；保民官由平民选举产生，拥有对元老院决议与执政官命令的否决权，负责保护平民的权利不受贵族侵犯。这一分权制衡的制度结构，既保留了公民民主参与的制度渠道，又以权力之间的相互约束，防止了民主意志的极端化与个人权力的独裁化，为法治的实施奠定了制度基础。

罗马共和国对现代政治文明的最大贡献，便是确立了共和法治的传统，构建了相对完备的法律体系。公元前 451 年至公元前 450 年颁布的《十二铜表法》，是罗马第一部成文法典，它将法律条文刻在十二块铜表上，公布于罗马广场，让所有公民都能知晓法律的内容，打破了贵族对法律的垄断与随意解释，确立了“法律公开、人人平等”的法治原则。《十二铜表法》不仅规定了公民的权利义务、民事纠纷的处理规则、刑事犯罪的惩罚标准，更明确了国家权力的运行边界，成为罗马法治体系的基石。在此后的数百年间，罗马法不断完善，逐步形成了包括市民法、万民法、自然法在内的法律体系，确立了私法自治、契约自由、产权保护、法律面前人人平等的原则，构建了体系完备、逻辑严谨的法律规范体系，成为现代大陆法系的源头。

与雅典的法治萌芽不同，罗马的共和法治具有两个特征：其一，法律是共和国的最高权威，任何权力、任何个人都必须服从法律，即使是执政官、元老院的决议，也不能违背既定的法律规则，确立了“法律至上”的核心原则；其二，罗马法确立了不可随意剥夺的公民基本权利，尤其是财产权与人身权，即使是公民大会的多数意志，也不能随意侵犯公民的法定权利，为民主意志划定了不可逾越的法治边界。西塞罗作为罗马共和法治思想的集大成者，在《论共和国》《论法律》中，阐释了共和法治的内涵：“法律是最高的理性，它根植于自然之中，规定了什么是应该做的，什么是禁止做的。当这种理性在人类的心中稳固确立并充分发展之后，就是法律。国家是法律的共同体，没有法律，国家便无法存在。”

罗马共和国的政治实践，实现了民主参与与法治约束的初步融合：公民大会的民主立法，为法律提供了正当性基础；而完备的法律体系与分权制衡的制度结构，又为民主参与划定了清晰的边界，防止了民主的极端化与多数暴政的出现。这种融合，使得罗马共和国在近五百年的时间里，保持了政治的稳定与国力的强盛，从一个台伯河畔的小城邦，扩张为横跨欧亚非三大洲的庞大国家。

然而，罗马共和国的民主与法治，同样存在着内在的张力，最终也因二者的失衡走向了崩溃。共和国后期，随着罗马疆域的不断扩张，贫富差距急剧扩大，社会矛盾不断激化，平民与贵族的对立日益严重。格拉古兄弟的改革，试图以民主的方式推动土地改革，保障平民的权利，却遭到了元老院贵族的血腥镇压，法治的边界被贵族势力率先打破。此后，马略、苏拉、庞培、凯撒等军事强人，纷纷利用平民的不满情绪，以民主的名义扩大个人权力，突破共和法治的约束。苏拉通过公民大会的授权，获得了无限期的独裁官权力，大肆屠杀政敌，破坏了分权制衡的共和制度；凯撒更是通过公民大会的立法，获得了终身独裁官的权力，架空了元老院与公民大会，共和法治的制度框架被完全摧毁。公元前 27 年，屋大维被授予“奥古斯都”的称号，建立了元首制，罗马共和国正式终结，帝制时代开启。

罗马共和国的兴衰，为后世留下了深刻的启示：法治是民主制度稳定运行的保障，没有法治的约束，民主极易被野心家利用，演变为个人独裁的工具；而法治的生命力，又来源于民主的正当性支撑，当法治沦为少数贵族维护自身特权的工具，脱离了平民的利益与认同，便会丧失其权威性与生命力，最终被冲垮。民主与法治，任何一方的失衡，都会导致共和制度的崩溃。

三、古典时期的核心启示：共生性与冲突性的双重本质

从雅典的直接民主实践，到罗马共和国的共和法治探索，古典时期的政治实践，完整呈现了民主与法治从诞生起便具备的双重本质：二者既存在不可分割的共生性，又潜藏着难以消解的内在冲突，二者的平衡，是政治稳定与城邦善治的前提。

二者的共生性，集中体现为三个层面：第一，民主为法治提供正当性基础。无论是雅典的公民大会立法，还是罗马的公民大会颁布法律，其核心都是通过公民的民主参与，赋予法律普遍的认同与权威，使法律不再是少数统治者的意志，而是全体公民的共同约定，这是法律能够获得普遍遵守的核心前提。第二，法治为民主提供秩序保障与运行框架。无论是雅典的立法程序、陪审法庭制度，还是罗马的分权制衡结构、完备的法律体系，都是为了让民主参与能够在有序的框架内运行，避免民主陷入无序的混乱与极端化的冲动，确保民主制度的稳定运行。第三，二者共享共同的价值目标：限制权力滥用，保障公民权利。民主通过公民的参与与监督，防止权力被少数人垄断；法治通过既定的法律规则，约束权力的运行边界，二者的目标，都是实现公民的自由与权利，保障城邦的公共利益。

二者的内在冲突，同样体现为三个层面：第一，民主意志至上性与法治规则至上性的冲突。民主的逻辑，是人民的意志是最高权威，多数人的决定具有最终效力；而法治的逻辑，是法律是最高权威，即使是多数人的意志，也不能违背既定的法律规则，不能侵犯公民的基本权利。这一核心逻辑的冲突，是二者最本质的张力。第二，民主的变动性与法治的稳定性的冲突。民主的意志会随着社会情绪、利益格局的变化而不断变动，具有极强的短期性与变动性；而法治的核心功能，是为社会提供稳定的预期与长期的秩序，需要保持法律的稳定性与连续性，二者之间天然存在着张力。第三，民主的实质平等追求与法治的形式平等原则的冲突。民主往往追求结果的平等、实质的公平，容易产生以多数意志重新分配社会资源、剥夺少数人权利的冲动；而法治的核心原则，是形式平等、法律面前人人平等，强调对所有公民的权利予以平等保护，反对以多数人的名义侵犯少数人的合法权利，这也是二者之间难以消解的张力。

古典时期的政治实践，留下了一条贯穿人类政治文明史的规律：民主与法治，是现代政治文明不可分割的两个方面，没有法治的民主，必然走向多数暴政与自我毁灭；没有民主的法治，必然沦为少数人的专制工具。二者的平衡与良性互动，是实现政治稳定、善治良序的前提。这一规律，不仅是古典时期政治实践的核心启示，更是后世数百年民主化与法治化演进的主线。

第二节 近代转型：法治优先与民主的制度化

中世纪的欧洲，虽然在神权与王权的双重统治下，古典时期的民主制度中断，但法治的传统却以新的形式得以延续。1215年英国《大宪章》的颁布，确立了“王在法下”的原则，为近代法治的复兴奠定了历史基础。17-19世纪，伴随资本主义的发展与资产阶级革命的爆发，民

主与法治在近代转型中实现了历史性的制度化，形成了以自由民主与宪政法治为核心的现代政治范式。在这一进程中，不同国家选择了不同的转型路径，英国的渐进式转型、美国的宪政先行模式、法国的激进式革命，分别呈现了民主与法治不同的互动形态，也留下了截然不同的经验与教训，最终确立了“民主为体、法治为用”的现代政治文明范式。

一、中世纪的法治传统：“王在法下”原则的历史奠基

近代法治的复兴，并非凭空产生，而是根植于中世纪欧洲的法治传统。中世纪的欧洲，虽然处于封建制度与神权统治之下，却形成了多元权力并存的格局：世俗王权、教会神权、贵族领主权、城市自治权力相互制衡，没有任何一种权力能够实现绝对的垄断，这种多元权力制衡的格局，为法治传统的延续与发展提供了土壤。

中世纪法治传统的标志，是 1215 年英国《大宪章》的颁布。13 世纪初，英国国王约翰为了维持对法战争，不断加征赋税，侵犯贵族与教会的特权，违背了封建惯例，引发了贵族、教会与市民的联合反抗。1215 年 6 月，贵族武装进入伦敦，迫使约翰国王签署了《大宪章》。《大宪章》共 63 条，核心内容包括：未经贵族组成的大会议同意，国王不得随意征收赋税；未经合法审判，任何自由民不得被逮捕、监禁、没收财产、剥夺法律保护权；教会的权利不受国王侵犯；城市的自治权与商业自由得到保障。

《大宪章》的历史意义，不在于保障了贵族的特权，而在于它以成文法的形式，正式确立了“王在法下”的原则——国王的权力不是绝对的、至高无上的，而是必须受到法律的约束，即使是国王，也不能违背既定的法律规则，不能随意侵犯臣民的合法权利。这一原则，颠覆了“君权神授、王言即法”的专制逻辑，为近代法治奠定了基石。在此后的数百年间，《大宪章》的内容被多次重新颁布、不断完善，逐步从约束王权的封建契约，演变为英国宪政制度的基石，“王在法下”的原则，也逐步深入英国的政治传统之中。

除了《大宪章》所确立的王权约束传统，中世纪欧洲的法治发展，还体现在其他三个方面：其一，教会法的发展，形成了体系完备的法律规范与司法程序，确立了“法律面前人人平等”“罪刑法定”“程序正义”等法治原则，为近代法律体系的形成提供了参照。其二，城市法与商法的兴起。伴随城市自治与商业贸易的发展，欧洲的自治城市形成了独立的城市法与商法，确立了产权保护、契约自由、商业平等的原则，为资本主义的发展与近代法治的转型提供了基础。其三，罗马法的复兴。11 世纪末，《查士丁尼国法大全》在意大利被重新发现，欧洲各国掀起了罗马法研究的热潮，罗马法完备的体系、严谨的逻辑、对产权与契约的保护，适应了资本主义发展的需求，成为欧洲各国近代法律体系建设的蓝本。

需要特别强调的是，中世纪的欧洲，没有民主制度的实践，却形成了相对成熟的法治传统，尤其是“王在法下”的权力约束原则。这一历史事实，决定了近代欧洲的民主化转型，是在已经具备法治传统的基础上展开的，为“先法治后民主”的转型路径提供了历史前提。这也是英国等国家能够实现民主与法治平稳运行的历史原因。

二、17-19 世纪资产阶级革命与宪政民主的三种转型路径

17-19 世纪，伴随资本主义生产方式的发展，资产阶级逐步成为社会的主导力量，封建专制制度成为资本主义发展的最大障碍。在此背景下，英国、美国、法国先后爆发了资产阶级革命，开启了近代民主化与法治化转型的历史进程。三个国家基于不同的历史传统、社会结构与革命进程，选择了三种截然不同的转型路径，呈现了民主与法治不同的互动形态，也留下了截然不同的经验与教训。

（一）英国路径：渐进式转型，先法治后民主的平稳过渡

英国是近代宪政民主制度的发源地，其转型路径的核心特征是“法治先行，民主渐进”，先通过革命确立了议会主权与法律至上的法治框架，再用近两百年的时间，逐步扩大选举权，推进民主化进程，最终实现了民主与法治的平稳绑定，避免了激进革命带来的政治动荡与社会撕裂。

英国的近代转型，始于 1640 年的资产阶级革命，但革命的目标，并非扩大民主参与，而是限制王权，巩固议会的权力与法治的权威。1628 年，英国议会通过《权利请愿书》，重申《大宪章》的原则，要求国王未经议会同意不得征收赋税，未经合法审判不得逮捕臣民，再次明确了“王在法下”的原则。但国王查理一世拒绝遵守《权利请愿书》，甚至解散议会，实行无议会统治，最终引发了资产阶级革命。革命期间，议会军击败王党军，1649 年查理一世被送上断头台，英国建立了共和国，但随后又经历了克伦威尔的军事独裁、斯图亚特王朝的复辟，近半个世纪的动荡，让英国的贵族与资产阶级意识到，没有稳定的法治框架，无论是君主专制还是共和制度，都无法实现政治的稳定与权利的保障。

1688 年，英国爆发“光荣革命”，议会邀请荷兰执政威廉与玛丽入主英国，推翻了复辟的斯图亚特王朝，实现了不流血的革命。1689 年，议会通过《权利法案》，以成文法的形式，正式确立了议会主权的原则，明确规定：未经议会同意，国王不得废止法律、征收赋税、招募常备军；议会选举必须自由进行，议员在议会内的言论自由不受侵犯；臣民有权向国王请愿，不得对请愿者进行迫害；不得征收过多的保释金，不得处以残酷的刑罚。《权利法案》的颁布，标志着英国君主立宪制度的正式确立，它不仅再次巩固了“王在法下”的法治原则，更确立了议会作为最高立法机关的地位，实现了立法权、行政权、司法权的初步分权制衡，构建了近代宪政制度的基本框架。

1701 年，议会又通过《王位继承法》，明确了王位的继承顺序，规定国王的法令必须由相关大臣签署才能生效，法官只要品行端正即可终身任职，不得被国王随意罢免，正式确立了司法独立的原则。至此，英国的宪政法治框架已经成型，法律至上、议会主权、分权制衡、司法独立的核心法治原则已经全面确立，权力被关进了法治的笼子里。但此时的英国，仍然不是一个民主国家，选举权被严格限制在少数有产者手中，18 世纪初，英国只有不到 5% 的成年男性拥有选举权，议会仍然被贵族与大资产阶级所垄断。

英国的民主化进程，是在已经确立的宪政法治框架内，逐步、渐进地推进的。1832 年，面对工业革命后工业资产阶级与工人阶级的参政诉求，英国议会通过了第一次议会改革法案，调整了选区划分，降低了选民的财产资格限制，使选民人数从 43 万增加到 65 万，工业资产阶级获得了选举权，进入了议会。1867 年，第二次议会改革法案进一步降低了财产资格限制，

选民人数增加到 200 多万，城市工人阶级获得了选举权。1884 年，第三次议会改革法案将选举权扩大到农村地区，选民人数增加到 450 万，英国基本实现了成年男性的普选权。1918 年，议会通过《人民代表法》，给予年满 30 岁的女性选举权；1928 年，又将女性的选举权年龄降低到 21 岁，与男性完全平等，英国最终实现了普选制，完成了民主化进程。

英国的转型路径，用了近 200 年的时间，先确立了约束权力的宪政法治框架，再逐步扩大民主参与，实现了民主化与法治化的平稳过渡。其核心经验在于：法治为民主化提供了稳定的制度框架与秩序保障，避免了民主化进程中的激进冲动与政治动荡；而民主化的逐步推进，又为法治体系提供了更广泛的正当性基础，使法治从维护贵族与资产阶级利益的制度，逐步转变为保障全体公民权利的制度，实现了二者的良性互动与协同发展。

（二）美国路径：宪政先行，以法治框定民主边界的制度建构

美国是近代第一个没有封建传统的国家，其宪政民主制度不是历史演进的结果，而是建国者们基于启蒙思想的理论设计，其转型路径的特征是“宪政先行，以法治框定民主边界”，先通过制定宪法构建了分权制衡法治框架，再在宪法的框架内逐步推进民主化进程，实现了民主与法治的制度化绑定。

美国的前身是英国在北美的 13 个殖民地，殖民地时期，便继承了英国的法治传统与代议制制度，每个殖民地都有自己的议会，实行自治管理，确立了法律至上、权力约束的原则。1775 年，美国独立战争爆发；1776 年，大陆会议通过《独立宣言》，正式宣布北美 13 个殖民地脱离英国独立。《独立宣言》以洛克的自然权利理论与社会契约理论为核心，明确提出：“人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。政府的正当权力，来自被统治者的同意；当政府破坏这些目标时，人民有权改变或废除它，建立新的政府。”《独立宣言》不仅确立了美国独立的正当性基础，更确立了人民主权、自然权利、社会契约的民主原则，为美国的宪政民主制度奠定了价值基础。

独立战争胜利后，美国最初实行邦联制，13 个州保持着高度的独立与主权，邦联国会几乎没有实际权力，无法统一管理全国的财政、外交、军事事务，无法维护国家的统一与稳定，也无法保障公民的财产权与商业自由。在此背景下，1787 年，美国各州代表在费城召开制宪会议，制定了《美利坚合众国宪法》，也就是著名的 1787 年宪法。

美国的建国者们，深受洛克、孟德斯鸠的分权制衡理论影响，更对雅典直接民主的“多数暴政”有着深刻的警惕，他们制定宪法的目标，不是建立一个纯粹的民主制度，而是构建一个能够约束权力、防止多数暴政、保障公民权利的宪政法治框架。1787 年宪法确立了美国宪政制度的四大原则：其一，三权分立与制衡原则，将国家权力分为立法权、行政权、司法权，分别由国会、总统、联邦最高法院行使，三个权力机关相互独立、相互制衡，任何一个权力机关都无法实现绝对的权力垄断；其二，联邦制原则，划分了联邦政府与州政府的权力边界，联邦政府拥有宪法明确授予的权力，其余权力归各州与人民所有，实现了纵向的分权制衡；其三，人民主权与代议制原则，确立了共和制政体，总统与国会议员均由选举产生，对选民负责，实现了人民主权的制度化；其四，宪法至上原则，明确规定宪法是全国的最高法律，各州的法律不得与宪法相抵触，所有政府官员均需宣誓遵守宪法，确立了法律至上的核心法治原则。

1787 年宪法的制定，标志着美国宪政法治框架的正式确立，它构建了一套分权制衡制度，以法治的方式，为主权力划定了清晰的边界，既防止了行政权的独裁专制，也防止了立法权的多数暴政。1791 年，美国国会通过了宪法前十条修正案，也就是著名的《权利法案》，明确规定了公民的言论自由、宗教信仰自由、集会结社自由、持枪权、财产权、不受非法搜查与扣押的权利、正当法律程序的权利等基本权利，以宪法的形式，为公民权利提供了法治保障，进一步完善了美国的宪政法治体系。1803 年，联邦最高法院通过“马伯里诉麦迪逊案”，确立了司法审查权，明确规定联邦最高法院拥有审查国会立法、总统行政命令是否违宪的权力，这一制度进一步强化了法治对民主的约束作用——即使是国会通过的民主立法，若违背宪法，联邦最高法院也有权宣布其无效，从制度上防止了民主多数意志突破宪法的边界。

与英国类似，美国的宪政法治框架确立之时，民主化程度仍然非常有限。1787 年宪法制定时，只有年满 21 岁的白人男性有产者拥有选举权，占总人口的比例不到 10%；黑人奴隶、女性、印第安人完全没有选举权。美国的民主化进程，同样是在宪法的框架内，通过宪法修正案逐步推进的：1865 年，宪法第 13 条修正案废除了奴隶制；1868 年，第 14 条修正案确立了平等法律保护原则，赋予黑人公民权；1870 年，第 15 条修正案明确规定选举权不得因种族、肤色而被剥夺；1920 年，第 19 条修正案赋予女性选举权；1964 年，第 24 条修正案废除了人头税，保障了穷人的选举权；1971 年，第 26 条修正案将选举权年龄降低到 18 岁，美国最终实现了普遍的选举权，完成了民主化进程。

美国的转型路径，经验在于：以成文宪法的形式，预先构建了宪政法治框架，为民主制度的运行划定了边界，防止了民主化进程中的多数暴政与激进冲动；而民主化的逐步推进，又不断扩大了宪法的适用范围，赋予了宪政制度更广泛的正当性基础，实现了法治框架与民主发展的协同推进。当然，美国的宪政制度也存在着内在的张力，也就是司法审查权的“反多数难题”——非民选的最高法院大法官，有权推翻民选国会通过的立法，这本质上是法治对民主的约束，也始终是美国政治理论与实践中的核心问题。

（三）法国路径：激进式转型，民主与法治的反复博弈与失衡困境

与英美两国的平稳转型不同，法国的近代转型路径，是典型的“民主先行、法治滞后”的激进式革命，民主化进程率先突破了法治的框架，导致民主与法治的反复博弈，国家经历了近百年的政治动荡与制度更迭，最终才实现了民主与法治的稳定绑定，留下了深刻的历史教训。

1789 年，法国大革命爆发，其爆发的核心原因，是波旁王朝的封建专制统治，导致了严重的社会矛盾与财政危机。与英国不同，法国没有“王在法下”的法治传统，法国国王拥有绝对的专制权力，“朕即国家”是法国专制王权的写照；法国的三级会议已经停开了 175 年，没有形成能够约束王权的议会制度；法国的法律体系混乱，贵族与僧侣拥有免税等大量特权，平民阶层受到严重的压迫，社会矛盾已经到了无法调和的地步。

1789 年 5 月，为了解决财政危机，国王路易十六被迫召开三级会议，但第三等级的代表不满特权等级的垄断，宣布成立国民议会，随后改名为制宪议会，开启了法国大革命的进程。1789 年 7 月 14 日，巴黎人民攻占巴士底狱，大革命爆发。1789 年 8 月 26 日，制宪议会通过了《人权与公民权宣言》，也就是著名的《人权宣言》，它以卢梭的人民主权理论与自然权利

理论为核心，明确提出：“在权利方面，人们生来是而且始终是自由平等的”；“任何政治结合的目的都在于保存人的自然的和不可动摇的权利。这些权利就是自由、财产、安全和反抗压迫”；“整个主权的本原主要是寄托于国民。任何团体、任何个人都不得行使主权所未明白授予的权力”；“法律是公共意志的表现。全国公民都有权亲身或经由其代表去参与法律的制定。法律对于所有的人，无论是施行保护或处罚都是一样的”。《人权宣言》确立了人民主权、天赋人权、法律面前人人平等、法治、分权等原则，是法国大革命的纲领性文件，为法国的民主与法治建设奠定了价值基础。

然而，法国大革命从一开始，就走上了激进民主的道路，突破了法治的边界。1791年，制宪议会颁布了法国第一部宪法，确立了君主立宪制度，实行三权分立，限制国王的权力，保障公民的基本权利。但仅仅一年之后，1792年，巴黎人民再次起义，推翻了君主制度，建立了法兰西第一共和国，君主立宪制的宪法被彻底废弃。1793年，雅各宾派掌握了政权，颁布了新的宪法，这部宪法确立了普选制、直接民主、人民起义权等极为激进的民主原则，是当时世界上最民主的宪法，但这部宪法从未真正实施。雅各宾派以“人民的名义”，彻底抛弃了法治原则，实行恐怖统治，设立了救国委员会与革命法庭，不经合法审判，就将大量被认定为“反革命”的人送上断头台。在雅各宾专政的一年多时间里，法国有超过1.7万人被正式判处死刑，还有数万人未经审判就被杀害，其中不仅包括国王路易十六、王后玛丽·安托瓦内特，还有大量的平民与革命党人，甚至包括雅各宾派的内部成员。

雅各宾专政的恐怖统治，最终导致了自身的崩溃，1794年的热月政变，推翻了雅各宾派的统治，结束了恐怖统治。但此后的法国，陷入了民主与专制的反复交替之中：1795年，热月党人颁布了新的宪法，建立了督政府，却无法稳定政局；1799年，拿破仑发动雾月政变，推翻了督政府，建立了执政府，1804年，拿破仑称帝，建立了法兰西第一帝国，共和制度被帝制取代。虽然拿破仑颁布了著名的《法国民法典》，也就是《拿破仑法典》，确立了产权保护、契约自由、法律面前人人平等的核心原则，构建了近代民法体系，对法国乃至整个欧洲的法治建设产生了深远的影响，但拿破仑的帝制，本质上是个人独裁，摧毁了民主制度。

1815年，拿破仑在滑铁卢战败，波旁王朝复辟，法国又回到了君主专制制度。1830年，七月革命推翻了复辟的波旁王朝，建立了七月王朝，实行君主立宪制度；1848年，二月革命推翻了七月王朝，建立了法兰西第二共和国，路易·波拿巴当选为总统；1852年，路易·波拿巴称帝，建立了法兰西第二帝国，共和制度再次被帝制取代；1870年，法国在普法战争中战败，第二帝国崩溃，建立了法兰西第三共和国。直到1875年，法国国民议会以一票的微弱优势，通过了第三共和国宪法，正式确立了共和制度，构建了议会制共和政体，确立了三权分立、法律至上的法治原则。此后，法国的政治局势才逐步稳定下来，民主与法治终于实现了稳定的绑定，而此时，距离法国大革命爆发，已经过去了近百年的时间。

法国的激进式转型路径，留下了极为深刻的历史教训：没有稳定的法治框架约束，激进的民主化进程不仅无法建立稳定的民主制度，反而会导致政治动荡、社会撕裂、暴力泛滥，甚至走向个人独裁与专制。法国大革命的悲剧在于，它以民主的名义，摧毁了一切既有的制度与秩序，却没有建立起能够约束民主意志的法治框架，最终导致民主沦为了暴力与恐怖的工具。近

百年的反复动荡证明，脱离法治的民主，注定是无法巩固的；只有在法治的框架内，民主化进程才能实现平稳推进，民主制度才能真正得到巩固。

三、近代转型的经验：“民主为体、法治为用”的现代政治范式确立

17-19 世纪的资产阶级革命与近代转型，最终确立了现代政治文明的基本范式，也就是“民主为体、法治为用”的宪政民主制度。英美法三国的不同转型路径，无论是成功的经验还是失败的教训，都共同印证了一系列关于民主与法治关系的规律，这些规律，构成了现代宪政民主制度的共识，也为后世的民主化与法治化转型提供了基本的参照。

第一，法治是民主制度化、稳定化的前提。近代转型的历史经验证明，没有法治的约束，民主制度就无法实现稳定运行，甚至会走向自我毁灭。英国与美国的成功转型，核心在于先确立了宪政法治框架，为民主划定了清晰的边界，确保民主化进程在有序的轨道上推进；而法国的激进转型之所以陷入近百年的动荡，核心原因就在于民主先行、法治滞后，没有法治约束的激进民主，最终摧毁了自身的制度基础。这一经验，打破了“民主优先”的迷思，确立了“法治是民主巩固的前提”的基本共识。

第二，民主为法治提供正当性基础与生命力。近代转型的历史同时证明，没有民主的支撑，法治就会沦为专制统治的工具，丧失其权威性与生命力。无论是英国的君主立宪制度，还是美国的共和制度，其法治体系之所以能够长期稳定运行，核心在于民主化进程的逐步推进，使法律从少数有产者的意志，逐步转变为全体公民的共同约定，获得了广泛的社会认同与正当性基础。而法国大革命前的专制王权，虽然也有完备的法律体系，却因为缺乏民主的正当性支撑，最终被人民所推翻。这一经验，明确了民主与法治的共生关系：法治保障民主的运行，民主赋予法治正当性，二者缺一不可。

第三，民主与法治的平稳绑定，需要渐进式的转型路径。近代转型的历史证明，民主化是一个长期的、渐进的过程，不可能一蹴而就。英国用了近 200 年的时间，美国用了近 180 年的时间，才逐步实现了普选制，完成了民主化进程，在这一过程中，法治框架始终保持稳定，民主的边界不断扩大，实现了二者的平稳融合。而法国试图通过一场激进的革命，一步到位实现彻底的民主，最终却陷入了近百年的动荡与反复。这一经验，揭示了民主化转型的基本规律：民主制度的建立，不仅是制度的移植，更是社会结构、公民文化、利益格局的系统性转型，只有渐进式的推进，才能实现民主与法治的平稳绑定，避免转型过程中的动荡与撕裂。

第四，近代转型最终确立了“民主为体、法治为用”的现代政治文明基本范式。这一范式的核心内涵是：民主解决的是权力的正当性问题，它明确了国家权力来源于人民的授权，确立了人民当家作主的核心价值，是现代政治制度的本体与灵魂；法治解决的是权力的规范运行问题，它通过既定的法律规则与分权制衡的制度结构，约束权力的运行边界，保障公民的基本权利，确保民主制度的稳定运行，是现代政治制度的工具与保障。二者共同构成了现代宪政民主制度的支柱，成为现代政治文明的共识。

第三节 现代扩张：民主化浪潮与法治化的同步与分化

20 世纪是民主化与法治化向全球扩张的世纪。两次世界大战摧毁了殖民体系与法西斯专制制度，民族解放运动在全球范围内兴起，广大殖民地半殖民地国家获得独立，开启了现代化转型的进程。美国政治学家塞缪尔·亨廷顿在《第三波：20 世纪后期的民主化浪潮》中，将 20 世纪全球民主化进程划分为三次浪潮与两次回潮，这一分析框架，至今仍然是研究全球民主化进程的范式。在这一进程中，民主化与法治化的关系，呈现出明显的同步与分化特征：凡是实现民主化与法治化同步推进的国家与地区，都成功实现了民主巩固，完成了现代化转型；凡是选择民主先行、法治滞后路径的国家，大多陷入了转型陷阱，出现了民主异化、威权反弹、治理失灵的困境，最终未能实现民主的巩固。20 世纪的全球民主化实践，再次印证了近代转型的经验：法治是民主巩固的前提，民主化与法治化的同步推进，是转型成功的保障。

一、20 世纪三次民主化浪潮的整体脉络

亨廷顿所提出的三次民主化浪潮，清晰勾勒了 20 世纪全球民主化扩张的整体脉络，每一次浪潮都伴随着民主制度的全球扩张，而每一次回潮，都与法治建设的滞后、民主与法治的失衡直接相关。

第一次民主化浪潮，始于 1828 年美国的普选权扩大，止于 1926 年意大利法西斯主义的崛起，持续了近百年的时间。这一浪潮的核心，是近代民主制度从英美向欧洲其他国家的扩张，伴随工业革命的发展与资本主义的成熟，欧洲多数国家逐步建立了民主制度，扩大了普选权，确立了宪政法治框架。到 1926 年，全球共有约 30 个国家建立了民主制度，实现了第一次民主化的全球扩张。然而，第一次民主化浪潮之后，很快迎来了第一次回潮，从 1922 年意大利墨索里尼建立法西斯专政开始，到 1942 年第二次世界大战中期达到顶峰。在这一时期，德国、意大利、西班牙、日本等国家的民主制度相继崩溃，走向了法西斯专制；拉美、东欧的多数新兴民主国家，也纷纷回到了威权统治。到 1942 年，全球只剩下 12 个左右的民主国家，第一次民主化浪潮的成果几乎丧失殆尽。第一次回潮的原因，就在于这些新兴民主国家，只建立了形式上的民主选举制度，却没有建立起完备的宪政法治体系，没有形成约束权力、保障权利的法治框架，民主制度缺乏稳定的运行基础，最终在经济危机、社会矛盾的冲击下，迅速崩溃，被威权专制所取代。

第二次民主化浪潮，始于 1943 年第二次世界大战的转折期，止于 1962 年，持续了近 20 年的时间。这一浪潮的动力，是第二次世界大战的胜利，盟军在德国、意大利、日本等战败国推动了民主制度的重建；同时，全球范围内的民族解放运动兴起，亚洲、非洲、拉丁美洲的大量殖民地半殖民地国家获得独立，纷纷效仿西方建立了民主制度。到 1962 年，全球民主国家的数量增加到了 40 个左右，民主制度再次实现了全球范围的扩张。然而，第二次民主化浪潮之后，同样迎来了第二次回潮，从 1958 年巴基斯坦军事政变开始，到 1975 年葡萄牙萨拉查独裁政权垮台结束。在这一时期，全球有超过 30 个国家的民主制度崩溃，回到了军事独裁或威权统治。其中，拉美国家几乎全部陷入了军事独裁统治，非洲的新兴独立国家，绝大多数都放弃了民主制度，建立了威权政体，亚洲的多数新兴民主国家，也纷纷回到了威权统治。第二次回潮的原因，与第一次回潮完全一致：这些新兴独立国家，大多只是照搬了西方的选举制度，

建立了形式上的民主架构，却没有建立起与之配套的法治体系，没有形成约束权力、保障权利的制度机制，民主制度缺乏稳定的社会基础与法治保障，最终在社会矛盾、经济危机、军事政变的冲击下，迅速崩溃。

第三次民主化浪潮，始于 1974 年葡萄牙的康乃馨革命，止于 20 世纪 90 年代苏联解体、东欧剧变，持续了近 20 年的时间。1974 年 4 月，葡萄牙中下级军官发动政变，推翻了统治葡萄牙近 40 年的萨拉查独裁政权，开启了民主化进程，成为第三次民主化浪潮的起点。随后，西班牙、希腊的威权政权相继垮台，南欧国家实现了民主转型；80 年代，民主化浪潮扩展到拉丁美洲，巴西、阿根廷、智利等国的军事独裁政权相继垮台，建立了民主制度；80 年代末至 90 年代初，苏联解体、东欧剧变，东欧各国、俄罗斯及苏联加盟共和国，纷纷放弃了社会主义制度，建立了西方式的民主制度；与此同时，东亚的韩国、中国台湾地区，也实现了民主转型。第三次民主化浪潮，是人类历史上规模最大、范围最广的民主化进程，到 1995 年，全球民主国家的数量已经超过了 100 个，民主制度成为全球范围内的主流政治制度，“历史终结论”等思潮也随之兴起，认为西方的自由民主制度，已经成为人类政治制度的最终形态。

然而，第三次民主化浪潮之后，全球民主化进程并没有如“历史终结论”所预言的那样，实现持续的巩固与发展，反而出现了明显的“民主衰退”现象。如果亨廷顿还健在，会将其称为第三次回潮：从 21 世纪初开始，大量在第三次浪潮中实现民主转型的国家，纷纷陷入了转型困境，民主制度出现了不同程度的倒退，有的国家重新回到了威权统治，有的国家沦为了“竞争性威权主义”，只有少数国家成功实现了民主巩固。这一现象的原因，仍然是民主化与法治化的失衡：多数转型国家只实现了形式上的民主选举，却没有建立起实质的法治体系，无法治的民主，最终必然走向异化与衰退。

二、成功转型的共性：民主化与法治化的同步推进

在第三次民主化浪潮中，只有少数国家与地区成功实现了民主巩固，完成了现代化转型，其中最具有代表性的，是南欧的西班牙、葡萄牙，东亚的韩国、中国台湾地区。这些成功转型的案例，虽然历史文化、社会结构、转型路径各不相同，但却有着共性：在民主化转型的过程中，同步推进法治化建设，实现了民主化与法治化的协同发展，以法治框架保障民主转型的平稳推进，以民主进程赋予法治体系正当性基础，最终实现了民主制度的稳定巩固。

西班牙是第三次民主化浪潮中转型最成功的国家，其转型路径诠释了民主化与法治化同步推进的经验。1975 年，统治西班牙近 40 年的威权统治者佛朗哥去世，胡安·卡洛斯国王登基，开启了西班牙的民主化转型。当时的西班牙，面临着极为复杂的局面：佛朗哥威权政权的遗留势力仍然强大，左翼的共和派、共产党与右翼的保守派、军方势力严重对立，加泰罗尼亚、巴斯克等地区的分离主义运动日益高涨，社会矛盾极为尖锐，稍有不慎，就会陷入内战与动荡。

西班牙民主化转型的领导者，是新任首相阿道弗·苏亚雷斯，他选择的转型路径，是“法治先行，以宪法为核心构建民主制度框架，在法治框架内逐步推进民主化”。1976 年，苏亚雷斯政府推动议会通过了《政治改革法》，这部法律以佛朗哥时期的宪法为基础，明确了民主化转型的法律程序，规定了议会的选举方式、民主制度的基本原则，为民主化转型提供了合法的法律依据，避免了与威权遗留势力的彻底决裂，实现了转型的平稳起步。1977 年，西班牙举行

了 40 年来的第一次自由议会选举，苏亚雷斯领导的民主中间派联盟赢得了选举，组建了民主政府，西班牙的民主制度初步建立。

选举结束后，西班牙并没有急于推进激进的民主化改革，而是将精力放在了宪法的制定上，通过民主立法的方式，构建稳定的宪政法治框架。1978 年，西班牙议会经过多轮民主协商，通过了新的《西班牙宪法》，并经全民公投通过，正式生效。这部宪法，确立了西班牙的议会制君主立宪政体，明确了三权分立、法律至上的核心法治原则，规定了公民的基本权利与自由，妥善处理了中央与地方的关系，赋予了地方高度的自治权，同时也保障了国王的象征性地位，平衡了左翼与右翼、军方与民间、中央与地方的利益诉求，为西班牙的民主制度构建了完备的宪政法治框架。

1978 年宪法颁布之后，西班牙的民主化进程在宪法的框架内稳步推进，政党制度、选举制度、司法制度不断完善，军方势力被逐步纳入法治的约束之下，分离主义运动也在法治框架内得到了妥善处理。尽管西班牙在转型过程中，也经历了多次政府更迭、军方政变的尝试、恐怖主义袭击等挑战，但因为有着稳定的宪政法治框架，所有的政治博弈都在法律的轨道内进行，没有出现政治动荡与制度崩溃。仅仅用了不到 10 年的时间，西班牙就成功实现了民主巩固，成为了成熟的民主国家，经济也实现了快速发展，完成了现代化转型。

东亚的韩国，是第三次民主化浪潮中另一个成功转型的典型案例，其核心经验同样是民主化与法治化的同步推进。韩国在二战后独立，经历了李承晚、朴正熙、全斗焕等多任威权统治者的军事独裁统治，虽然经济实现了快速发展，成为了“亚洲四小龙”之一，但政治上始终处于威权专制状态。1987 年 6 月，韩国爆发了大规模的民主运动，也就是著名的“六月民主运动”，数百万民众走上街头，要求结束军事独裁，实现民主转型。在巨大的压力下，全斗焕指定的接班人卢泰愚发表了“6·29 宣言”，接受了民众的诉求，同意举行总统直选，修改宪法，开启了韩国的民主化转型。

韩国民主化转型的关键，是 1987 年新宪法的制定与颁布。1987 年 10 月，韩国国会经过多轮民主协商，通过了新的宪法，并经全民公投通过，正式生效。这部宪法，确立了韩国的总统制共和政体，明确规定了总统直选、任期五年、不得连任的制度，终结了军事独裁的制度基础；确立了三权分立、司法独立、宪法至上的法治原则，设立了宪法法院，拥有违宪审查权，能够对国会立法、总统行政命令进行合宪性审查，保障了法治对权力的约束作用；明确规定了公民的基本权利与自由，包括言论自由、集会结社自由、罢工自由等，为公民权利提供了法治保障。

1987 年宪法的颁布，为韩国的民主化转型构建了稳定的宪政法治框架，此后的韩国，虽然经历了多次总统更迭、政党轮替、政治风波，甚至有多位总统因腐败犯罪被判刑，但民主制度始终保持稳定，没有出现威权复辟，所有的政治博弈都在宪法与法律的框架内进行。与此同时，韩国的法治体系不断完善，司法独立得到了有效保障，权力监督与制约机制不断健全，公民权利得到了切实的保护，民主化与法治化实现了同步推进、协同发展。仅仅用了十多年的时间，韩国就成功实现了民主巩固，成为了东亚地区成熟的民主国家。

西班牙、韩国等成功转型的案例，共同揭示了第三次民主化浪潮中转型成功的共性：第一，在民主化转型的初期，就通过民主立法的方式，制定了新的宪法，构建了完备的宪政法治框架，

为民主转型划定了清晰的法律边界，确保所有的政治博弈都在法治的轨道内进行，避免了激进民粹主义的冲击与政治动荡；第二，在民主化转型的过程中，同步推进司法独立、权力制约、产权保护、公民权利保障等法治体系建设，实现了民主化与法治化的同步发展，法治为民主转型提供了稳定的秩序保障，民主为法治体系提供了正当性基础；第三，民主制度的完善是一个渐进的过程，没有追求一步到位的激进改革，而是在宪政法治框架内，逐步完善选举制度、政党制度、监督制度，实现了民主制度的稳步巩固。这些共性经验，再次印证了“法治是民主巩固的前提”的基本规律。

三、失败转型的教训：民主先行、法治滞后的转型陷阱

与西班牙、韩国等少数成功转型的案例形成鲜明对比的是，第三次民主化浪潮中的绝大多数国家，都陷入了转型陷阱，未能实现民主巩固，甚至出现了民主制度的崩溃与威权复辟。这些失败转型的案例，遍布拉丁美洲、非洲、东欧、东南亚等地区，虽然各自的历史文化、社会结构、转型背景各不相同，但却有着共同的教训：将民主化简单等同于竞争性选举，实行“民主先行、法治滞后”的转型路径，只建立了形式上的民主制度，却没有构建起与之配套的完备法治体系，最终导致民主制度异化，陷入了民粹主义泛滥、威权反弹、治理失灵的困境。

拉丁美洲是第三次民主化浪潮中转型失败的重灾区，绝大多数拉美国家，都在 80 年代推翻了军事独裁政权，建立了民主制度，举行了自由公正的选举，但最终却几乎全部陷入了转型困境，其中最具代表性的，是委内瑞拉的转型失败。委内瑞拉在 1958 年就建立了民主制度，是拉美最早实行民主制度的国家之一，拥有丰富的石油资源，曾经是拉美最富裕的国家之一。然而，委内瑞拉的民主制度，从一开始就存在着严重的缺陷：只注重选举制度的形式，却没有建立起完备的法治体系，权力没有受到有效的约束，腐败横行，贫富差距急剧扩大，石油财富被少数精英阶层垄断，普通民众的生活水平不断下降，社会矛盾日益激化。

1998 年，乌戈·查韦斯凭借民粹主义的竞选纲领，赢得了委内瑞拉总统大选。查韦斯上台后，以“人民的名义”，开启了激进的民主化改革，突破了法治的边界。他首先推动修改宪法，制定了新的《玻利瓦尔宪法》，扩大了总统的权力，延长了总统任期，取消了总统连任限制，使自己能够长期执政；随后，他以反腐败、反寡头的名义，清洗了军队、司法机关、媒体，控制了最高法院、选举委员会，使司法机关完全沦为了自己的工具，摧毁了三权分立、司法独立的法治框架；他将石油、电信、电力等关键行业的外资企业与私营企业国有化，随意没收私人财产，破坏了产权保护的法治原则；他关闭了批评自己的媒体，打压反对派，限制公民的言论自由、集会结社自由，剥夺了反对派的政治权利。

查韦斯的这些行为，都是通过全民公投、议会立法等民主程序进行的，形式上符合民主的程序，但本质上，却是以民主的名义，摧毁了法治体系，建立了个人独裁统治。在查韦斯执政期间，委内瑞拉的民主制度只剩下了选举的空壳，法治体系完全崩溃，权力不受任何约束，腐败更加严重，经济结构畸形，对石油出口的依赖度达到了 90% 以上。查韦斯去世后，他的继任者马杜罗延续了查韦斯的民粹主义路线，进一步强化个人独裁，委内瑞拉经济崩溃，通货膨胀率达到了惊人的数百万倍，大量民众陷入贫困，数百万人逃离委内瑞拉，国家陷入了严重的

政治动荡、经济危机与人道主义灾难。曾经的拉美民主典范与富裕国家，沦为了失败国家，其教训，就在于民主先行、法治滞后，没有法治约束的民粹主义民主，最终摧毁了民主制度本身。

非洲的转型失败，比拉美更为彻底。第二次世界大战之后，非洲的殖民地纷纷获得独立，绝大多数国家都照搬了西方的民主制度，建立了议会、举行了选举，但几乎所有国家的民主制度，都在短时间内崩溃，陷入了军事独裁、部族冲突、内战动荡的困境。第三次民主化浪潮之后，非洲多数国家再次举行了选举，恢复了民主制度，但仍然没有摆脱转型陷阱，其中最具代表性的是尼日利亚。尼日利亚是非洲人口最多的国家，拥有丰富的石油资源，是非洲最大的经济体之一，1960年独立后，就效仿英国建立了议会制民主制度，但仅仅两年之后，就发生了军事政变，民主制度崩溃，此后的30多年里，尼日利亚经历了多次军事政变与内战，长期处于军事独裁统治之下。

1999年，尼日利亚结束了军事独裁统治，举行了自由选举，恢复了民主制度，开启了第四次民主化转型。然而，尼日利亚的民主制度，仍然只停留在选举的形式上，没有建立起完备的法治体系。尼日利亚的选举，本质上是部族、宗教、地区之间的利益博弈，赢者通吃，输者不承认选举结果，每次选举都会引发大规模的暴力冲突；政府权力不受任何约束，腐败横行，石油财富被政治精英阶层瓜分，普通民众几乎无法享受到石油收益，贫富差距极为悬殊；司法机关完全被政府控制，没有司法独立，无法约束政府权力，也无法保障公民的基本权利；产权保护形同虚设，营商环境极差，私营经济发展严重滞后；北部地区的宗教极端主义势力日益壮大，“博科圣地”等恐怖组织不断发动恐怖袭击，国家陷入了严重的安全危机。

恢复民主制度20多年来，尼日利亚的民主制度始终没有实现巩固，治理效能极低，经济发展严重依赖石油出口，工业化水平极低，贫困率超过60%，失业率居高不下，部族冲突、宗教冲突、恐怖袭击不断，国家始终处于动荡与分裂的边缘。尼日利亚的转型失败，是非洲绝大多数国家的缩影，其核心教训在于：脱离本国的历史文化、社会结构，简单照搬西方的选举制度，却没有建立起与之配套的法治体系，没有形成统一的国家认同，民主选举最终沦为了部族博弈的工具，不仅无法实现有效的治理，反而会激化社会矛盾，引发冲突与动荡。

拉美、非洲等地区的失败转型案例，共同揭示了第三次民主化浪潮中转型失败的教训：第一，将民主化简单等同于竞争性选举，忽视了法治体系建设，形式上的民主选举，没有法治的约束与保障，最终必然走向异化，无法实现真正的民主巩固；第二，民主先行、法治滞后的转型路径，是转型失败的根源，没有法治框架的约束，民主极易被民粹主义、野心家所利用，演变为个人独裁的工具，最终导致民主制度的崩溃；第三，脱离本国的历史文化、社会结构、发展阶段，简单照搬西方的民主制度，没有建立起适配的法治体系，必然会水土不服，最终陷入转型陷阱。这些教训，再次印证了：无法治的民主，必然走向异化与崩溃。

四、二战后全球共识：法治是民主巩固的前提

20世纪三次民主化浪潮与两次回潮的历史实践，以及成功转型与失败转型的正反两方面案例，最终在全球学术界与国际社会形成了一个共识：法治是民主巩固的前提，民主化与法治化的同步推进，是民主转型成功的保障；没有法治的民主，注定是无法巩固的，最终必然走向异化、衰退甚至崩溃。

这一共识，在学术界得到了充分的理论印证。以林茨、斯蒂潘为代表的民主转型研究学者，在《民主转型与巩固的问题：南欧、南美和后共产主义欧洲》一书中，明确提出了民主巩固的五大条件：自由的市民社会、自主的政治社会、法治、可运用的国家官僚体系、制度化的经济社会，其中，法治是贯穿五大条件的基础。他们明确指出：“一个没有法治的民主制度，是不可能实现巩固的。法治不仅能够约束政府权力，保障公民的基本权利与自由，更能够为民主政治的运行提供稳定的制度框架，规范政治竞争的规则，防止民主演变为多数暴政或个人独裁。”

拉里·戴蒙德等研究民主衰退的学者，在《民主的精神》《民主衰退》等著作中，通过对全球大量转型国家的实证研究，明确指出：第三次民主化浪潮之后，大量国家出现民主衰退的核心原因，就在于法治建设的滞后。这些国家只建立了形式上的选举民主，却没有建立起完备的法治体系，司法不独立、权力不受约束、产权得不到保护、公民权利得不到保障，民主制度缺乏稳定的运行基础，最终必然出现衰退，甚至回到威权统治。

这一共识，也得到了国际社会的广泛认同。二战之后，联合国、世界银行、国际货币基金组织等国际机构，对民主与发展的认知，经历了一个从“单纯推动民主化”到“推动民主与法治协同发展”的转变。20 世纪 90 年代之前，国际社会普遍认为，只要建立了民主选举制度，就能够实现经济发展与社会进步，因此将推动全球民主化作为目标。但 90 年代之后，随着大量转型国家陷入转型陷阱，国际社会逐渐意识到，没有法治的民主，不仅无法带来发展，反而会引发动荡与危机。世界银行在 1997 年的《世界发展报告》中，明确将法治作为国家治理能力的核心指标，认为法治是经济发展、民主巩固、社会公平的前提。联合国开发计划署在《人类发展报告》中，也将法治与民主作为人类发展的核心维度，强调二者的协同发展，是实现可持续发展的保障。

20 世纪全球民主化与法治化的扩张与分化，最终留下了一条历史规律：民主与法治，是现代国家治理的两大支柱，二者相辅相成、不可分割。民主化解决的是权力的正当性问题，法治化解决的是权力的规范性问题；没有民主的法治，会沦为专制的工具；没有法治的民主，会沦为多数暴政的温床。只有实现民主化与法治化的同步推进、协同发展，才能建立起稳定、成熟、有效的民主制度，实现国家的长治久安与可持续发展。

第四节 当代困境：民主衰退与法治失灵的双向危机

进入 21 世纪，全球民主化与法治化的发展进程，遭遇了前所未有的挑战与危机。2006 年之后，全球民主发展出现了持续的衰退，自由之家发布的《自由世界报告》显示，从 2006 年到 2025 年，全球已经连续 19 年出现民主衰退，民主国家的数量不断减少，民主制度的质量持续下降。与民主衰退相伴的，是全球范围内的法治失灵：无论是西方发达国家，还是后发转型国家，司法极化、权力滥用、法律形同虚设、公民权利得不到保障等问题日益严重。民主衰退与法治失灵，形成了恶性循环，二者的协同关系出现了结构性裂痕，陷入了双向危机的困境。这一当代困境，不仅颠覆了“历史终结论”的乐观预期，更向学术界提出了全新的挑战：为什么在民主制度成为全球主流政治制度之后，会出现全球性的民主衰退与法治失灵？民主与法治的良性互动，究竟需要什么样的基础条件？

一、21 世纪西方世界的危机：民粹主义崛起与司法极化的双向冲击

西方发达国家作为民主与法治的发源地，在 21 世纪之前，一直被视为民主制度的典范与法治建设的标杆。然而，进入 21 世纪之后，尤其是 2008 年全球金融危机之后，西方发达国家相继陷入了民主衰退与法治失灵的双向危机，民主与法治的协同关系出现了结构性裂痕，成为了全球民主衰退的策源地之一。

西方世界的危机，首先表现为民粹主义崛起对代议制民主与法治体系的强烈冲击。2008 年全球金融危机之后，西方发达国家的经济增长持续低迷，贫富差距急剧扩大，中产阶级规模持续萎缩，社会矛盾日益激化。根据皮尤研究中心的数据，1979 年到 2021 年，美国最富有的 1% 人群，掌握的财富占比从 22% 上升到了 35%，而底层 50% 的人群，财富占比从 2.5% 下降到了 -0.2%，陷入了净负债状态。欧洲各国的贫富差距，也呈现出持续扩大的趋势。财富分配的严重失衡，导致普通民众对传统建制派政党、代议制民主制度、主流媒体的信任度持续下降，民粹主义思潮快速崛起。

民粹主义的特征，是将“人民”与“精英”对立起来，宣称自己代表“沉默的大多数”的意志，反对建制派精英、反对多元主义、反对全球化，主张以“人民的意志”作为最高的行为准则，挑战代议制民主的制度规则与法治体系的核心原则。2016 年，唐纳德·特朗普当选美国总统，是西方民粹主义崛起的标志性事件。特朗普在竞选中，以“让美国再次伟大”为口号，攻击华盛顿建制派、主流媒体、司法体系、跨国企业，迎合了美国白人蓝领阶层的不满情绪，赢得了大选。

特朗普上台之后，不断挑战美国的宪政法治框架，对民主与法治的协同关系造成了前所未有的冲击。在执政期间，特朗普多次攻击美国联邦最高法院、司法部、联邦调查局等司法与执法机构，将不服从自己意志的司法官员解职，试图将司法机关变为自己的工具；他多次攻击批评自己的主流媒体，将其称为“假新闻媒体”，试图限制媒体的新闻自由，挑战宪法第一修正案所保障的言论自由；他绕过国会，通过行政命令推行自己的政策，多次被联邦最高法院裁定违宪，却拒绝接受法院的裁定，挑战司法审查的权威；最严重的是，2020 年美国总统大选之后，特朗普拒绝承认自己的败选结果，不断散布“选举舞弊”的谎言，煽动支持者冲击美国国会，制造了“国会山骚乱事件”，试图推翻大选结果，颠覆美国的民主制度。

特朗普的执政，本质上是民粹主义对西方代议制民主与法治体系的挑战，它以“人民的意志”为名义，试图突破法治对权力的约束，打破代议制民主的制度规则，摧毁三权分立、司法独立、媒体自由等宪政民主的核心支柱。除了美国之外，欧洲多国的民粹主义政党也快速崛起，法国的国民联盟、意大利的兄弟党、德国的选择党、西班牙的声音党等极右翼民粹主义政党，纷纷在议会选举中获得了大量席位，甚至进入了政府，成为了欧洲政治格局中的重要力量。这些民粹主义政党，同样以“人民的名义”，攻击本国的代议制民主制度、司法体系、多元主义政策，反对欧盟一体化、反对移民、反对全球化，对欧洲的民主与法治体系造成了强烈的冲击。

与民粹主义冲击代议制民主相伴的，是西方世界的法治失灵，其核心表现是司法极化，司法机关沦为了政党意识形态博弈的工具，丧失了司法的中立性、权威性与公信力。美国是司法极化最严重的国家，美国联邦最高法院的大法官，实行终身任职制，由总统提名、参议院批准任命，其任命过程，已经完全沦为了美国两党意识形态博弈的核心战场。共和党总统倾向于提

名保守派大法官，民主党总统倾向于提名自由派大法官，参议院的两党议员，也完全按照意识形态站队，决定是否批准大法官的任命。

2016 年，共和党总统特朗普在执政的四年时间里，先后提名了三位保守派大法官，使联邦最高法院的保守派与自由派大法官的比例达到了 6:3，保守派占据了绝对优势，改变了最高法院的意识形态格局。保守派占据绝对优势的最高法院，在一系列重大案件的判决中，完全按照保守派的意识形态立场做出裁决，打破了司法中立的原则。2022 年，联邦最高法院在“多布斯诉杰克逊妇女健康组织案”中，以 5:4 的投票结果，推翻了 1973 年“罗伊诉韦德案”的判决，取消了宪法所保障的女性堕胎权，这一判决在美国引发了巨大的争议，撕裂了美国社会。除此之外，最高法院还在枪支管控、气候变化、医保政策、同性恋权利、平权行动（affirmative action）等一系列重大问题上，做出了符合保守派意识形态的判决，推翻了之前数十年形成的先例。

美国联邦最高法院的司法极化，破坏了司法的中立性与权威性，使最高法院从一个保障法治、约束权力的中立机构，沦为了政党意识形态博弈的工具。根据盖洛普民调数据，2023 年，美国民众对联邦最高法院的信任度，已经下降到了历史最低点，只有 38% 的美国人信任最高法院，超过 60% 的美国人认为最高法院存在严重的意识形态偏见。司法极化不仅导致了法治的失灵，更进一步激化了美国的社会矛盾，使民众对整个政治制度与法治体系的信任度持续下降，反过来又进一步推动了民粹主义的崛起，形成了恶性循环。

欧洲各国的司法体系，同样面临着司法极化的危机。匈牙利、波兰等中东欧国家的民粹主义政府上台后，不断修改法律，控制司法机关，削弱司法独立，使司法机关沦为了政府的工具，遭到了欧盟的多次制裁。法国、德国、意大利等西欧国家，司法机关也日益受到政党意识形态的影响，在移民、难民、气候变化、社会福利等重大问题上的判决，日益呈现出意识形态极化的特征，司法的中立性与公信力持续下降。

西方世界的民主衰退与法治失灵，本质上是民主与法治的协同关系出现了结构性裂痕：民粹主义主导的“民主意志”，不断突破法治的基本原则与制度边界，侵蚀法治的稳定性与权威性；而司法极化导致的“法治异化”，又逐渐背离了民主的核心价值与人民的根本诉求，丧失了其正当性基础。二者的失衡与对立，导致了双向危机的出现，也打破了西方民主法治模式的神话。

二、后发国家的转型困局：“竞争性威权主义”的泛滥与治理失灵

第三次民主化浪潮之后，绝大多数后发转型国家，并没有实现民主巩固，反而陷入了“竞争性威权主义”的转型困局。“竞争性威权主义”这一概念，由美国学者史蒂文·列维茨基与卢肯·韦在《民主崩溃的政治学》一书中提出，其内涵是：这些国家虽然保留了民主选举的形式，定期举行总统与议会选举，允许多党竞争，但是却没有建立起完备的法治体系，选举过程不自由、不公正，执政者控制着司法机关、媒体、选举委员会，通过打压反对派、操纵选举、限制公民自由等方式，维持自己的统治地位。这种制度，既不是真正的民主制度，也不是传统的独裁专制制度，而是一种介于民主与威权之间的“灰色地带”制度，也是当前全球多数转型国家的政治现实。

“竞争性威权主义”的泛滥，本质上是后发国家民主先行、法治滞后的必然结果，也是民主衰退在转型国家的表现。这些国家在第三次民主化浪潮中，都建立了形式上的民主制度，举行了定期选举，但是却没有建立起与之配套的法治体系，司法不独立、权力不受约束、产权得不到保护、公民权利得不到保障，民主制度缺乏稳定的法治基础，最终滑向“竞争性威权主义”。

土耳其是“竞争性威权主义”的典型代表。1923 年，土耳其共和国成立，凯末尔推行了一系列世俗化、现代化改革，效仿欧洲建立了议会制民主制度，是中东地区最早实行民主制度的国家。1980 年之后，土耳其的民主制度逐步稳定，开启了入盟谈判，被视为中东地区民主转型的典范。2003 年，埃尔多安领导的正义与发展党赢得大选，上台执政。埃尔多安执政初期，推动了一系列市场化、民主化改革，完善了法治体系，保障了公民权利，土耳其的经济实现了快速发展，民主制度也得到了进一步巩固。

然而，随着执政时间的延长，埃尔多安逐步走向了民粹主义与威权主义，不断突破法治的边界，摧毁了土耳其的民主制度。2014 年，埃尔多安当选为土耳其总统，开始扩大总统权力；2016 年，土耳其发生未遂军事政变，埃尔多安以此为借口，发动了大规模的清洗，逮捕了数万名军人、法官、检察官、记者、学者、反对派人士，关闭了上千家媒体、学校、社会组织，彻底控制了司法机关、军队、媒体；2017 年，埃尔多安推动全民公投，修改宪法，将土耳其的议会制改为总统制，取消了总理职位，极大地扩大了总统的权力，取消了总统连任限制，使总统掌握了行政权、立法权、司法权的核心权力，三权分立制度框架被摧毁。

现在的土耳其，虽然仍然定期举行总统与议会选举，允许多党竞争，保留了民主选举的形式，但是本质上已经沦为了“竞争性威权主义”国家。埃尔多安与正义与发展党，控制着司法机关、选举委员会、主流媒体，选举过程不自由、不公正，反对派受到严重的打压，无法公平地参与选举；司法机关完全沦为了埃尔多安的工具，没有司法独立，无法约束总统的权力，也无法保障公民的基本权利；言论自由、集会结社自由受到严格限制，批评政府的记者、博主、反对派人士，会被以“恐怖主义”“侮辱总统”等罪名逮捕判刑；土耳其的民主制度，已经只剩下了选举的空壳，法治体系完全崩溃，治理效能严重下降，经济陷入了严重的危机，通货膨胀率居高不下，货币大幅贬值，民众生活水平持续下降。

与土耳其类似，俄罗斯、匈牙利、波兰、菲律宾、泰国、委内瑞拉等绝大多数第三次民主化浪潮中的转型国家，都先后滑入了“竞争性威权主义”的陷阱。这些国家的共同特征是：第一，保留了民主选举的形式，定期举行选举，允许多党竞争，但是选举过程被执政者操纵，不自由、不公正，无法真正实现权力的和平更替；第二，法治体系形同虚设，司法机关被执政者控制，没有司法独立，无法约束执政者的权力，也无法保障公民的基本权利；第三，执政者通过民粹主义的宣传，以“人民的名义”，不断扩大个人权力，突破法治的边界，打压反对派，限制媒体自由与公民权利；第四，民主制度的治理效能极低，无法解决经济发展、社会公平、腐败治理等核心问题，国家陷入了经济停滞、社会动荡、腐败横行的困境。

后发国家的转型困局，再次印证了 20 世纪民主化转型的核心教训：没有法治的民主，注定是无法巩固的。形式上的民主选举，没有完备的法治体系作为支撑，不仅无法实现真正的民主，反而会为威权统治提供合法性外衣，最终沦为“竞争性威权主义”，陷入治理失灵的困境。

三、 启示：民主与法治的良性互动，需要特定的经济、社会与文化基础

21 世纪全球范围内的民主衰退与法治失灵危机，打破了“历史终结论”的乐观预期，颠覆了“只要建立了民主选举制度，法治就会自动发展，民主就会自动巩固”的错误认知。当代全球政治实践的启示在于：民主化与法治化不存在线性发展的必然路径，二者的良性互动，不是天然形成的，也不是通过简单的制度移植就能实现的，而是需要特定的经济、社会与文化基础条件。没有这些基础条件，即使照搬了西方的民主与法治制度，也无法实现二者的良性互动，最终必然会陷入民主衰退与法治失灵的困境。

第一，成熟的市场经济与平等的社会结构，是民主与法治良性互动的经济基础。从历史经验来看，凡是成功实现民主与法治良性互动的国家，无一例外都拥有成熟的市场经济体系与相对平等的社会结构。市场经济的发展，催生了平等的市场主体、多元的利益格局、独立的市民社会，为民主参与提供了社会基础，为法治建设提供了制度需求。市场经济的核心是产权保护、契约自由、公平竞争，这些需求，正是法治建设的核心内容；而市场经济所形成的多元利益格局，又会催生多元的政治参与需求，推动民主化进程的发展。同时，相对平等的社会结构，能够避免社会的严重撕裂，减少极端民粹主义的滋生土壤，为民主与法治的良性互动提供稳定的社会环境。

21 世纪西方世界的民主衰退与法治失灵，其深层根源，正是市场经济的失衡与贫富差距的持续扩大，财富不断向少数精英阶层集中，中产阶级持续萎缩，社会结构从橄榄型变为了金字塔型，社会矛盾日益激化，催生了民粹主义的崛起，冲击了民主与法治体系。而后发转型国家的转型困局，原因也在于，这些国家大多没有形成成熟的市场经济体系，经济结构单一，贫富差距极为悬殊，社会结构严重撕裂，缺乏民主与法治良性互动的经济基础与社会环境，简单的制度移植，必然水土不服。

第二，成熟的市民社会与普遍的公民意识，是民主与法治良性互动的社会基础。市民社会是独立于国家与市场之外的第三领域，包括社会组织、行业协会、社区组织、公民团体等，它是连接国家与公民的桥梁，是约束国家权力、推动公民参与、培育公民文化的载体。一个成熟的市民社会，能够为民主制度的运行提供广泛的社会参与，能够监督国家权力的运行，防止权力的滥用；同时，也能够培育公民的民主意识、法治意识、责任意识、契约精神，形成普遍的公民文化，为民主与法治的良性互动提供文化支撑。

无论是西方发达国家的民主危机，还是后发国家的转型困局，都与市民社会的衰落与公民文化的缺失直接相关。西方发达国家，公民的政治参与度持续下降，对政治制度的信任度不断降低，公民意识、责任意识、契约精神持续弱化，个人主义、极端主义、民粹主义思潮泛滥，冲击了民主与法治的制度基础。而后发转型国家，大多没有形成成熟的市民社会，社会组织发展滞后，公民缺乏参与公共事务的渠道与意识，普遍缺乏民主文化与法治信仰，民主制度与法治体系，只是少数精英阶层的制度设计，没有得到广大民众的认同与支持，自然无法实现稳定运行。

第三，全社会普遍的法治信仰与民主文化，是民主与法治良性互动的文化基础。民主与法治的制度，只有真正深入人心，成为全社会普遍的信仰与行为准则，才能真正实现稳定运行。

如果只有制度的文本，而没有与之匹配的文化支撑，制度就会沦为空壳，无法真正落地。法治信仰的核心，是全社会对法律至上原则的普遍认同，无论是掌权者还是普通民众，都自觉遵守法律，接受法律的约束，相信法律是维护自身权利、实现公平正义的核心渠道；民主文化的核心，是全社会对多元包容、理性协商、尊重少数、遵守规则的普遍认同，明白民主不仅是多数人的统治，更是对少数人权利的保护，明白政治竞争必须在规则的框架内进行，输者必须承认选举结果，赢者必须尊重反对派的权利，实现权力的和平更替。

西方世界的民主危机，本质上也是民主文化与法治信仰的危机。民粹主义的崛起，使“赢者通吃”“非黑即白”的极端主义思维，取代了多元包容、理性协商的民主文化；多数民众不再相信法律是实现公平正义的渠道，不再尊重司法机关的判决，不再认同法律至上的原则，法治信仰持续弱化。而后发转型国家的转型困局，更是因为缺乏民主文化与法治信仰的支撑。这些国家的民众，大多有着长期的威权统治历史，缺乏民主与法治的文化传统，“权大于法”“人情大于法”的传统观念根深蒂固，对民主与法治的认知，仅仅停留在选举的形式上，没有形成普遍的法治信仰与民主文化，制度移植自然无法成功。

当代全球政治实践的启示，可以归结为一点：民主化与法治化的良性互动，是经济、社会、文化、制度等多重因素共同作用的结果，不存在放之四海而皆准的固定模式，更不存在一蹴而就的转型捷径。任何国家的民主法治建设，都必须基于本国的历史文化、社会结构、发展阶段，稳步推进民主化与法治化的协同发展，培育二者良性互动的经济、社会与文化基础，才能真正实现民主的巩固与法治的完善，走出一条符合本国国情的民主法治发展道路。

本章小结

本章系统梳理了从古典时期到 21 世纪，全球范围内民主化与法治化的历史演进脉络，深入分析了不同历史阶段、不同国家模式中二者的共生形态与冲突表现，总结了正反两方面的历史经验与深刻教训，最终揭示了贯穿人类政治文明史的核心规律。

从历史演进的脉络来看，民主与法治从诞生起，便既存在共生互补的内在统一性，又潜藏着难以消解的结构性张力。古典时期的雅典与罗马，分别呈现了“民主优先、法治缺失”与“法治先行、民主融合”两种不同的实践形态，也留下了“无法治的民主必然走向多数暴政，无民主的法治必然沦为专制工具”的最初启示。近代转型时期，英国、美国、法国的三种转型路径，进一步印证了二者的核心关系：英美两国“先法治后民主”的渐进式转型，实现了二者的平稳绑定与稳定运行；法国“民主先行、法治滞后”的激进式革命，导致了近百年的动荡与反复，最终确立了“民主为体、法治为用”的现代宪政民主基本范式。

20 世纪三次民主化浪潮的全球扩张，以及成功转型与失败转型的正反案例，最终形成了全球共识：法治是民主巩固的前提，民主化与法治化的同步推进，是转型成功的根本保障。凡是实现二者同步推进的国家与地区，都成功实现了民主巩固；凡是选择民主先行、法治滞后路径的国家，大多陷入了转型陷阱，出现了民主异化、威权反弹、治理失灵的困境。

进入 21 世纪，全球范围内出现了民主衰退与法治失灵的双向危机，西方发达国家陷入了民粹主义崛起与司法极化的恶性循环，后发转型国家普遍陷入了“竞争性威权主义”的泛滥与治

理失灵。这一当代困境，进一步揭示了：民主化与法治化不在线性发展的必然路径，二者的良性互动，需要成熟的市场经济、平等的社会结构、独立的市民社会、普遍的法治信仰与民主文化等多重基础条件，不存在放之四海而皆准的模式。

本章的历史梳理与经验总结，为全书的理论建构提供了坚实的历史依据，也为中国民主法治建设提供了全球视野的历史镜鉴。接下来的第二章，将基于本章的历史经验，系统梳理民主化与法治化的核心理论脉络，深入剖析二者的内在关系，构建二者良性互动、协同发展的理论分析框架，为中国实践提供理论参考。

第二章 民主化与法治化的核心理论与内在逻辑

上一章通过对全球民主化与法治化数千年历史演进的系统梳理，揭示了一条贯穿人类政治文明史的规律：民主化与法治化的良性互动，是实现政治稳定、治理有效、社会公平的核心前提；二者的失衡、割裂与对立，必然引发政治失序、治理失灵乃至社会动荡。历史实践的反复印证，呼唤着对二者内在逻辑的系统性理论建构——民主与法治究竟在理论层面存在何种本质关联？不同理论流派对二者的认知存在何种分野？二者共生互补与张力冲突的内在逻辑是什么？全球范围内二者互动的基本模式有哪些？

本章作为全书的理论核心，将围绕上述问题展开系统性论证。首先，分别梳理民主化与法治化两大范畴的理论脉络与学术演进，厘清不同理论流派的观点、贡献与局限，确立贯穿全书的理论锚点；其次，剖析二者的内在关系，既阐释其共生互补的内在统一性，也揭示其难以消解的张力与潜在冲突，明确二者良性互动的前提；最后，基于历史实践与理论逻辑，对全球范围内民主化与法治化的互动模式进行类型化划分，总结不同模式的特征、适用条件与实践效果。本章的核心目标，是构建二者协同发展的系统理论分析框架，为全书的研究奠定理论基础，也为后续中国实践提供理论参考。

第一节 民主化的核心理论脉络与学术演进

民主化理论的演进史，本质上是人类对“谁来统治、如何统治、统治的边界在哪里”这一核心政治命题的持续探索史。从古希腊的古典民主思想，到近代资产阶级革命时期的民主理论建构，再到 20 世纪以来的经验民主理论、当代民主理论的创新发展与民主转型研究，民主化理论历经了从规范研究到经验研究、从单一范式到多元范式、从价值建构到实践落地的完整演进过程，形成了脉络清晰、流派纷呈的理论体系。不同理论流派对民主的内涵、价值目标、实现路径的差异化阐释，不仅塑造了全球民主化的实践，也决定了对民主与法治关系的认知。

一、古典民主理论：民主的价值奠基与两大思想源头

古典民主理论是现代民主化理论的思想源头，其核心贡献在于确立了民主的价值内核——人民主权，同时也形成了两大影响深远的思想分支：以洛克为代表的自由民主理论，与以卢梭

为代表的**激进民主理论**。两大分支分别奠定了现代民主理论“自由优先”与“民主至上”的两大脉络，也为后世民主与法治的共生与张力埋下了理论伏笔。

古典民主思想的最初形态，诞生于古希腊雅典的直接民主实践。柏拉图在《理想国》中对民主制度的批判，揭示了不受约束的直接民主可能演变为“多数暴政”的内在风险；而亚里士多德在《政治学》中，通过对古希腊 158 个城邦政体的比较研究，明确了民主政体的内涵——“以群众为统治者而能照顾到全邦人民公益的政体”，同时提出了民主制度必须与法治相结合的命题，认为“法治应当优于一人之治”，只有在法律的约束下，民主制度才能避免极端化，实现城邦的稳定与善治。古希腊的民主思想，不仅确立了“人民的统治”这一民主的原始定义，更首次揭示了民主与法治不可分割的内在关联，为古典民主理论奠定了思想基础。

近代古典民主理论的系统建构，伴随资产阶级革命的兴起而展开，其核心是推翻封建专制与神权统治，确立民主制度的正当性基础，形成了两大核心理论分支：

第一，以洛克为代表的**自由民主理论**，确立了“自由优先、民主受限”的核心逻辑。洛克在《政府论》中，以自然状态、自然权利、社会契约为核心逻辑，构建了自由主义民主的理论体系。他认为，人生而拥有生命权、自由权、财产权等不可剥夺的自然权利，人们为了保障这些自然权利，通过社会契约让渡部分权利给政府，建立国家；政府的权力来源于人民的授权，其核心职责是保障公民的自然权利，若政府违背这一目标，人民有权推翻它。洛克的理论，从根本上颠覆了“君权神授”的专制逻辑，确立了人民主权的原则，同时也明确了民主制度的边界——民主的目的是保障个人自由与权利，而非实现绝对的人民统治。为了防止政府权力的滥用与民主的极端化，洛克提出了立法权、行政权、对外权的分权理论，强调法律是政府权力运行的唯一准则，“无论国家采取什么形式，统治者应该以正式公布的和被接受的法律，而不是以临时的命令和未定的决议来进行统治”。

洛克的自由主义民主理论，经孟德斯鸠、麦迪逊等学者的发展与完善，形成了宪政民主理论体系。孟德斯鸠在《论法的精神》中，将洛克的分权理论发展为立法权、行政权、司法权三权分立与相互制衡的制度架构，明确提出“要防止滥用权力，就必须以权力约束权力”，为民主制度构建了法治约束框架。麦迪逊等美国联邦党人，在《联邦党人文集》中，进一步将自由主义民主理论与大国共和实践相结合，提出了“代议制民主”与“复合共和制”的理论，认为直接民主只适用于小规模城邦，而大国的民主制度必须通过代议制实现，同时通过联邦与州的纵向分权、三权分立的横向制衡，防止多数人的暴政，保障个人权利。自由主义民主理论，最终确立了现代民主制度的范式：民主是保障个人自由的工具，必须受到法治与分权制衡的严格约束，这一范式也决定了民主与法治的共生关系——法治是民主制度的保障。

第二，以卢梭为代表的**激进民主理论**，确立了“人民主权至上、公意不可分割”的核心逻辑。卢梭在《社会契约论》中，同样以自然状态、社会契约为逻辑起点，但他的核心观点与洛克形成了鲜明的分野。卢梭认为，人们通过社会契约，将自己的全部权利让渡给作为集体的共同体，形成了公意；公意是全体人民的共同意志，是国家主权的唯一来源，主权不可分割、不可转让、不可代表，只能由人民直接行使。卢梭明确反对代议制民主，认为“人民的议员不是、也不可能是人民的代表，他们只不过是人民的办事员罢了；他们并不能作出任何肯定的决定。凡是不曾为人民所亲自批准的法律，都是无效的；那根本就不是法律”。

卢梭的激进民主理论，将人民主权推到了至高无上的地位，认为公意永远是公正的，永远以公共利益为依归，不存在任何超越公意的约束，包括法律——因为法律本身就是公意的体现，是人民共同意志的制度化表达。卢梭的理论，为法国大革命提供了思想武器，也为后世的直接民主、参与式民主理论奠定了基础，但同时也潜藏着民主与法治的张力：当人民的公意成为最高的、不受任何约束的权威时，法治便只能沦为民主的附属品，甚至可能被“公意”所突破，最终导致多数暴政。法国大革命的激进实践，正是这一理论潜在风险的现实印证。

二、现代民主理论的转向：从规范民主到经验民主

19 世纪末至 20 世纪中期，伴随资本主义的成熟与代议制民主制度在西方的普遍确立，民主化理论发生了根本性的学术转向：从古典时期的**规范民主理论**，转向了**经验民主理论**；从研究“民主应该是什么”的价值建构，转向了研究“民主实际是什么”的实证分析。这一转向的标志，是熊彼特的精英民主理论与达尔的多元民主理论，二者重构了民主的程序性内涵，成为 20 世纪西方民主理论的主流范式。

精英民主理论的集大成者，是美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特，他在 1942 年出版的《资本主义、社会主义与民主》一书中，对古典民主理论进行了批判与重构。熊彼特认为，古典民主理论中“人民当家作主”、“公意是民主的核心”的理念，是一种不切实际的虚构；现实中，普通民众缺乏对公共事务的专业认知，容易受到情绪与煽动的影响，无法形成理性的、统一的公意，也不可能真正实现直接的统治。基于此，熊彼特对民主进行了全新的定义：“民主方法是为达到政治决定的一种制度上的安排，在这种安排中，某些人通过竞取人民选票而得到作出决定的权力。”

这一定义，重构了民主的内涵：民主不再是“人民的统治”，而是人民通过竞争性选举，选择政治精英来进行统治的制度安排；民主的价值，不再是实现人民主权，而是通过竞争性选举实现政治权力的和平更替；衡量一个国家是否是民主国家的核心标尺，就是是否存在自由、公正、竞争性的选举。熊彼特的精英民主理论，将民主从宏大的价值叙事，转化为可观察、可验证的程序性制度安排，完成了民主理论从规范研究到经验研究的转向，成为 20 世纪民主理论的基石。亨廷顿、李普塞特等研究民主化的学者，均以精英民主理论为核心，将竞争性选举作为民主化的标志。

但精英民主理论也存在着明显的局限：它将民主简化为选举环节，弱化了民主的实质价值与人民的主体地位，将公民的民主权利简化为每隔几年的投票权，忽视了选举之外的民主参与、民主决策、民主监督等环节，容易导致民主的“空心化”，为 20 世纪后期西方代议制民主的危机埋下了理论隐患。

多元民主理论，是罗伯特·达尔在精英民主理论的基础上，对现代民主理论的进一步完善与发展。达尔在《民主理论的前言》《多头政体：参与和反对》等经典著作中，对精英民主理论进行了修正，认为现代民主并非少数政治精英的垄断统治，而是社会多元利益集团相互博弈、相互制衡的结果。达尔认为，现代社会是一个多元分化的社会，存在着大量独立的、相互竞争的利益集团，如工会、企业协会、行业组织、环保组织等；这些多元利益集团，通过游说、竞

选、抗议等多种方式，参与政治过程，影响公共决策，制衡政府权力，防止权力被少数精英或单一集团垄断。

达尔将这种多元利益集团相互制衡的民主政体，称为“多头政体”，认为这是现代民主的现实形态。多头政体的特征包括：自由公正的选举、普遍的选举权、言论自由、结社自由、多元的信息来源、政府权力受到制度约束等。达尔的多元民主理论，弥补了精英民主理论的不足，将民主的分析视野从国家层面的选举制度，延伸到了社会层面的多元参与，拓展了民主的内涵与边界，认为民主不仅是政治领域的选举制度，更是社会领域的多元利益博弈与制衡过程。

但多元民主理论同样存在着不可忽视的局限：它默认多元利益集团之间是平等的，但现实中，特权集团、大企业等拥有更多资源的利益集团，拥有更强的政治影响力，最终导致多元民主沦为特权阶层主导的精英民主，普通民众的利益与诉求被边缘化；同时，多元利益集团的过度博弈，也可能导致政治僵局、政策碎片化、治理效能低下等问题，这也是 21 世纪西方代议制民主陷入危机的重要原因。

三、当代民主理论的发展：对程序民主的修正与超越

20 世纪后期以来，精英民主与多元民主所主导的程序民主范式，逐渐暴露出明显的缺陷：单纯的竞争性选举，无法实现真正的人民当家作主，反而导致了民主的空心化、政治的极化、资本对政治的操控等一系列问题。在此背景下，当代民主理论实现了新的发展，学者们提出了一系列新的民主理论范式，对程序民主进行修正与超越，核心包括**协商民主理论**、**参与式民主理论**，二者共同推动了民主理论从“选举中心主义”向“全过程民主”的转向。

协商民主理论，是当代民主理论的创新成果，其核心是强调民主的本质是理性的协商与对话，而非单纯的投票与竞争。协商民主理论的哲学基础，是尤尔根·哈贝马斯的交往行动理论与商谈民主理论。哈贝马斯在《在事实与规范之间》中，对自由主义民主与精英民主理论进行了批判，认为自由主义民主将民主简化为个人利益的博弈与聚合，忽视了民主的交往理性本质；真正的民主，应当是公民通过平等、理性、公开的商谈与对话，就公共事务达成共识，形成公共意志，实现公共决策的正当性。哈贝马斯认为，商谈民主实现了人权与人民主权的同源共生，公民的基本权利是商谈民主的前提，而商谈民主的过程，又赋予了法律与决策正当性，这一理论从哲学层面，揭示了民主与法治的内在统一性。

哈贝马斯的商谈民主，为协商民主理论奠定了哲学基础。美国学者詹姆斯·科恩、约书亚·阿克曼，英国学者戴维·米勒等，进一步完善了协商民主的理论体系与制度设计。科恩明确提出，协商民主是一种共同体成员通过平等、理性的协商来决定公共事务的治理形式，其核心是“协商的过程本身赋予了决策的正当性”。协商民主理论的内涵包括：第一，协商主体的平等性，所有受到决策影响的公民，都拥有平等的参与权与话语权；第二，协商过程的理性化，参与者通过摆事实、讲道理的方式进行论证，而非依靠权力、财富与煽动；第三，协商过程的公开性，所有协商内容与过程都必须公开透明，接受公众监督；第四，协商结果的共识性，通过协商达成的共识，是决策的核心依据。

协商民主理论，突破了“选举中心主义”的程序民主范式，将民主从单一的选举环节，延伸到了公共决策、社会治理、基层自治的全流程，强调民主是一个持续的、全过程的协商参与过

程，而非仅仅是每隔几年一次的投票行为。这一理论不仅弥补了程序民主的缺陷，更为全过程人民民主的理论与实践，提供了重要的理论参照。

参与式民主理论，是当代民主理论的另一重要分支，其核心是强调公民的直接参与，弥补代议制民主的不足。参与式民主理论的思想源头，是卢梭的直接民主理论与马克思的人民自治思想，其现代理论建构，始于 20 世纪 60 年代，代表人物包括卡罗尔·佩特曼、C.B.麦克弗森等学者。佩特曼在《参与和民主理论》中，对精英民主理论进行了全面批判，认为代议制民主将公民的参与权限制在选举环节，导致了公民的政治冷漠与民主的异化；真正的民主，必须通过公民的直接参与来实现，参与不仅是民主的手段，更是民主的目的本身，只有通过持续的直接参与，才能培养公民的民主意识与能力，实现人的全面发展。

参与式民主理论认为，民主不应当局限于国家层面的政治领域，更应当延伸到工作场所、社区、学校等社会生活的各个领域，实现基层的直接自治与公民参与。这一理论推动了全球范围内基层民主、社区自治、公民参与的实践发展，也丰富了民主的内涵与实现形式，与协商民主理论一起，共同推动了当代民主理论从“选举民主”向“全过程民主”的转向。

四、民主转型与巩固理论：民主化实践的理论建构

20 世纪 70 年代以来，伴随第三次民主化浪潮的全球扩张，民主化理论的研究重心，从民主的规范理论与经验分析，转向了民主转型与民主巩固的实践研究，形成了民主转型理论体系，代表人物包括塞缪尔·亨廷顿、胡安·林茨、阿尔弗雷德·斯蒂潘等学者。这一理论体系，不仅系统解释了全球民主化浪潮的动因、模式与路径，更明确了法治在民主转与巩固中的核心地位，为本书研究民主与法治的关系，提供了直接的理论支撑。

亨廷顿的第三波民主化理论，是民主转型研究的范式。亨廷顿在《第三波：20 世纪后期的民主化浪潮》中，梳理了全球范围内的三次民主化浪潮，分析了第三次民主化浪潮的核心动因、转型模式与未来前景。亨廷顿认为，第三次民主化浪潮的动因，包括威权政权的合法性危机、经济发展与中产阶级的壮大、宗教变革、外部示范效应与国际压力等；他将民主化转型分为三种模式：变革模式（威权政权自身主导的渐进改革）、置换模式（威权政权被反对派推翻）、移转模式（威权政权与反对派通过谈判实现权力交接）。

亨廷顿的贡献在于，明确了民主制度的稳定运行，必须依赖于法治的支撑。他通过对大量转型国家的实证研究发现，单纯的竞争性选举，无法实现民主的巩固；只有建立起完备的法律体系，规范政治竞争的规则，约束政府权力，保障公民的基本权利，民主制度才能实现长期稳定。亨廷顿明确指出：“在民主化的过程中，一个独立的、有权威的司法体系，是民主制度巩固的核心保障；没有法治的约束，民主极易陷入民粹主义的泥潭，最终导致威权复辟。”

林茨与斯蒂潘的民主巩固理论，是民主转型研究的集大成之作。林茨与斯蒂潘在《民主转型与巩固的问题：南欧、南美和后共产主义欧洲》一书中，通过对全球数十个转型国家的比较研究，提出了民主巩固的理论体系。他们认为，一个民主制度实现巩固，必须满足三个条件：第一，行为上，国家内所有重要的政治行为体，都不再试图推翻民主制度，或脱离民主的制度框架而行动；第二，态度上，绝大多数民众都相信民主制度是最适合本国的政治制度，即使出

现危机，也依然支持民主制度；第三，宪法上，所有的政治行为体，都必须服从民主制度所确立的法律、程序与规范。

在此基础上，林茨与斯蒂潘提出了民主巩固的**五大条件**：自由的市民社会、自主的政治社会、法治、可问责的国家官僚体系、制度化的经济社会。其中，法治是贯穿五大条件的核心基础，他们明确指出：“一个没有法治的民主制度，是不可能实现巩固的。法治不仅能够约束政府权力，保障公民的基本权利与自由，更能够为民主政治的运行提供稳定的制度框架，规范政治竞争的规则，防止民主演变为多数暴政或个人独裁。”他们通过对西班牙、韩国等成功转型国家，与俄罗斯、阿根廷等转型失败国家的比较研究发现，凡是成功实现民主巩固的国家，无一例外都在转型过程中同步推进了法治建设，构建了完备的宪政法治框架；而转型失败的国家，几乎都选择了民主先行、法治滞后的路径，最终陷入了转型陷阱。

林茨与斯蒂潘的民主巩固理论，从实践层面明确了民主与法治不可分割的内在关联，法治不再是民主制度的附属品，而是民主巩固的前提与必要条件。

第二节 法治化的核心理论脉络与学术演进

与民主化理论的演进同步，法治化理论同样历经了数千年的发展与演进，从古希腊的古典法治思想，到近代资产阶级革命时期的法治理论建构，再到现代法治理论的成熟与当代法治理论的治理转向，形成了脉络清晰、体系完整的理论体系。法治化理论的核心命题，始终围绕着“法律的本质是什么、法律的权威来源是什么、如何通过法律约束权力、保障权利”展开，不同理论流派对这些命题的差异化回答，形成了形式法治与实质法治两大脉络，也决定了对法治与民主关系的认知。

一、古典法治思想：良法善治的奠基

法治化理论的思想源头，诞生于古希腊的政治实践，其核心奠基者是亚里士多德。亚里士多德在《政治学》中，针对古希腊城邦的政体实践，首次系统提出了法治的经典定义，确立了贯穿整个法治理论史的命题。亚里士多德提出：“法治应当包含两重意义：已成立的法律获得普遍的服从，而大家所服从的法律又应该本身是制定得良好的法律。”这一定义，确立了法治的两大要件：**法律的普遍服从与法律本身是良法**，前者是法治的形式要件，后者是法治的实质要件，二者共同构成了“良法善治”的内涵。

亚里士多德的法治思想，包括三个层面：第一，法律至上原则，法律是城邦的最高权威，任何个人、任何机构都必须服从法律，即使是城邦的统治者，也不能凌驾于法律之上，“谁说应该由法律遂行其统治，这就有如说，惟独神祇和理智可以行使统治；至于谁说应该让一个个人来统治，这就在政治中混入了兽性的因素”；第二，良法原则，法律有良法与恶法之分，只有符合城邦公共利益、保障公民权利、顺应正义原则的法律，才是良法，服从恶法，并非真正的法治；第三，法治与民主的结合，只有在共和政体中，法律才能获得普遍的服从，才能实现真正的法治，而共和政体的核心，是公民的广泛参与与轮番为治，也就是民主制度。亚里士多

德的法治思想，不仅奠定了西方法治理论的基石，更首次从理论层面，揭示了法治与民主的内在关联，为后世法治理论的发展指明了方向。

古罗马时期，法治思想得到了进一步的发展，核心代表人物是西塞罗。西塞罗以斯多葛学派的自然法思想为基础，构建了自然法理论，为法治提供了哲学基础。西塞罗认为，自然法是根植于自然的、永恒不变的最高理性，是正义的本源，是衡量一切人定法的唯一标准；人定法必须符合自然法的基本原则，否则就不是真正的法律，“那些为各民族制定了邪恶和不公正的法规的人，他们所做的一切都不能称之为法律”。西塞罗的自然法理论，确立了“恶法非法”的核心原则，为良法之治提供了坚实的哲学基础；同时，他明确提出，国家是“法律的共同体”，国家的权力必须受到法律的约束，执政官是会说话的法律，法律是沉默的执政官，进一步强化了法律至上的核心原则。

西塞罗的自然法思想，与古罗马的法律实践深度融合，推动了罗马法的体系化发展。罗马法确立了私法自治、契约自由、产权保护、法律面前人人平等的核心原则，构建了体系完备、逻辑严谨的法律规范体系，不仅为古罗马的治理提供了制度支撑，更成为近代大陆法系的直接源头，为近代法治理论的发展提供了重要的制度参照。

二、近代法治理论：两大流派的分野与宪政法治的建构

17-19 世纪，伴随资产阶级革命的兴起与近代民族国家的形成，法治理论进入了系统建构的成熟阶段，形成了两大核心理论流派：**自然法学派的良法理论与实证法学派的规范法治理论**。两大流派分别从实质正义与形式规范两个维度，构建了近代法治理论的体系，同时也形成了实质法治与形式法治的理论分野。此外，哈耶克的新自由主义法治理论，也为近代法治理论的发展提供了重要补充，深刻影响了西方现代法治的实践形态。

自然法学派的良法理论，是近代资产阶级革命的思想武器，其代表人物包括格劳秀斯、霍布斯、洛克、孟德斯鸠、卢梭等学者。自然法学派坚持“恶法非法”的原则，认为自然法是永恒不变的最高法则，是正义的本源，人定法必须符合自然法的基本原则，必须以保障公民的自然权利为目标。洛克作为自然法学派的代表，在《政府论》中，将自然法与自由主义民主理论深度融合，构建了宪政法治的理论体系。洛克认为，自然法的核心内容，是保障公民的生命权、自由权、财产权等不可剥夺的自然权利；政府的权力来源于人民的授权，其核心职责就是通过法律保障公民的自然权利；法律的目的，不是废除或限制自由，而是保护和扩大自由，“哪里没有法律，哪里就没有自由”。

洛克的法治理论，包括三个层面：第一，法律至上原则，政府的一切行为都必须以法律为准则，未经法律授权，政府不得行使任何权力；第二，分权制衡原则，通过立法权、行政权、对外权的分立，防止权力的滥用，保障法律的有效实施；第三，权利保障原则，法律的目的，是保障公民的自然权利，任何侵犯公民权利的法律，都不是真正的法律。孟德斯鸠进一步发展了洛克的法治理论，将三权分立与法治深度绑定，认为只有实现立法权、行政权、司法权的相互分立与制衡，才能防止权力的滥用，保障公民的自由，实现真正的法治。卢梭则将自然法理论与人民主权理论相结合，认为法律是公意的体现，是人民共同意志的制度化表达，法律的权

威来源于人民的同意，只有经过人民亲自批准的法律，才是有效的法律，这一理论为民主立法提供了理论支撑。

自然法学派的良法理论，为近代资产阶级革命与宪政民主制度的建立，提供了思想武器，推动了近代法治体系的建立，其确立的法律至上、权力制约、权利保障等原则，成为现代法治的基石。

实证法学派的规范法治理论，是 19 世纪以来西方法治理论的另一核心流派，其代表人物包括边沁、奥斯丁、凯尔森等学者。实证法学派坚持“法律与道德相分离”的原则，反对自然法学派将法律与道德、正义绑定的观点，认为法律是国家主权者的命令，是一套独立的、自治的规范体系，法律的有效性，不取决于它是否符合道德与正义，而取决于它是否是由合法的权威制定的。奥斯丁作为分析法学派的创始人，明确提出：“法律是主权者的一般性命令，对违反命令的行为设定了制裁。”他认为，“恶法亦法”，即使是不符合道德与正义的法律，只要是主权者制定的，就仍然是有效的法律，仍然具有法律的约束力。

凯尔森的纯粹法学理论，将实证法学派的观点推向了极致。凯尔森认为，法学研究应当排除所有的道德、政治、意识形态因素，只研究法律规范本身；法律是一个由不同层级的规范构成的金字塔体系，每一个规范的效力，都来源于上一个更高层级的规范，最终的效力来源是基础规范。实证法学派的规范法治理论，推动了法律体系的规范化、体系化、科学化，为近代法律体系的完善、立法技术的提升、司法独立的实现，提供了重要的理论支撑。但同时，实证法学派将法律与道德、正义相分离，只关注法律的形式规范，不关注法律的实质内容，也为“恶法亦法”提供了理论借口，二战期间纳粹德国的法律实践，正是这一理论潜在风险的现实印证。

哈耶克的新自由主义法治理论，是 20 世纪影响最为深远的法治理论之一。哈耶克在《通往奴役之路》《自由秩序原理》等著作中，系统阐释了法治与自由的内在关系，构建了新自由主义的法治理论体系。哈耶克认为，法治是个人自由的保障，是防止政府权力滥用、避免极权主义的唯一途径。他对法治的定义是：“法治意味着政府的全部行为都受到事先确定并公布的规则的约束——这些规则使人们有可能十分确定地预见到当局在某一情况中会怎样使用它的强制权力，和根据对此的了解计划它自己的个人事务。”

哈耶克的法治理论，包括三个层面：第一，法治的目的，是保障个人自由，防止政府权力对个人自由的干预；第二，法治的要件，是法律的一般性、平等性、确定性与稳定性，法律必须是普遍适用的抽象规则，不能针对特定的个人或群体，必须保持长期稳定，为社会提供确定的预期；第三，对民主的警惕，哈耶克认为，不受法治约束的民主，必然会导致政府权力的无限扩张，最终破坏个人自由，走向极权主义。他明确指出，民主本身不是最高的价值，它只是保障个人自由的工具，必须受到法治的严格约束。哈耶克的法治理论，深刻影响了 20 世纪后期西方的新自由主义改革与法治实践，也进一步强化了“法治优先、约束民主”的理论脉络。

三、现代法治理论：形式法治与实质法治的融合发展

20 世纪以来，经历了二战期间纳粹德国的法治灾难，西方法治理论实现了新的发展，学者们开始反思实证法学派“恶法亦法”的理论缺陷，推动了形式法治与实质法治的融合发展，

形成了一系列经典的现代法治理论范式，代表人物包括朗·富勒、赫伯特·哈特、约瑟夫·拉兹、罗纳德·德沃金等学者。

富勒的法治八原则，是现代形式法治理论的集大成之作。富勒在《法律的道德性》一书中，对实证法学派“法律与道德相分离”的观点进行了批判，提出了“法律的内在道德”理论。富勒认为，法律必须具备内在的道德性，才能成为真正的法律，缺乏这种内在道德的法律，根本就不能称之为法律。他提出了法治的八大原则，也就是法律的内在道德：第一，法律的一般性，法律必须是普遍适用的规则，不能针对特定个人；第二，法律的公开性，法律必须向公众公布，让所有人都知晓法律的内容；第三，法律的非溯及既往性，法律不能用今天的规则去惩罚昨天的行为；第四，法律的清晰性，法律必须清晰明确，不能模糊不清、模棱两可；第五，法律的无矛盾性，法律之间不能相互冲突；第六，法律的可遵守性，法律不能要求人们做不可能做到的事情；第七，法律的稳定性，法律必须保持稳定，不能频繁修改；第八，官方行为与法律的一致性，政府官员的行为必须符合法律的规定，不能凌驾于法律之上。

富勒的法治八原则，确立了现代法治的形式要件，为衡量一个国家是否实现法治，提供了清晰的、可验证的标尺，成为现代法治理论的范式。同时，富勒的理论也实现了形式法治与实质法治的初步融合，他所提出的法律的内在道德，本身就是一种价值追求，突破了实证法学派法律与道德分离的局限。

拉兹的法治理论，是现代实证主义法治理论的代表。拉兹在《法律的权威》一书中，进一步发展了实证主义法治理论，提出了法治的八大基本原则，包括：法律必须是可预期的、公开的和明确的；法律必须是相对稳定的；特别法的制定必须受到公开的、稳定的、明确的一般规则的指导；司法独立必须得到保障；必须遵守自然正义原则；法院应当拥有对其他原则实施的审查权；法院应当容易被接近；不能允许犯罪预防机构利用自由裁量权歪曲法律。

拉兹坚持实证主义的核心立场，认为法治是法律的内在美德，而非道德价值，法治的核心作用是约束政府权力，保障公民的自由，避免法律沦为权力的工具。他明确指出，法治本身不是终极价值，它只是一种工具性价值，“如果法律是恶法，那么法治的实现，只会加剧它所带来的危害”。拉兹的理论，进一步完善了现代形式法治理论体系，同时也明确了形式法治的局限，为实质法治理论的发展留下了空间。

德沃金的权利法治理论，是现代实质法治理论的代表。德沃金在《认真对待权利》《法律帝国》等著作中，对实证法学派的规则理论进行了全面批判，提出了“权利是法治的核心”的实质法治理论。德沃金认为，法律不仅包括明确的规则，还包括原则和政策；法律的目的，是保障公民的个人权利，这些权利是先于法律而存在的，是法律必须尊重和保障的，即使是多数人的意志，也不能侵犯公民的基本权利。

德沃金的实质法治理论，包括两个层面：第一，“认真对待权利”，公民的个人权利是法治的基石，司法机关的核心职责，就是通过法律解释，保障公民的基本权利，即使是立法机关通过的法律，也不能侵犯公民的基本权利；第二，“整体性法律”，法律是一个整体性的体系，法官在裁判案件时，不仅要依据法律规则，还要依据法律原则与政治道德，通过建构性解释，实现法律的整体性与正义性。德沃金的权利法治理论，将权利保障作为法治的核心目标，推动了

现代法治理论从形式法治向实质法治的转向，也为司法审查保障公民权利、约束民主多数意志，提供了核心理论支撑。

四、当代法治与发展理论：从规范研究到治理转向

20 世纪后期以来，伴随第三次民主化浪潮的全球扩张与国家治理理论的兴起，法治理论的研究重心，从纯粹的法哲学规范研究，转向了法治与国家治理、经济发展、民主转型的关联研究，形成了当代法治与发展理论。这一理论转向，使法治从纯粹的法律领域，延伸到了国家治理、经济发展、社会建设的全领域，成为衡量国家治理现代化水平的核心指标，也为本书研究民主与法治的协同发展，提供了重要的理论支撑。

当代法治与发展理论的共识是：法治是经济发展、社会公平、民主巩固的前提与制度保障。世界银行在 1997 年的《世界发展报告：变革世界中的国家》中，首次将法治作为国家治理能力的六大核心指标之一，明确提出：“一个有效的国家，必须建立在法治的基础之上，只有通过法律约束政府权力，保障产权与契约自由，才能实现经济的可持续发展与社会的稳定。”此后，世界银行每年发布的《全球治理指标报告》，都将法治作为核心评估维度，包括产权保护、司法独立、合同执行、犯罪率、政府权力的法律约束等具体指标，对全球各国的法治发展水平进行系统评估。

联合国开发计划署在《人类发展报告》中，也将法治作为人类发展的核心维度，明确提出：“法治不仅是保障人权与基本自由的核心工具，更是实现可持续发展、消除贫困、减少不平等的核心前提。没有法治，就没有公平正义，就没有可持续的人类发展。”同时，联合国的相关研究也明确指出，法治与民主是相辅相成的，只有实现二者的协同发展，才能实现真正的善治；没有法治的民主，无法实现可持续的发展；没有民主的法治，无法保障人民的主体地位。

学术界围绕法治与发展的关系，也进行了大量的实证研究，形成了一系列核心共识：第一，完善的法治体系，是市场经济健康发展的核心前提，只有通过法律保护产权、执行合同、维护公平竞争的市场秩序，才能降低交易成本，激发市场活力，实现经济的可持续发展；第二，法治是民主巩固的核心条件，只有建立起独立的司法体系、完善的权力约束机制、有效的权利保障体系，民主制度才能实现长期稳定，避免威权复辟；第三，法治是社会公平正义的核心保障，只有通过法律保障所有公民的平等权利，化解社会矛盾，缩小贫富差距，才能实现社会的和谐稳定。

当代法治与发展理论，突破了传统法治理论的纯粹规范研究，将法治与国家治理、经济发展、民主转型深度融合，拓展了法治理论的研究边界，也为本书研究民主化与法治化的协同发展，提供了重要的理论与实证支撑。

第三节 民主化与法治化的内在关系

在前两节分别梳理民主化与法治化核心理论脉络的基础上，本节将深入剖析二者的内在关系，这是全书的核心，也是贯穿全书的主线。从历史实践与理论逻辑来看，民主化与法治化并非相互独立、彼此割裂的两个体系，也不是简单的“谁决定谁”的线性关系，而是存在着共生互

补的内在统一性、难以消解的张力与潜在冲突的双重关系。二者的良性互动，是现代政治文明的核心标志，是国家治理现代化的核心路径；而二者的失衡、割裂与对立，必然引发政治危机与治理失灵。

本节将从四个维度，系统阐释二者的内在关系：第一，共生互补的内在统一性，明确二者不可分割的内在关联；第二，内在张力与潜在冲突，揭示二者平衡的难点与风险；第三，二者良性互动的前提，明确实现二者协同发展的基础条件；第四，全球视野下的互动模式分类，对不同国家的实践模式进行类型化分析，为后续中国实践提供参照。

一、共生互补的内在统一性

民主化与法治化的内在统一性，根植于现代政治文明的核心逻辑，二者具有共同的价值基础，承担着互补功能，形成了同源共生、相互支撑、不可分割的整体。没有民主的法治，必然沦为专制的工具；没有法治的民主，必然走向多数暴政与自我毁灭。二者的共生互补性，集中体现为两个层面。

（一）民主为法治提供正当性基础、价值引领与实践动力

法治的生命力，来源于其正当性，而民主正是法治正当性的来源，同时也为法治建设提供了价值引领与实践动力，没有民主的支撑，法治就会丧失其灵魂与生命力，沦为单纯的权力管控工具。

第一，民主为法治提供正当性基础。现代法治的前提，是法律获得全社会的普遍服从，而法律之所以能够获得普遍服从，不在于国家的强制力，而在于法律本身具有正当性——法律是全体人民共同意志的体现，是人民通过民主程序制定的，反映了人民的共同利益与诉求。卢梭在《社会契约论》中明确指出：“法律是公意的行为。”只有经过民主立法程序制定的法律，才能获得人民的认同与自觉遵守，才能真正树立起法律的权威。如果法律是由少数统治者单方面制定的，只反映少数人的利益，那么它就不具备正当性，只能依靠暴力强制推行，这种“法治”，本质上是专制统治的工具，也就是我们常说的“刀制”，而非现代意义上的“水治”。

民主立法是良法的前提。亚里士多德提出的良法善治，核心是法律本身必须是良好的法律，而判断法律是否良好的标准，就是它是否符合公共利益，是否保障公民的基本权利。只有通过民主的立法程序，充分听取所有利益相关方的意见，平衡不同群体的利益诉求，才能制定出符合公共利益、获得广泛认同的良法。缺乏民主参与的立法，必然会沦为少数利益集团维护自身特权的工具，最终形成恶法，从根本上背离法治的目标。

第二，民主为法治提供价值引领。法治本身不是终极目的，而是实现人民当家作主、保障公民权利、促进人的全面发展的工具。民主的核心价值——人民主权、公民权利、公平正义，为法治建设指明了根本方向，确保法治建设始终围绕人民的根本利益展开，避免法治偏离其价值目标，沦为单纯的管控工具。

现代法治的目标，是保障公民的基本权利，而这一目标，正是民主价值的核心要求。民主强调人民是国家的主人，国家的一切权力来源于人民，其最终目的是保障公民的权利与自由；而法治，正是通过制度化的方式，将公民的权利固定下来，为其提供保障。没有民主的价值引

领，法治就会失去其价值归宿，甚至可能异化为侵犯公民权利的工具——历史上的专制政权，也会制定完备的法律体系，但其法律的核心目的，是维护专制统治，而非保障公民权利，这种法治，与现代法治的核心价值完全背道而驰。

第三，民主为法治的有效运行提供实践动力与监督保障。法治的生命在于实施，再好的法律，如果不能得到有效执行，也只能是一纸空文。而法律的有效实施，离不开民主的监督与推动。民主监督是法治实施的动力，公民通过民主参与、民主监督，对立法、执法、司法的全过程进行监督，能够有效防止权力滥用、执法不严、司法不公等问题，推动法律的有效实施。

在执法环节，公民通过民主监督，能够规范行政执法行为，防止选择性执法、运动式执法、滥用行政权力等问题，推动政府依法行政；在司法环节，人民陪审员、人民监督员等司法民主制度，能够保障司法的公正性与公信力，防止司法腐败与司法专断；在守法环节，只有当公民真正参与了法律的制定，认同法律的正当性，才会自觉遵守法律，形成全社会尊法学法守法用法的法治氛围，为法治的实施提供社会基础。

（二）法治为民主提供制度边界、运行保障与秩序支撑

民主制度的稳定运行，离不开法治的支撑与保障。没有法治的约束，民主就会陷入无序、混乱与极端化，最终走向自我毁灭。法治为民主划定了不可逾越的制度边界，构建了稳定的运行框架，提供了可靠的秩序支撑，是民主制度长期稳定运行的保障。

第一，法治为民主划定了不可逾越的制度边界，防止民主走向多数暴政。民主的逻辑，是少数服从多数，多数人的意志具有最终效力。但如果没有法治的约束，多数人的意志就会成为不受任何限制的绝对权威，最终演变为“多数人的暴政”，侵犯少数群体的基本权利，甚至摧毁民主制度本身。苏格拉底之死、法国大革命的恐怖统治、希特勒通过民主选举上台建立法西斯专政，都是不受法治约束的民主走向极端的典型案例。

法治为民主划定的核心边界，就是公民的基本权利与自由。通过宪法和法律，明确规定公民的生命权、自由权、财产权、言论自由、宗教信仰自由等基本权利，这些权利是不可剥夺、不可侵犯的，即使是多数人的意志，也不能通过民主程序侵犯公民的基本权利。同时，法治通过分权制衡的制度架构，实现立法权、行政权、司法权的相互分立与制衡，防止民主选举产生的权力走向专制与独裁。司法审查制度，正是法治约束民主的核心制度设计——非民选的司法机关，有权对民选立法机关通过的法律进行合宪性审查，撤销侵犯公民基本权利、违背宪法原则的法律，从而防止多数暴政的出现。

第二，法治为民主构建了稳定的运行框架，规范了民主的运行程序。民主不是无序的群众运动，而是一套制度化、程序化的政治过程，从民主选举、民主决策、民主管理到民主监督，每一个环节都必须有明确的规则与程序，而这些规则与程序，正是由法律来确立的。

在民主选举环节，法律明确规定了选举的原则、程序、规则，保障选举的自由、公正、透明，规范政治竞争的行为，防止贿选、操纵选举等违法行为，确保政治权力的和平更替；在民主决策环节，法律明确规定了重大决策的民主程序，包括公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等，确保决策的科学性与正当性；在民主管理环节，法律明确规定了基层群众自治、社会组织管理的制度框架，保障公民有序参与社会治理；在民主监督环节，法

律明确规定了民主监督的渠道、方式与保障机制，确保公民的监督权得到有效落实。没有法治确立的程序与规则，民主就会陷入无序的混乱，沦为民粹主义的狂欢，无法实现其核心目标。

第三，法治为民主提供了稳定的秩序支撑，保障民主制度的长期稳定运行。民主制度的运行，需要稳定的政治秩序与社会环境，而法治正是维护社会秩序、化解社会矛盾的核心工具。民主的过程，是不同利益群体博弈、协商、妥协的过程，必然会产生矛盾与冲突，而法治，为这些矛盾与冲突的化解，提供了制度化、规范化的渠道。通过法律诉讼、调解、仲裁等多元化纠纷解决机制，能够将社会矛盾纳入法治的轨道内化解，避免矛盾激化引发社会动荡，为民主制度的运行提供稳定的社会环境。

同时，法治能够保障民主制度的连续性与稳定性。民主制度的核心特征之一，是政治权力的周期性更替，而法治能够确保权力更替过程的平稳有序，不会因为政府的更迭、领导人的变动，导致政治制度的颠覆与社会秩序的混乱。法律具有长期的稳定性，不会因为短期的民意波动、政治变动而随意修改，能够为民主制度提供长期稳定的制度框架，确保民主制度长期巩固。

（三）同源共生的哲学本质：哈贝马斯的商谈理论

从哲学层面来看，民主化与法治化的内在统一性，最深刻的论证来自哈贝马斯的交往行动理论与商谈民主理论。哈贝马斯认为，民主与法治并非谁决定谁的关系，而是**同源共生、相互建构**的关系，二者都来源于交往理性，都是为了实现主体间的平等交往与理性共识。

哈贝马斯认为，现代社会的核心问题，是合法性危机，而解决合法性危机的唯一途径，是通过平等、理性的商谈，形成主体间的共识。民主，就是保障公民平等参与公共商谈的制度安排；而法治，就是将商谈形成的共识，转化为具有普遍约束力的法律规范，保障商谈过程的平等与自由。二者是同一枚硬币的两面，不可分割：没有民主的商谈过程，法律就失去了正当性来源；没有法治的制度保障，商谈过程就无法有序进行，形成的共识也无法得到有效落实。

哈贝马斯的商谈理论，从哲学层面揭示了民主化与法治化的同源共生本质，打破了“民主优先”还是“法治优先”的无谓争论，明确了二者是相互建构、不可分割的有机整体，为二者的良性互动与协同发展，提供了坚实的哲学基础。

二、内在张力与潜在冲突

民主化与法治化虽然具有内在的共生统一性，但二者的核心逻辑、运行规律与价值偏好，存在着本质的差异，这就决定了二者之间必然存在着难以消解的内在张力与潜在冲突。这种张力与冲突，并非偶然的实践偏差，而是内生于二者的本质逻辑之中，贯穿于民主与法治发展的全过程。历史实践反复证明，能否妥善处理二者的内在张力，平衡二者的关系，直接决定了民主与法治的发展走向。二者的内在张力，集中体现为三个层面。

（一）民主的意志至上性与法治的规则至上性的冲突

二者最本质的张力，来源于核心逻辑的根本对立：民主的核心逻辑，是**人民意志至上**，多数人的意志是最高政治权威，具有最终的决定权；而法治的核心逻辑，是**法律规则至上**，宪

法和法律是最高的权威，任何个人、任何机构、任何意志，都必须服从法律的约束，即使是多数人的意志，也不能突破法律的边界。

这一冲突体现为两个方面的风险：第一，民粹主义民主对法治中立性与权威性的冲击。当民主的意志至上逻辑走向极端时，就会演变为民粹主义——宣称自己代表“人民的意志”，将人民的意志置于法律之上，认为“人民的意志”可以突破任何法律规则的约束，甚至可以随意修改、废除法律。在这种情况下，法治的中立性、稳定性与权威性会受到严重侵蚀，法律沦为政治斗争的工具，导致法治的崩溃。

历史与现实中，这样的案例比比皆是：法国大革命期间，雅各宾派以“人民公意”的名义，彻底抛弃了法治原则，实行恐怖统治，不经合法审判就将大量“反革命分子”送上断头台；委内瑞拉的查韦斯，以“人民的名义”，通过全民公投修改宪法，扩大个人权力，清洗司法机关，彻底摧毁了三权分立的法治框架，导致民主制度的异化与崩溃；21世纪以来，西方多国的民粹主义政党崛起，不断以“人民的意志”为借口，挑战司法独立、媒体自由等法治原则，冲击宪政法治框架，引发了严重的民主衰退与法治失灵危机。

第二，司法审查的“反多数难题”，也就是法治对民主多数意志的侵蚀。与民粹主义冲击法治相反，当法治的规则至上逻辑走向极端时，就会出现司法权对民主立法权的过度干预，形成“司法专制”，侵蚀民主的核心价值。现代法治体系中，司法机关拥有违宪审查权，有权撤销民选立法机关通过的法律，这一制度设计的初衷，是防止多数暴政，保障公民的基本权利。但如果司法机关过度使用这一权力，以自己的意识形态判断，取代民选立法机关的民主决策，就会形成“司法专制”，违背“人民当家作主”的民主核心原则。

这一“反多数难题”，是西方宪政理论中长期争论的核心问题。最典型的案例，就是美国联邦最高法院的司法极化：2022年，保守派占据绝对优势的最高法院，在“多布斯案”中推翻了“罗伊诉韦德案”的判决，取消了宪法保障的女性堕胎权。这一判决，直接推翻了美国民选国会与各州议会长期以来形成的立法共识，违背了美国多数民众的意愿，本质上是非民选（unelected）的大法官，用自己的意识形态，取代了民选机构的民主决策，引发了美国社会的撕裂。这种过度的司法能动主义，本质上是法治对民主的侵蚀，同样会破坏民主与法治的平衡，动摇民主制度的正当性基础。

（二）民主的短期变动性与法治的长期稳定性的内在矛盾

二者的第二重张力，来源于运行规律的差异：民主具有天然的短期性与变动性，而法治的核心功能，是提供长期的稳定性与可预期性，二者的运行规律存在着天然的矛盾。

民主的运行，以周期性的选举为节点，选民的意愿会随着经济形势、社会事件、舆论导向的变化而快速变动，具有极强的短期性与波动性。民选的政治家为了赢得选举，往往会迎合短期的民意波动，制定出符合短期民意、但违背长期发展规律与法治原则的政策，甚至为了短期的政治利益，修改既定的法律规则，破坏法律的稳定性。而法治的核心要求，是法律必须保持长期的稳定性与连续性，不能频繁修改、随意变动，只有这样，才能为社会提供稳定的预期，降低社会运行成本，实现长期的稳定发展。

这一矛盾，在民主实践中普遍存在：民选政府为了迎合选民，往往会推出超出财政能力的高福利政策，导致政府债务高企，最终引发财政危机与经济危机；为了迎合民粹主义情绪，出台贸易保护主义、排外主义的政策，违背市场经济的法律规则；为了短期的政治利益，频繁修改宪法与法律，破坏法律的稳定性与权威性。这些行为，本质上是民主的短期性，对法治的稳定性的冲击，最终不仅会破坏法治体系，也会损害国家的长期发展利益。

同时，民主的周期性更替，也会对法治的连续性造成冲击。新的政府上台后，往往会推翻前任政府的政策与立法，推行自己的政治主张，导致政策与法律的频繁变动，破坏法治的连续性与稳定性。而法治的核心功能，正是超越政治周期，为国家发展提供长期稳定的制度框架，二者之间的矛盾，始终是民主与法治平衡的难点。

（三）民主的实质平等追求与法治的形式平等原则的价值张力

二者的第三重张力，来源于价值偏好的本质差异：民主的核心价值追求，是**实质平等与结果公平**，强调通过民主的方式，重新分配社会资源，缩小贫富差距，实现社会的实质公平；而法治的核心原则，是**形式平等与程序正义**，强调法律面前人人平等，对所有公民的权利予以平等保护，反对以“实质公平”的名义，侵犯公民的合法财产权与平等权。

民主的逻辑，是多数人的意志决定社会资源的分配，当社会贫富差距过大时，多数低收入群体，必然会通过民主程序，要求对高收入群体征收高额税收，重新分配社会财富，实现结果的公平。这种对实质平等的追求，是民主的天然属性，也是实现社会公平的重要途径。但如果这种追求走向极端，就会突破法治的边界，以“多数人的意志”，侵犯少数群体的合法财产权，违背法治的形式平等原则。

而法治的逻辑，是强调所有公民在法律面前一律平等，公民的合法财产权受到法律的严格保护，即使是多数人的意志，也不能随意剥夺公民的合法财产。法治所追求的，是程序上的平等、机会上的平等，而非结果上的平等。这种形式平等原则，是市场经济的核心基础，也是保障个人自由的核心前提，但如果走向极端，就会固化社会的贫富差距，导致社会的两极分化，最终引发民粹主义的崛起，冲击民主制度本身。

这一价值张力，贯穿于现代政治的全过程：左翼政党往往通过民主程序，推动高税收、高福利的政策，追求实质平等，却常常被指责侵犯产权、违背法治原则；右翼政党往往强调法治对产权的保护，坚持形式平等，却常常被指责维护富人利益、加剧社会不公。二者的平衡，始终是现代政治与法治建设的核心难题。

三、二者良性互动的核心前提

民主化与法治化的共生统一性，为二者的良性互动提供了理论可能；而二者的内在张力与潜在冲突，又决定了二者的良性互动，不是天然形成的，而是需要一系列的前提条件。历史实践反复证明，只有具备了这些前提条件，才能实现二者的平衡与协同发展；缺乏这些前提条件，二者要么陷入民主冲击法治的民粹主义陷阱，要么陷入法治压制民主的司法专制困境，最终导致二者的失衡与崩溃。

基于历史经验与理论逻辑，二者良性互动的前提，包括四个层面，分别构成了经济基础、制度基础、社会基础与文化基础，四者相辅相成，缺一不可。

（一）规范的市场经济与平等的市场主体：经济基础

民主化与法治化作为上层建筑的组成部分，其良性互动，必须建立在成熟的市场经济基础之上。规范的市场经济，是二者良性互动的经济前提。

首先，市场经济的发展，催生了平等的市场主体与多元的利益格局，为民主与法治的发展提供了社会动力。市场经济的核心，是等价交换、自由竞争，它天然要求所有市场主体地位平等、机会平等，反对特权与垄断，这种平等的诉求，正是民主与法治的核心价值基础。同时，市场经济的发展，催生了多元的利益群体，如企业家群体、中产阶级、工人阶级等，这些多元的利益群体，有着不同的利益诉求，必然要求通过民主的渠道参与政治过程，表达自身的利益诉求，同时要求通过法治的方式，保障自身的合法权益，规范政府的权力边界，这就为民主与法治的发展，提供了持续的社会动力。

其次，市场经济的发展，为民主与法治的良性互动，提供了稳定的社会结构。市场经济的成熟发展，必然会催生一个庞大的中产阶级，形成橄榄型的社会结构。中产阶级是社会稳定的核心支柱，他们既反对以民粹主义的名义剥夺私有财产，也反对以专制的名义侵犯个人自由，天然支持民主与法治的平衡发展，是防止民主走向民粹主义、法治走向专制主义的核心社会力量。历史实践证明，凡是中产阶级占主体的国家，民主与法治的发展都相对平稳，二者的平衡度更高；而缺乏成熟中产阶级的国家，往往容易陷入民粹主义与威权主义的反复交替，民主与法治的平衡极易被打破。

最后，市场经济的核心需求，是产权保护、契约自由、公平竞争，这些需求，既是法治建设的核心内容，也是民主制度的重要目标，能够推动民主与法治的协同发展。市场经济的健康发展，既需要通过民主立法，完善市场经济法律体系，也需要通过法治建设，规范政府与市场的边界，保障市场主体的合法权益，这就形成了民主与法治协同发展的内在动力，推动二者同步推进、相互支撑。

（二）分权制衡的制度架构与权力监督体系：制度基础

民主化与法治化的良性互动，必须建立在完善的制度架构之上，而这一制度架构的核心，就是**分权制衡的权力结构与全链条的权力监督体系**。只有通过制度设计，实现权力的分立与制衡，才能既防止民主权力的滥用，也防止司法权力的专断，实现民主与法治的制度平衡。

分权制衡的制度架构，核心包括两个层面：第一，横向的三权分立与制衡，也就是立法权、行政权、司法权的相互分立、相互制约、相互配合。立法权由民选的议会行使，承担民主立法的核心职能，体现人民的意志；行政权由政府行使，负责法律的执行与国家的日常管理；司法权由独立的司法机关行使，负责法律的适用与纠纷的解决，承担违宪审查的职能，保障宪法与法律的实施。三权之间的相互制衡，既能够防止民选的立法机关与行政机关，以“人民意志”的名义突破法治的边界，也能够防止司法机关以“法治”的名义，过度干预民主决策，侵蚀民主的核心价值，实现民主与法治的制度平衡。

第二，纵向的分权与制衡，也就是中央与地方之间的合理分权。合理的纵向分权，能够避免权力的过度集中，防止中央层面的权力滥用，同时也能够为地方民主与法治建设提供空间，推动基层民主与基层法治的协同发展，实现民主与法治在不同层级的良性互动。

除了分权制衡的制度架构，全链条的权力监督体系，也是二者良性互动的重要制度前提。构建党内监督、人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督协同发力的大监督格局，既能够监督民主选举产生的权力，防止其滥用与异化，也能够监督司法权力，防止司法腐败与司法专断，确保民主与法治都在正确的轨道上运行。

（三）成熟的市民社会与普遍的公民意识：社会基础

民主化与法治化的良性互动，不仅需要完善的制度架构，更需要坚实的社会基础，这一社会基础的核心，就是**成熟的市民社会与普遍的公民意识**。制度是表层的框架，而市民社会与公民意识，是制度能够有效运行的深层土壤。没有成熟的市民社会，民主就会失去广泛的参与主体；没有普遍的公民意识，民主与法治的制度，就只能是一纸空文，无法真正落地。

市民社会，是独立于国家与市场之外的第三领域，包括社会组织、行业协会、社区组织、公民团体、公益组织等。成熟的市民社会，是连接国家与公民的桥梁，是民主与法治良性互动的核心社会载体。首先，市民社会是公民民主参与的重要平台，通过社会组织，公民能够有序参与公共事务、表达利益诉求、监督政府权力，弥补代议制民主的不足，推动民主从选举环节向全过程延伸；其次，市民社会是法治实施的重要社会力量，社会组织能够推动法治宣传、提供法律援助、监督执法司法行为，推动法律的有效实施，培育全社会的法治氛围；最后，成熟的市民社会，能够平衡国家权力，防止国家权力的过度扩张，同时也能够遏制民粹主义的泛滥，引导公民理性参与政治，为民主与法治的平衡发展，提供稳定的社会支撑。

与市民社会相配套的，是普遍的公民意识。公民意识的核心，包括三个层面：第一，主体意识，也就是公民认识到自己是国家的主人，拥有参与公共事务的权利与义务，具备民主参与的意识与能力；第二，权利与义务意识，公民既清楚自己享有的基本权利，懂得通过法律渠道维护自身的合法权益，也清楚自己应当承担的法定义务，自觉遵守法律，尊重他人的权利；第三，理性包容的意识，公民能够理性看待不同的意见与利益诉求，尊重少数群体的权利，遵守民主的规则与法治的程序，明白民主不仅是多数人的统治，更是对少数人权利的保护，拒绝极端化、情绪化的民粹主义思维。

只有当全社会形成了普遍的公民意识，民主制度才能真正有效运行，法治原则才能真正深入人心，民主与法治的良性互动，才有坚实的社会文化土壤。缺乏公民意识的社会，即使照搬了最完善的民主与法治制度，也无法实现二者的良性互动，最终要么陷入民粹主义的混乱，要么回到威权专制的老路。

（四）全社会普遍的法治信仰与民主文化：文化基础

民主化与法治化的良性互动，最深层的支撑，是全社会普遍的法治信仰与民主文化。制度的生命力，在于其背后的文化支撑，只有当民主与法治，从外在的制度约束，转化为全社会内在的价值信仰与行为习惯，二者的良性互动，才能真正实现长期稳定。

法治信仰的核心，是全社会对法律至上原则的普遍认同。无论是掌权者还是普通民众，都发自内心地认同法律的最高权威，相信法律是维护自身权利、实现公平正义的核心渠道，自觉遵守法律，接受法律的约束，即使法律对自己不利，也依然尊重法律的效力。尤其是掌握权力的政治家与官员，必须树立坚定的法治信仰，自觉将权力关进制度的笼子里，在宪法和法律的范围内行使权力，绝不以“人民的意志”为借口，突破法律的边界。没有全社会普遍的法治信仰，即使有再完善的法律体系，也无法实现真正的法治，法律只会沦为一纸空文，民主与法治的平衡，自然也无从谈起。

民主文化的核心，是全社会对多元包容、理性协商、尊重规则、权责对等的普遍认同。民主文化反对“赢者通吃”的零和博弈，主张不同利益群体之间的平等协商、相互妥协；反对非黑即白的极端化思维，主张多元包容、尊重差异；反对权力的无限扩张，主张权责对等、监督制约；反对无序的群众运动，主张遵守既定的规则与程序。只有当民主文化深入人心，民主制度才能避免走向民粹主义的极端，才能在法治的框架内有序运行，实现与法治的良性互动。

法治信仰与民主文化，是相辅相成、有机统一的。法治信仰，是民主文化的底线保障，它要求民主的运行必须遵守法律的规则；民主文化，是法治信仰的价值引领，它要求法治的建设必须围绕人民的利益，保障公民的权利。二者的融合，构成了现代政治文明的文化内核，也是民主化与法治化良性互动的最深层、最持久的支撑。

四、全球视野下的互动模式分类

基于历史实践与本节的理论逻辑，我们可以将全球范围内民主化与法治化的互动模式，划分为三种基本类型：**先法治后民主模式**、**民主与法治同步推进模式**、**民主先行法治滞后模式**。三种模式分别对应不同的历史条件、转型路径与实践效果，其核心差异，就在于民主化与法治化的时序安排、平衡关系与协同程度。通过对三种模式的类型化分析，我们能够更清晰地把握二者互动的实践规律，为后续中国实践提供全球视野的参照。

（一）先法治后民主模式

先法治后民主模式，是指在民主化转型之前，已经形成了成熟的法治传统与完备的宪政法治框架，再通过渐进式的改革，逐步扩大民主参与，推进民主化进程，最终实现民主与法治的平稳绑定。这一模式的典型代表，是英国与美国，也是转型最为平稳、民主巩固程度最高的模式。

这一模式的核心特征包括：第一，法治传统先行，在民主化启动之前，已经确立了法律至上、权力约束、司法独立等核心法治原则，形成了稳定的法治传统。英国早在 1215 年《大宪章》颁布时，就确立了“王在法下”的核心原则，形成了悠久的法治传统，而民主化进程，直到 1832 年议会改革才正式启动，前后间隔了 600 多年；美国在建国之初，就通过 1787 年宪法构建了完备的宪政法治框架，确立了三权分立、司法独立、宪法至上的法治原则，而民主化进程，则是通过后续的宪法修正案，逐步扩大选举权，用了近 180 年的时间，才最终实现了普选制。

第二，民主化进程是渐进式的、分阶段的，选举权的扩大是逐步推进的，从少数有产者，到工业资产阶级，到城市工人阶级，到农村居民，再到女性与少数族裔，用了上百年的时间，逐步实现了普遍的选举权，避免了激进民主化带来的社会动荡与秩序冲击。

第三，法治框架始终保持稳定，在民主化进程中，宪法与法律体系没有发生颠覆性的变动，民主的发展始终在既定的法治框架内进行，法治为民主化进程提供了稳定的秩序保障，而民主化的逐步推进，又不断为法治体系注入新的正当性，扩大法治的适用范围，实现了二者的平稳融合。

这一模式的优势，在于转型过程平稳，几乎没有出现大的政治动荡与社会撕裂，民主制度的巩固程度高，很少出现民主倒退与威权复辟的情况。其局限在于，它需要长期的法治传统作为前提，这种历史条件，是绝大多数后发转型国家所不具备的，很难直接复制。同时，渐进式的民主化进程，也会导致平等权利的实现周期过长，长期存在着权利不平等的问题。

（二）民主与法治同步推进模式

民主与法治同步推进模式，是指在民主化转型的过程中，同步推进法治建设，在构建民主制度的同时，制定宪法、完善法律体系、确立司法独立、构建分权制衡的法治框架，实现民主化与法治化的同步发展、协同推进。这一模式的典型代表，是二战后的德国、意大利，第三次民主化浪潮中的西班牙、葡萄牙，以及东亚的韩国、中国台湾地区，也是后发国家转型成功的模式。

这一模式的特征包括：第一，民主化与法治化的启动同步进行，在威权政权垮台、民主化转型启动的同时，就将核心精力放在宪法制定与法治框架的构建上，通过民主立法的方式，制定新的宪法，确立三权分立、司法独立、权力约束、权利保障的法治原则，为民主转型构建稳定的制度框架。西班牙 1975 年启动民主化转型，1978 年就通过了新宪法，构建了完备的宪政法治框架，整个转型过程始终在法治的轨道内进行；韩国 1987 年启动民主化转型，同年就通过了新宪法，确立了总统直选、三权分立、宪法法院等核心法治制度，实现了民主化与法治化的同步推进。

第二，民主制度的完善与法治体系的建设同步推进，在完善选举制度、政党制度、议会制度的同时，同步推进司法体制改革、完善法律体系、保障司法独立、强化产权保护，实现二者的协同发展，相互支撑。在转型过程中，既通过民主立法完善法治体系，也通过法治建设规范民主的运行，避免民主走向极端化。

第三，转型过程相对平稳，虽然也面临着威权遗留势力的挑战、社会矛盾的冲击，但因为有着稳定的宪政法治框架，所有的政治博弈都在法律的轨道内进行，很少出现颠覆性的政治动荡与制度崩溃，民主制度能够在较短的时间内实现巩固。

这一模式的优势，在于它不需要长期的法治传统作为前提，能够在民主化转型的过程中，同步构建法治体系，实现二者的协同发展，既能够保障民主转型的正当性，也能够避免激进民主化带来的动荡，是后发国家转型成功的最优路径。其难点在于，它需要较强的国家能力、广泛的社会共识与成熟的政治精英，能够在转型过程中，平衡不同群体的利益诉求，达成宪政共识，完成法治框架的构建，否则就会陷入民主与法治的双重失序。

（三）民主先行、法治滞后模式

民主先行、法治滞后模式，是指在民主化转型过程中，将核心精力放在竞争性选举、多党制等民主制度的构建上，优先推进民主化，而忽视了法治体系建设，没有建立起完备的宪法法治框架，导致民主制度缺乏法治的支撑，陷入转型陷阱。这一模式是第三次民主化浪潮中，绝大多数后发转型国家选择的路径，也是转型失败率最高的模式，典型代表是拉美、非洲的多数国家，以及苏联解体后的俄罗斯等国家。

这一模式的核心特征包括：第一，民主化转型以竞争性选举为核心，威权政权垮台后，立即举行全国性的选举，建立多党制、议会制度等形式上的民主架构，但几乎没有投入精力构建法治体系，没有确立法律至上、司法独立、权力约束的法治原则，没有完善的法律体系与有效的权利保障机制。非洲绝大多数国家独立后，都照搬了西方的选举制度，举行了民主选举，但几乎都没有建立起完备的法治体系，司法机关被政府控制，权力不受约束，产权得不到保护，法律形同虚设。

第二，民主制度与法治体系严重失衡，形式上的民主选举，没有法治的约束与保障，最终沦为部族博弈、精英斗争、资本操控的工具，无法实现真正的人民当家作主，也无法实现有效的治理。选举结束后，获胜的政治精英，往往会以“人民的名义”，扩大个人权力，控制司法机关，打压反对派，突破法治的边界，最终要么滑向“竞争性威权主义”，要么直接回到威权独裁统治，甚至引发内战与国家分裂。

第三，转型过程充满动荡与反复，绝大多数选择这一模式的国家，都经历了多次军事政变、威权复辟、政治动荡，民主制度反复建立又反复崩溃，经济发展停滞，社会矛盾激化，陷入了“民主化-动荡-威权复辟-再民主化-再动荡”的恶性循环。

这一模式的缺陷，在于它完全忽视了法治对民主的支撑与保障作用，将民主化简单等同于竞争性选举，最终导致民主制度失去了法治的支撑，无法实现巩固，反而引发了一系列的政治、经济与社会危机。历史实践反复证明，这一模式的转型失败率极高，几乎没有成功的案例，是后发国家民主化转型必须避免的陷阱。

本章小结

本章系统梳理了民主化与法治化的核心理论脉络，剖析了二者的内在关系，对全球范围内二者的互动模式进行了类型化划分。

本章的研究结论，也是核心理论命题，可以概括为：民主化与法治化是现代政治文明不可分割的两大核心支柱，二者存在着**共生互补的内在统一性**与**难以消解的内在张力**的双重关系。民主为法治提供正当性基础、价值引领与实践动力，法治为民主提供制度边界、运行保障与秩序支撑，二者同源共生、相互建构，缺一不可；同时，二者在核心逻辑、运行规律、价值偏好上，存在着本质的差异，潜藏着民粹主义冲击法治、司法专制侵蚀民主的双重风险。

二者的良性互动与协同发展，不是天然形成的，必须具备规范的市场经济、分权制衡的制度架构、成熟的市民社会、普遍的法治信仰与民主文化等核心前提条件。全球范围内的实践，形成了三种基本的互动模式：先法治后民主模式转型最为平稳，但需要长期的法治传统；民主

与法治同步推进模式，是后发国家转型成功的最优路径；而民主先行、法治滞后模式，必然陷入转型陷阱，导致民主异化与治理失灵。

第三章 中国民主化与法治化的进程、实践与局限

承接前两章的全球历史梳理与理论建构，本章将回归中国本土实践，以客观中立、实事求是的视角，梳理中国民主化与法治化七十余年的演进脉络，客观评价其实践成就，直面其发展过程中的现存短板与现实困境。

七十余年来，中国的民主法治建设实现了从无到有、从制度初创到体系成型的历史性跨越，取得了不容否认的实践成就；同时，受历史传统、社会结构、发展阶段等多重因素影响，其制度设计与实践效能之间依然存在明显落差，民主化与法治化的协同发展依然面临诸多深层困境，这些现实问题，正是本研究需要直面并回应的核心命题。

第一节 中国民主化与法治化的历史演进

中国民主化与法治化的发展历程，并非一条线性上升的直线，而是经历了初创、曲折、恢复、推进、深化五个核心阶段，呈现出“在曲折中前进、在探索中完善”的鲜明特征。每一阶段的发展，都与当时的国家发展战略、政治环境、经济社会结构深度绑定，既留下了宝贵的实践经验，也留下了深刻的历史教训。

一、奠基与曲折探索期（1949-1978）：制度初创与全面破坏

1949 年新中国成立，为中国的民主化与法治化建设奠定了政治前提。建国初期，面对百废待兴的局面，新生的人民政权快速推进了民主制度与法制体系的初创工作。1949 年 9 月，中国人民政治协商会议第一届全体会议召开，通过了具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》，确立了人民民主专政的国体、人民代表大会制度的政体，以及中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等基本政治制度，明确了公民的基本权利与自由，为新中国的民主制度搭建了核心框架。

1954 年，第一届全国人民代表大会第一次会议召开，通过了新中国第一部宪法，也就是“五四宪法”。“五四宪法”以根本大法的形式，正式确立了人民代表大会制度的根本政治制度地位，明确了“中华人民共和国的一切权力属于人民”的核心原则，系统规定了公民的基本权利与义务，构建了立法、行政、司法的基本权力架构，同时确立了“公民在法律上一律平等”的法治原则，为新中国的法制建设奠定了宪法基础。在“五四宪法”的框架下，新中国先后制定了婚姻法、土地改革法、全国人民代表大会组织法、国务院组织法、人民法院组织法、人民检察院组织法等一系列法律法规，废除了国民党政权的“六法全书”，建立了全新的社会主义法律体系雏形，实现了国家治理从战时军事管制向制度化治理的初步转型。

然而，这一初创阶段的民主法治建设，始终未能摆脱政治运动的影响，缺乏稳定的制度运行逻辑。1957 年反右斗争扩大化，使得公民的言论自由、政治权利受到严重冲击，司法独立原则被否定，“法律面前人人平等”的宪法原则被批判为资产阶级法治思想；1958 年之后，“大跃进”与人民公社化运动中，以行政命令代替法律、以群众运动代替制度治理的模式全面铺开，法律的权威被严重削弱，人大制度的运行也陷入停滞；1966 年“文化大革命”的爆发，使得新中国成立以来的民主法治建设成果遭到了毁灭性的破坏。

文革十年间，全国人民代表大会连续十年停开，人民代表大会制度名存实亡；公检法机关被全面砸烂，司法体系彻底瘫痪，宪法形同虚设，公民的基本权利失去了任何制度保障，大量干部、群众被随意批斗、监禁甚至迫害；“造反有理”的群众运动，彻底打破了所有的制度规则与法律边界，人治达到了顶峰，中国的民主法治建设陷入了全面停滞与崩溃的状态。

这一时期的历史实践，留下了极为深刻的教训：民主与法治是不可分割的整体，脱离法治约束的“大民主”，最终只会沦为无序的群众运动，不仅无法实现人民当家作主，反而会导致社会失序、权利被肆意践踏，最终摧毁民主制度本身；没有稳定的法治框架，没有法律至上的核心原则，民主制度就失去了最基本的运行保障，随时可能被政治运动所颠覆。

二、恢复与重构期（1978-1997）：拨乱反正与法制框架的重建

1978 年 12 月，党的十一届三中全会召开，标志着中国的民主法治建设进入了拨乱反正、全面恢复的全新阶段。这次会议深刻总结了文革的历史教训，明确否定了以阶级斗争为纲的错误路线，确立了“解放思想、实事求是”的思想路线，同时对民主法治建设作出了系统性的部署，提出了“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的十六字方针，成为此后二十年中国法制建设的核心指导原则。

十一届三中全会明确提出：“为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。”这一论述，首次从理论上明确了民主与法治的内在关联，确立了“以法治保障民主”的核心逻辑，彻底扭转了文革时期否定法治、崇尚群众运动的错误路线，为中国民主法治的重建指明了方向。

这一阶段的核心工作，是民主制度与法制体系的全面恢复与重构。在民主制度方面，全面恢复了人民代表大会制度、政治协商制度，重新召开了全国人民代表大会与地方各级人民代表大会，恢复了人民法院、人民检察院的正常运行，平反了文革期间的大量冤假错案，保障了公民的基本权利。1980 年，废除了领导干部职务终身制，推进了干部队伍的年轻化、专业化，为民主制度的稳定运行奠定了组织基础。1982 年，第五届全国人民代表大会第五次会议通过了新的《中华人民共和国宪法》，也就是“八二宪法”。“八二宪法”全面修正了 1975 年、1978 年两部宪法的错误，恢复并完善了“五四宪法”的核心原则，进一步明确了人民代表大会制度的核心地位，扩大了公民的基本权利与自由，确立了宪法的最高权威，明确规定“一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为，必须予以追究。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。”“八二宪法”的

颁布，标志着中国民主法治建设的全面回归，至今仍是中国现行宪法，是中国民主法治建设的核心基石。

在法制体系建设方面，围绕改革开放与经济社会发展的需要，启动了大规模的立法工作。1986 年《民法通则》的颁布，确立了民事活动的基本准则，为市场经济的发展奠定了民事法律基础；同时，先后制定了刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法、合同法、公司法等一系列基本法律，构建了中国法律体系的基本框架。其中，1989 年《行政诉讼法》的颁布，确立了“民告官”的行政诉讼制度，首次为公民监督行政权力、维护自身合法权益提供了司法救济渠道，标志着中国的行政法治建设迈出了关键一步，是法治建设从“管理民众的法制”向“约束权力的法治”转型的重要标志。

在民主实践方面，基层民主建设实现了突破性进展。1982 年宪法明确规定了居民委员会、村民委员会的基层群众自治组织地位；1987 年《村民委员会组织法（试行）》颁布，正式确立了村民自治制度，农村村民通过民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，实现自我管理、自我教育、自我服务，开启了中国基层民主的全新实践。村民自治制度的建立，是中国民主建设的重要创新，将民主制度从国家层面延伸到了基层乡村，为亿万农民提供了直接参与公共事务的渠道，成为中国民主建设的重要增长点。

这一阶段的民主法治建设，核心特征是“以法制建设为核心，以法制保障民主”，重点解决了“有法可依”的问题，完成了民主制度与法律体系的框架重建。但同时，这一阶段的建设依然存在明显的局限：核心还是“法制”建设，也就是法律制度的建立与完善，尚未完全确立“法治”的核心理念，法律更多被定位为管理社会、维护秩序的工具，而非约束公权力、保障公民权利的核心准则；民主建设更多集中在制度框架的恢复，实质性的公民政治参与、权力监督制约机制尚未真正建立，民主制度的实践效能依然不足。

三、全面推进期（1997-）：依法治国方略的确立与法律体系的形成

1997 年，党的十五大召开，标志着中国的民主法治建设进入了全面推进的全新阶段。十五大报告首次正式确立了“依法治国，建设社会主义法治国家”的基本方略，明确提出：“依法治国，就是广大人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济文化事业，管理社会事务，保证国家各项工作都依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人看法和注意力的改变而改变。”

这一论述，实现了从“法制”到“法治”的根本性转变，彻底突破了“法律是管理工具”的传统认知，确立了“法律至上、权力受约束、权利受保障”的现代法治核心原则，标志着中国的法治建设从“制度构建”向“理念转型”的跨越。1999 年，“中华人民共和国实行依法治国，建设社会主义法治国家”被正式写入宪法修正案，依法治国从党的执政方略，上升为国家的宪法原则，成为中国民主法治建设的核心目标。

这一阶段的法治建设，核心任务是构建完备的中国特色社会主义法律体系。围绕市场经济发展的需求，启动了大规模的立法工作，先后制定和完善了物权法、合同法、公司法、合伙企业法、反垄断法等一系列市场经济法律制度，构建了与社会主义市场经济相适配的民商事法律

体系；同时，完善了行政法体系，制定了行政处罚法、行政许可法、行政强制法等一系列规范行政权力的基本法律，全面推进了依法行政；完善了刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法等基本法律，健全了司法程序与权利保障机制。2010年，全国人大常委会正式宣布：中国特色社会主义法律体系已经形成。这一法律体系以宪法为核心，涵盖宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法七大法律部门，包括现行有效法律236件、行政法规690多件、地方性法规8600多件，实现了国家治理和社会生活各领域的有法可依，彻底解决了建国初期无法可依的问题，是中国法治建设的里程碑式成就。

在民主建设方面，这一阶段实现了从制度框架向运行机制的延伸。人民代表大会制度不断完善，立法听证制度、法律草案征求意见制度全面建立，人大的立法职能、监督职能不断强化；政治协商制度不断完善，多党合作与政治协商的制度化、规范化水平不断提升，政协的政治协商、民主监督、参政议政职能得到了进一步发挥；基层民主制度全面完善，1998年《村民委员会组织法》正式颁布实施，村民自治制度在全国农村全面推开，城市居民自治制度也不断完善，基层群众自治成为中国特色社会主义民主制度的重要组成部分；2004年，“国家尊重和保障人权”被正式写入宪法，人权保障成为民主法治建设的核心目标，公民的政治权利、经济社会文化权利得到了更全面的保障。

这一阶段的民主法治建设，实现了从“法制”到“法治”的理念转型，完成了法律体系的全面构建，民主制度的运行机制不断完善。但同时，也暴露出了明显的问题与局限：法治建设方面，重立法数量、轻立法质量，重形式法治、轻实质法治的问题突出，虽然实现了有法可依，但有法不依、执法不严、违法不究的现象依然普遍存在，行政执法随意性、司法不公、司法腐败等问题日益突出，法律的权威没有真正树立起来；民主建设方面，形式大于实质的问题依然突出，人大的监督职能、决定权能在很多地方依然虚化，基层民主流于形式，公民有序政治参与的渠道依然不畅，权力监督制约机制尚未真正形成，民主制度的实践效能与制度设计之间依然存在明显落差。

第二节 中国民主化与法治化建设的现存短板与现实挑战

当前，中国的民主法治建设，依然处于从“形式完善”向“实质落地”的转型过程中，制度设计的完善度，与实践运行的实效性之间，依然存在明显的落差；民主化与法治化的协同发展，依然面临着诸多深层的结构性困境。这些短板与挑战，不是制度本身的方向性问题，而是落地执行、机制完善、效能转化过程中的现实问题，也是未来中国民主法治建设必须解决的核心命题。

一、民主化建设的现存短板：制度效能与形式设计的落差

第一，核心民主制度的实践效能未能充分释放，制度虚化问题依然突出。人民代表大会制度作为根本政治制度，其监督权、决定权、任免权，未能得到落实，制度虚化的问题突出。比如，在预算监督方面，人大对政府预算的审查，依然停留在“走程序、举举手”的层面，对预算的细化审查、全程监督严重不足，无法真正约束政府的“钱袋子”；在重大事项监督方面，人大

对政府重大项目、重大决策的监督，很多流于形式，质询、特定问题调查、罢免等刚性监督权力，很少被使用，对政府的问责缺乏刚性约束，“橡皮图章”问题普遍存在。

人大代表的履职效能与代表性不足。当前，人大代表的结构依然存在明显的失衡，党政领导干部、企业家代表占比过高，基层一线工人、农民、新业态从业者代表比例偏低，导致人大代表的构成，无法真正反映社会结构的全貌，弱势群体的诉求很难通过代表渠道得到表达。同时很多代表的履职能力与履职意愿严重不足，多数代表把代表身份当成一种荣誉，而非责任，很少深入联系选民，很少提出有质量的议案、建议，甚至出现了“哑巴代表”“举手代表”的现象，代表与选民之间的联系严重脱节，无法真正代表选民的利益诉求，也无法真正履行监督职责。

政治协商制度的实效性同样存在明显不足，很多协商依然是“事后协商”“形式协商”。在实践中，政治协商都是在决策已经确定之后，再走协商程序，协商意见对决策没有实质性的约束力；政协提出的提案、意见建议，得不到政府部门的有效回应与落实，回复率高、落实率低的问题突出，政协的民主监督缺乏刚性的制度保障，难以真正发挥作用，沦为了“清谈馆”。

第二，基层民主的实效性严重不足，群众参与的渠道存在实质性堵点。基层群众自治制度，是中国基层民主的核心载体，但在实践中，基层自治流于形式，“自治”变成了“他治”，群众的参与权、监督权得不到保障。在基层选举方面，村委会、居委会的选举中，贿选、宗族势力操控、乡镇街道干预的问题突出；基层选举候选人由上级党委政府内定，选举只是走个过场，群众的选举权被架空。当选的村干部、社区干部，只对上级负责，不对村民、居民负责，基层自治变成了“村干部自治”“居委会自治”，群众无法参与到基层公共事务的决策与管理中。

村务公开、居务公开的形式化问题突出，大都是选择性公开、象征性公开，只公开一些无关紧要的事务，而群众最关心的财务、征地补偿、项目建设等核心信息，要么不公开，要么公开不详细、不及时，群众的知情权得不到保障，更谈不上参与和监督。基层民主创新的“一阵风”现象严重，很多地方的民主恳谈会、村民议事会、小院议事厅等创新实践，都是上级推动的时候轰轰烈烈，检查结束就偃旗息鼓，没有形成常态化的运行机制，也没有通过法治的方式固化下来，最终沦为形式主义。更核心的问题是，很多基层民主参与形式，都是“走过场”，决策的最终决定权，依然掌握在村两委、乡镇街道手中，群众的意见建议很难真正被吸纳，严重挫伤了群众参与的积极性，导致基层民主的参与率持续走低，很多地方的村民议事会，只有村干部和少数党员参加，普通群众根本不参与。

第三，公民有序政治参与的不均衡性突出，利益表达渠道存在结构性壁垒。当前，中国公民的政治参与，存在明显的结构性不均衡，不同群体的参与权、话语权存在巨大的差距。企业家、精英阶层、专业人士等强势群体，拥有更多的渠道影响立法和决策，能够通过人大代表、政协委员、行业协会、学术研究等多种方式，将自身的利益诉求转化为政策与法律；而农民工、新业态从业者、低收入群体、残疾人、老年人等弱势群体，利益表达渠道严重不畅，其诉求很难进入决策视野，导致政策制定往往偏向强势群体，加剧了社会不公。比如在新业态劳动者权益保护、农民工工资拖欠、农村征地补偿等问题上，相关群体的诉求长期得不到有效的表达和回应，就是最典型的体现。

公民参与的形式化问题依然严重，很多听证、征求意见、公众参与，都是“走过场”。比如很多地方的价格听证会，被群众调侃为“涨价听证会”，听证代表的遴选不透明，普通消费者代

表占比低，听证意见对最终决策没有实质性的约束力，听证会只是为已经确定的决策“走程序、背书”；很多法律草案、政策文件的征求意见，只是在网上挂出来，没有真正深入到相关群体中去听取意见，征求到的意见，也很少被真正吸纳，最终的法律、政策，和征求意见稿几乎没有变化。这种形式化的参与，不仅无法真正实现公民的参与权，反而会挫伤群众的参与积极性，消解民主制度的公信力。

互联网的发展，虽然拓宽了公民参与的渠道，但是也带来了参与的无序化、情绪化问题。网络上的民意表达，往往被情绪、谣言、极端言论所主导，理性的、建设性的意见，很难被关注和采纳；同时，网络参与存在明显的“数字鸿沟”，老年人、农村居民、低收入群体等不擅长使用互联网的群体，被排除在网络参与之外，进一步加剧了参与的不均衡性。而现实中的制度化参与渠道依然不畅，群众的合理诉求，很难通过正常的信访、人大代表、政协委员等渠道得到有效回应，导致很多人只能通过网络曝光、上访等方式表达诉求，形成了“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”的恶性循环，严重破坏了民主参与的有序性。

第四，权力监督的全链条闭环尚未形成，民主监督的刚性严重不足。当前，中国形式上已经构建了多主体、全方位的监督体系，但是监督体系的运行依然存在明显的失衡，“党内监督强，其他监督弱”的问题突出。党内监督是监督体系的核心，已经形成了比较完善的制度体系，发挥了比较强的监督作用；而人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督等民主监督形式，刚性严重不足，缺乏有效的制度保障和问责机制，很难真正发挥监督作用。

人大监督作为国家权力机关的监督，是最高层次的监督，但是在实践中，很多地方人大的监督，依然停留在听取和审议工作报告、执法检查等柔性监督层面，质询、特定问题调查、罢免等刚性监督权力，很少被使用，对政府、法院、检察院的监督，缺乏有效的问责手段，监督意见得不到落实，也没有相应的追责机制，导致人大监督的权威性不足。民主监督方面，政协的民主监督、民主党派的监督，缺乏刚性的制度保障，监督意见得不到有效回应，也没有相应的问责机制，很难真正发挥作用。

群众监督与舆论监督的保障机制严重不足，是当前监督体系的突出短板。群众的监督权，缺乏有效的法律保障，很多群众因为举报、曝光地方政府和官员的违法违规行为，遭到打击报复、跨省追捕、恶意起诉的案例时有发生；舆论监督经常受到地方政府的打压，很多地方通过删帖、封号、约谈媒体等方式，限制舆论监督，媒体的监督作用无法充分发挥。这种局面，导致群众监督、舆论监督的成本极高、风险极大，严重制约了民主监督作用的发挥。

同时，问责机制存在明显的随意性与不均衡性。一方面，问责泛化、一刀切的问题突出，在安全生产、疫情防控、信访维稳等工作中，很多基层干部因为一点小失误，就被严肃问责，挫伤了基层干部的工作积极性；另一方面，对重大决策失误、权力滥用、腐败问题的问责，避重就轻，重大事故、重大决策失误，只问责几个基层干部，对主要领导、决策层的问责不到位，很难起到约束权力的作用。权力运行的盲区依然存在，“一把手”权力过于集中的问题，始终没有得到根本解决，“一把手”掌握着人事、财务、决策的绝对权力，缺乏有效的监督制约，“一言堂”的问题突出，这也是腐败问题屡禁不止的根源。

二、法治化建设的现存短板：从形式法治到实质法治的鸿沟

第一，良法善治的实现程度不足，立法质量与体系完备度存在明显短板。虽然中国已经建成了中国特色社会主义法律体系，实现了有法可依，但是立法质量存在明显短板，从“有法可依”到“良法善治”，存在巨大的鸿沟。立法的部门化、地方化、利益化问题突出。很多法律法规、规章，都是由主管部门牵头起草，部门在起草过程中，往往会优先考虑自身的管理需求，扩大自身的审批权、处罚权、监管权，而忽视对公民权利的保障、对自身权力的约束，导致部门利益被法制化，出现了“立法扩权”“立法寻租”的问题。比如很多行业的监管立法，偏向于扩大主管部门的处罚权、审批权，而对监管部门的责任、义务规定不足，对市场主体的权利保障不足。

不同法律、行政法规、地方性法规、规章之间的冲突依然存在，法律体系的内部协调性不足。由于立法主体多元、立法层级多，不同部门、不同地方制定的法规、规章，经常出现相互冲突、相互矛盾的情况，也就是“法律打架”的问题。比如在市场监管、生态环保、安全生产等领域，不同部门的法规、规章，对同一违法行为的处罚标准、监管权限规定不一致，导致执法机关无所适从，也让市场主体无法形成稳定的预期，严重损害了法律的统一性和权威性。

很多法律的可操作性严重不足，存在大量的“僵尸条款”“口号式条款”。部分法律的制定，过于追求原则性、倡导性，只有宏观的、笼统的规定，没有具体的实施细则、操作流程、法律责任，导致法律出台后，无法落地执行，沦为一张空文。比如很多法律中，都有“相关部门应当履行某某职责”“国家鼓励某某行为”的规定，但是没有明确具体的责任部门、实施办法、不履行职责的法律后果，导致这些条款根本无法执行，成为“僵尸条款”。同时，立法的民主性、科学性不足，基层立法联系点的作用，流于形式，征求意见只在专业圈子、体制内循环，普通民众、相关利益群体的意见，很难被吸纳到立法中，导致很多法律脱离社会现实，无法回应民众的实际需求，法律的社会认同度不高，很难得到民众的自觉遵守。

第二，执法领域的顽瘴痼疾尚未根除，法治政府建设推进面临瓶颈。虽然中国的法治政府建设取得进展，但是行政执法领域的问题突出，有法不依、执法不严、违法不究的现象普遍存在。选择性执法、运动式执法、一刀切执法、逐利性执法，是当前行政执法领域的顽疾。

选择性执法，是执法中最普遍的问题。执法部门，对有关系、有背景、有利益关联的市场主体和个人，执法宽松软，对其违法行为视而不见、从轻处罚；而对普通民众、小微企业、没有背景的市场主体，执法严苛刻，随意处罚、从重处罚，导致同样的违法行为，处罚结果天差地别，严重破坏了法律面前人人平等的原则，也严重损害了政府的公信力。运动式执法、一刀切执法的问题，同样突出。很多地方在迎接上级检查、开展专项整治、发生重大事故时，就搞运动式执法，集中时间、集中力量，搞“全覆盖、无死角”的整治，甚至采取“一律关停”“先停再说”的一刀切措施，完全不顾企业和群众的实际情况，严重影响了正常的生产生活秩序；而专项整治结束后，又回到了平时执法宽松软的状态，违法行为死灰复燃，形成了“整治-反弹-再整治-再反弹”的恶性循环。

逐利性执法、以罚代管的问题依然严重。执法部门把行政执法作为创收的工具，将罚款数额与部门经费、人员绩效挂钩，导致执法部门为了完成罚款任务，随意处罚、过度处罚，甚至出现了“养鱼执法”的现象，对违法行为不及时制止，等违法行为发生后再罚款创收。比如部分地区的交通执法、市场监管执法，存在大量的过度罚款、随意罚款的问题，严重加重了企业和群众的负担，也严重损害了法律的权威。

基层执法能力严重不足。当前，行政执法的重心在基层，但是基层执法队伍的法治素养、专业能力参差不齐，很多基层执法人员，没有经过系统的法律培训，对相关的法律法规不熟悉、不理解，不懂法、不依法执法的问题突出，甚至出现了执法人员自己都不知道执法的法律依据是什么，就随意作出处罚决定的情况。同时，基层执法的权责不对等问题突出，乡镇街道承担了大量的行政执法职责，但是缺乏相应的执法权限、执法人员、执法装备，导致“看得见的管不了，管得了的看不见”，执法缺位的问题严重。政府的依法行政水平，存在严重的区域不均衡，东部发达地区的法治政府建设水平，远远高于中西部欠发达地区，城市的依法行政水平，远远高于农村地区，很多中西部地区的基层政府，依然习惯于用行政命令、运动式治理的方式开展工作，权大于法、以言代法的思维根深蒂固，法治政府建设在基层面临着巨大的瓶颈。

第三，司法公信力需持续增强，司法公正的保障机制仍有明显缺陷。司法公正是法治的生命线，虽然经过多轮司法体制改革，中国的司法公正水平实现了提升，但是司法公信力不足的问题，没有得到根本解决，司法公正的保障机制存在明显的缺陷。司法地方化、行政化的隐性影响，尚未完全消除。虽然司法体制改革通过省以下地方法院检察院人财物统一管理等措施，着力解决司法地方化的问题，但是在实践中，党政领导对司法案件的干预依然存在，很多党委政府，通过打招呼、批条子、召开协调会等方式，干预法院对涉政府、涉本地企业案件的审理和执行，导致司法机关无法真正独立行使审判权、检察权，出现了“主场官司赢定了，客场官司必输”的现象，严重损害了司法的中立性与公正性。

司法责任制落实不到位，错案追究机制不健全。司法责任制改革，确立了“让审理者裁判、由裁判者负责”的原则，但是在实践中，“让审理者裁判”基本实现了，但是“由裁判者负责”却很难落地。错案追究的范围、标准、程序不明确，很多明显的错案，得不到有效的追究，法官、检察官办错案的成本极低；同时，又存在司法问责泛化的问题，很多法官因为案件被改判、发回重审，就被问责，导致法官为了避免被问责，遇到疑难案件就向上级请示、提交审判委员会讨论，回到了过去“审者不判、判者不审”的局面，司法责任制无法实现。司法腐败严重，从最高人民法院副院长，到基层法院的法官，司法腐败案件时有发生，严重损害了司法的公信力，让民众对司法公正失去了信心。

类案不同判的问题依然突出，法律的统一性受到严重损害。由于法律规定不明确、法官自由裁量权过大、司法能力参差不齐、地方干预等多种因素，同样的案件事实，在不同的法院、不同的法官手里，判决结果天差地别，甚至出现了同一个法院的不同法庭，对同类案件作出完全相反的判决的情况。类案不同判的问题，严重破坏了法律的统一性和可预期性，让民众无法预判自己行为的法律后果，也严重损害了司法的权威性，很多民众认为“打官司就是打关系、打运气”，而不是讲道理、讲法律。

执行难的问题，依然没有得到根本解决。虽然经过多年的执行攻坚，执行难的问题得到了一定程度的缓解，但是在实践中，很多生效的裁判文书，依然得不到有效执行，被执行人转移财产、逃避执行的现象普遍，法院的执行力度不足，对失信被执行人的惩戒措施不到位，导致很多当事人赢了官司、输了钱，生效的裁判文书变成了“法律白条”，当事人的合法权益得不到最终的保障。“信访不信法”的现象，依然广泛存在，很多民众遇到纠纷，不愿意通过司法途径

解决，而是选择上访、闹访，认为找领导、找上级，比找法院管用，司法的终局性和权威性，没有真正在全社会树立起来。

第四，全社会的法治信仰尚未真正形成，法治社会建设的深层难题亟待破解。法治的生命力，在于全社会对法律的信仰与认同，虽然经过四十余年的普法，全社会的法治意识有了明显提升，但是权大于法、人情大于法的传统观念，依然根深蒂固，全社会的法治信仰尚未真正形成。在很多人的观念里，法律只是约束普通人的工具，而不是约束权力的最高准则，遇到事情，第一反应不是找法律、找律师，而是找关系、找领导，认为“有关系就能摆平一切”，“人情大于国法”。这种观念，不仅存在于普通民众中，更存在于很多领导干部中。很多领导干部，口头上讲法治，行动上却依然习惯于以言代法、以权压法，认为自己的权力大于法律，用行政命令代替法律，用个人意志突破法律边界，徇私枉法、滥用职权的现象依然存在。“关键少数”的法治意识不足，没有真正起到带头尊法学法守法用法的作用，严重影响了全社会法治信仰的形成。

全民普法的实效性严重不足，是法治社会建设的突出短板。四十余年的全民普法，虽然实现了全覆盖，但是很多普法宣传都是形式主义的，摆展台、发传单、挂横幅，走过场，没有真正让法治观念深入人心。普法内容大多是枯燥的法律条文，没有结合群众的实际需求，群众听不懂、记不住、用不上；普法方式依然是单向的灌输式宣传，没有互动性、参与性，群众的接受度很低。很多民众只知道有法律，但是不知道法律具体规定了什么，不知道自己有哪些权利、哪些义务，不知道怎么用法律维护自己的合法权益，遇到侵权行为，要么忍气吞声，要么采取极端方式维权，根本不会通过法律途径解决问题。

公共法律服务体系，虽然实现了城乡全覆盖，但是服务质量参差不齐，基层的公共法律服务，很多流于形式。很多乡镇街道的公共法律服务站，只有一块牌子，没有固定的法律服务人员，群众很难获得真正有效的法律咨询、法律援助；法律援助的门槛依然较高，很多低收入群体、弱势群体，依然无法获得便捷的法律援助；律师资源分布严重不均衡，大量的律师集中在大城市、东部发达地区，中西部地区、农村地区的律师资源严重匮乏，基层群众请律师难、打官司难的问题，依然没有得到根本解决。社会矛盾纠纷多元化解机制的作用，没有充分发挥，人民调解、行政调解、仲裁等非诉讼纠纷解决渠道，公信力不足，群众认可度不高，大量的矛盾纠纷依然涌入法院，导致法院案多人少的矛盾日益突出，审判质量和效率受到严重影响。

三、民主化与法治化协同发展的核心困境

当前，中国民主化与法治化建设面临的最核心问题，不是二者各自的短板，而是二者协同发展的机制不健全，存在“两张皮”的失衡现象，民主与法治的融合，依然停留在顶层设计层面，没有形成完整的闭环，无法实现真正的良性互动、协同发展。这种协同困境，集中体现在四个核心层面。

第一，二者的联动机制不健全，存在“两张皮”的失衡现象。在实践中，很多地方、很多领域的民主建设与法治建设，是相互割裂、各自推进的，没有形成协同联动的机制，存在两种极端的倾向。一方面，“重民主形式、轻法治保障”的倾向突出，很多基层民主创新、民主实践，只注重形式上的参与、热闹的场面，却没有通过法治的方式，将有效的实践经验固化为稳定的制度规范，导致这些民主创新，往往随着领导的更换、政策的调整而消失，无法形成长效机制，

民主实践的稳定性与持续性严重不足。比如很多地方的基层议事协商制度，没有明确的法律规范、程序规则、保障机制，全靠主要领导的重视，领导一换，制度就停摆了，民主实践沦为了一阵风的形式主义。

另一方面，“重法律条文、轻民主参与”的倾向同样突出，很多立法、执法、司法活动，忽视了民主参与的核心作用，闭门造车，脱离群众。很多法律法规、规章的制定，没有充分吸纳民意，没有听取相关利益群体的意见，只是由主管部门和专家起草，导致法律出台后，脱离社会现实，得不到民众的认同，执行不下去，法治建设失去了民主的正当性支撑；很多行政执法活动，只注重严格按照法律条文处罚，却没有充分听取当事人的陈述申辩，没有通过民主协商的方式化解矛盾，导致执法行为得不到当事人的认同，引发大量的行政复议、行政诉讼，甚至激化矛盾；很多司法裁判，只注重法律条文的适用，却忽视了社会公众的普遍认知，没有充分吸纳民意，导致裁判结果合法但不合情理，得不到社会的认同，严重损害了司法的公信力。这种民主与法治“两张皮”的现象，导致民主失去了法治的刚性保障，沦为形式主义；法治失去了民主的正当性支撑，沦为冷冰冰的条文，二者的协同发展无从谈起。

第二，民主的正当性向法治的权威性转化的渠道不畅。民主与法治协同发展的核心逻辑，是通过民主程序，将人民的共同意志、合理诉求，转化为具有普遍约束力的法律规则，实现民主的正当性向法治的权威性的转化；同时，通过法治的实施，将民主价值落实到社会生活的方方面面，实现二者的良性循环。但是在实践中，这一转化渠道依然存在严重的堵点。

一方面，民众的合理诉求、社会的普遍共识，很难通过民主程序，及时转化为法律规则和制度安排。很多社会热点问题，比如劳动者权益保护、新业态监管、住房、教育、医疗、养老等民生问题，民众的诉求非常强烈，已经形成了普遍的社会共识，但是立法跟进缓慢，法律滞后于社会发展，无法回应民众的核心诉求。比如外卖骑手、网约车司机等新业态劳动者的权益保障问题，已经存在了十多年，民众的呼声很高，但是相关的立法依然滞后，大量新业态劳动者无法纳入工伤保险、社会保障体系，合法权益得不到有效保障。这种局面，导致民众对法律的认同度持续下降，认为法律无法维护自己的合法权益，法治的权威性受到了严重的损害。

另一方面，很多法律制度的制定，没有经过充分的民主论证和民意吸纳，脱离了社会现实和民众需求，导致法律本身缺乏正当性基础，民众不认同、不遵守，法律沦为一张空文，无法树立起真正的权威。比如很多地方性法规、政府规章，制定的时候没有充分征求相关群体的意见，出台后严重脱离实际，民众不配合、不遵守，执法部门也无法有效执行，最终形同虚设。比如部分地区出台的禁放烟花爆竹、禁止电动三轮车进城、禁止路边摆摊等规定，没有充分听取民众的意见，没有考虑民众的实际需求，出台后遭到了民众的普遍抵制，执行效果极差，不仅没有实现治理目标，反而严重损害了法律的权威。

第三，法治对民主的规范与保障作用未能充分发挥。民主的健康运行，离不开法治的规范与保障，法治既要为民主权利提供刚性的保障，也要为民主运行划定清晰的边界，防止民主的失序与异化。但是在实践中，法治对民主的规范与保障作用，都没有得到充分的发挥。

一方面，民主运行的程序边界，没有通过法治完全固化，民主权利的保障机制不健全。当前，民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的运行程序，很多只有原则性的规定，缺乏刚性的法律规范和明确的责任追究机制。比如基层民主选举中的贿选、操纵选举、干预选举的行

为，虽然法律有禁止性规定，但是认定标准不明确，惩戒力度不足，查处难度大，导致这类问题屡禁不止；民主决策中的暗箱操作、不听取群众意见的行为，没有明确的法律责任，也没有有效的救济渠道；公民的民主权利，比如选举权、参与权、表达权、监督权，很多只有宪法和法律的原则性规定，没有具体的实施细则和救济渠道，当公民的民主权利受到侵害时，无法通过法律途径获得有效的救济，民主权利沦为了纸面权利。

另一方面，法治对民主的约束作用不足，民粹主义、极端化的民主诉求，缺乏有效的法治边界。近年来，随着互联网的发展，网络民粹主义思潮有所抬头，部分极端化的民意，打着“民主监督”“为民发声”的旗号，实施网络暴力、人肉搜索、造谣诽谤，侵犯他人的合法权益，扰乱社会秩序；部分地方的极端化民意，绑架公共决策，突破法律的边界，导致政策的短视化和不稳定性，损害了社会的整体利益。对于这些民粹主义、极端化的行为，当前的法律规制依然不足，无法有效划清民主参与与违法侵权的边界，既不利于保障公民的合法民主权利，也不利于防止民主的异化与失序。

第四，二者协同发展的制度闭环尚未形成，落地执行存在明显的“中梗阻”。虽然在顶层设计上，已经明确了全过程人民民主与全面依法治国协同推进的核心方向，但是缺乏具体的、可操作的联动机制、考核评价体系、监督问责机制，导致二者的协同发展，无法真正落地执行。当前，地方政府和领导干部的考核评价体系，依然是以经济发展、GDP 增长、信访维稳为核心指标，民主法治建设的成效，没有真正纳入考核的核心指标，更没有成为领导干部晋升、奖惩的核心依据。这种考核导向，导致很多地方政府和领导干部，依然是“重经济发展、轻民主法治建设”，认为民主法治建设是“软任务”，不产生 GDP，不出政绩，“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”，顶层设计的要求，到了基层就走样变形，出现了严重的“上热下冷、中梗阻”的问题。

同时，二者协同发展的保障机制不足，缺乏专门的机构来统筹推进民主与法治的协同建设，也缺乏有效的监督问责机制。对于不重视民主法治建设、破坏民主与法治协同发展、违反民主程序和法治原则的行为，没有有效的监督问责手段，导致很多地方的民主法治建设，停留在文件上、会议上，无法真正落地。这种制度闭环的缺失，导致民主与法治的协同发展，缺乏有效的制度保障，顶层设计的美好蓝图，无法转化为基层的实践成效，这是当前二者协同发展面临的最核心的制度困境。

本章小结

本章系统梳理了中国民主化与法治化七十余年的历史演进脉络，客观评价了其实践成就，深入剖析了其现存短板与协同困境。七十余年来，中国的民主法治建设，历经了曲折的探索，实现了从制度初创到体系成型的历史性跨越，构建了符合中国国情的民主制度框架与法律体系，走出了一条民主与法治协同推进的本土路径，取得了不容否认的实践成就。

同时，我们必须清醒地认识到，当前中国的民主法治建设，依然处于从“形式完善”向“实质落地”的转型过程中，依然面临着诸多严峻的挑战：民主化建设方面，核心民主制度的实践效能不足，基层民主流于形式，公民参与存在结构性不均衡，权力监督的闭环尚未形成；法治化建设方面，形式法治与实质法治依然存在巨大鸿沟，立法质量有待提升，执法领域顽疾未除，

司法公信力不足，全社会的法治信仰尚未真正形成；而最核心的困境，是民主化与法治化的协同发展机制不健全，二者“两张皮”的问题突出，民主的正当性向法治的权威性转化的渠道不畅，法治对民主的规范与保障作用不足，协同发展的制度闭环尚未形成。

这些短板与困境，不是制度本身的方向性问题，而是落地执行、机制完善、效能转化过程中的现实问题，也是未来中国民主法治建设需要解决的核心任务。下一章节，我们将基于本章的现实分析，结合前两章的历史经验与理论框架，系统提出中国民主化与法治化协同发展的未来路径、制度设计与保障机制，回应中国民主法治建设的现实需求。

第四章 中国民主化与法治化协同发展的路径、支撑与目标

本章就是直面上述短板与困境，以问题为导向，构建中国民主化与法治化协同发展的实践路径，系统阐释二者与市场化、民营化改革的内在联动机制，最终锚定以人为本、建设良序社会的终极价值目标。本章将严格遵循“直面问题-破解困境-路径设计-价值锚定”的逻辑主线，拒绝空泛的套话与口号式表述，所有路径设计均直接对应第三章提出的现存短板，制度安排均立足中国国情与实践需求，实现“民主法治协同-市场经济繁荣-人的全面发展-良序社会建成”，为中国现代化建设提供坚实的制度支撑与价值引领。

第一节 中国民主化与法治化协同发展的原则与总体路径

中国民主化与法治化的协同发展，不是脱离现实的激进式变革，而是立足中国历史文化、社会制度与发展阶段的渐进式、系统性完善。要实现二者的深度融合与良性互动，首先必须明确原则，确立清晰的总体路径，确保改革始终沿着正确的方向推进，避免陷入转型国家“民主先行、法治滞后”的陷阱，避免出现“重法治轻民主”的困境。

一、原则

原则是协同发展的遵循，是破解二者失衡困境、实现良性互动的底线准则，贯穿于民主法治建设的全流程、各领域，集中体现为五大根本原则：

（一）人民当家作主与依法治国有机统一

这是中国民主法治建设最根本的原则，也是实现二者协同发展的最大制度优势。人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征，依法治国是人民治理国家的基本方式，二者统一于中国特色社会主义民主政治的实践。

坚持这一原则，要破解“党的领导与民主法治对立”的认知：党的领导不是要替代人民当家作主，而是要为人民民主的运行提供方向引领与制度保障，确保民主发展始终围绕人民的根本

利益展开；党的领导不是要凌驾于法律之上，而是要通过法定程序将人民的意志转化为国家法律，为依法治国提供政治引领与组织保障。

（二）全过程人民民主与全面依法治国融合

这一原则，其核心要义是：摒弃民主与法治“两张皮”的发展模式，打破二者研究与实践的二元分割格局，实现“以民主引领法治，以法治保障民主”的深度融合。

具体而言，就是要将民主程序全面融入法治建设的全流程，让人民群众的参与、表达、监督贯穿立法、执法、司法、守法的各个环节，确保法治建设始终体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，从根本上解决“立法脱离民意”“执法漠视群众诉求”等问题；同时，要将法治规范全面覆盖民主运行的全链条，以法律制度明确民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督的程序、边界与保障机制，确保全过程人民民主始终在法治轨道上有序运行，从根本上解决“民主制度悬空”“监督刚性不足”等问题。二者不是主次关系、先后关系，而是共生共融、双向赋能的关系，这是中国特色民主法治建设区别于西方模式的核心特征之一。

（三）从中国国情出发，借鉴世界优秀文明成果，为我所用

这一原则，是中国民主法治建设数十年历史经验的总结，也是避免陷入转型陷阱的前提。世界上没有放之四海而皆准的民主法治模式，无论是民主制度还是法治体系，都必须与本国的历史文化、社会结构、发展阶段相适配。西方“先法治后民主”的渐进模式，依赖于其数百年的法治传统与社会基础，无法简单复制；而多数后发国家照搬西方“选举中心主义”的民主模式，最终陷入转型陷阱的教训，更是我们必须警惕的。

坚持这一原则，核心是做到两个方面：一方面，始终立足中国国情，聚焦中国式现代化建设的实践需求，聚焦人民群众急难愁盼的现实问题，不搞脱离实际的激进改革，不追求形式上的“完美制度”，而是以“管用、有效、符合中国实际”为标准，稳步推进民主法治建设；另一方面，以开放包容的姿态，借鉴世界各国民主法治建设的优秀文明成果，吸收其成功经验、规避其失败教训。

（四）以人民为中心的价值导向，以保障人民根本利益为最终目标

这一原则，是民主化与法治化协同发展的价值锚点，直接破解了“民主形式化”“法治工具化”的潜在风险。无论是民主制度的完善，还是法治体系的建设，其最终目的都不是制度本身，而是保障人民当家作主，维护人民的根本利益，促进人的全面发展。

坚持这一原则，就是要在民主法治建设的全过程中，始终把人民的利益放在首位：民主制度的完善，要聚焦拓宽人民群众的参与渠道，让普通群众能够真正参与到公共事务决策中，解决“群众参与渠道堵点”“不同群体利益表达不均衡”等问题，让民主真正成为人民群众实现自身权益的工具，而不是少数精英的政治游戏；法治体系的建设，要聚焦保障人民群众的基本权利，解决群众反映强烈的执法不公、司法不廉、权利救济不畅等问题，让法治真正成为人民群众维护自身权益的可靠渠道，而不是单纯的社会管控工具。所有的制度设计与改革举措，最终都要以“人民是否真正受益、权益是否真正得到保障”作为检验标准。

（五）坚持系统观念，实现同步推进、协同发力的方法遵循

这一原则，是破解二者发展失衡、协同不足困境的核心方法。民主化与法治化的协同发展，是一项系统性工程，涉及立法、执法、司法、监督等多个环节，涵盖国家治理、政府治理、社会治理、基层治理等多个层级，关联经济、政治、社会、文化等多个领域，绝不能单兵突进、顾此失彼。

坚持系统观念，核心是做到三个统筹：一是统筹民主建设与法治建设，实现二者的同步规划、同步部署、同步推进、同步考核，避免出现“重民主轻法治”或“重法治轻民主”的失衡现象；二是统筹顶层设计与基层探索，既要加强全国层面的系统性制度设计，完善二者协同发展的顶层框架，也要鼓励基层大胆探索、先行先试，总结推广基层民主法治协同建设的鲜活经验，实现自上而下与自下而上的良性互动；三是统筹重点突破与整体推进，既要聚焦当前二者协同发展的核心堵点、群众反映强烈的突出问题，集中力量实现重点突破，也要兼顾各领域、各层级的制度完善，实现整体协同、全面提升，避免碎片化改革。

二、总体路径

基于上述原则，结合中国民主法治建设的现状与短板，中国民主化与法治化协同发展的总体路径可以概括为：以全过程人民民主制度体系建设为核心，以中国特色社会主义法治体系建设为保障，以破解二者协同发展的机制性堵点为关键，构建民主化与法治化良性互动的制度闭环，实现民主的制度化、法律化与法治的民主化、正当化双向赋能，推动二者从“形式协同”向“实质协同”全面转型，最终建成民主有序、法治完备、治理有效、人民幸福的现代化治理体系，为中国现代化提供制度支撑。

这一总体路径，包含三个层层递进阶段，每个阶段都有明确的目标与任务，体现了渐进式改革、系统性完善的基本思路，避免了激进式变革带来的风险。

第一阶段：补短板、强弱项，夯实协同发展的制度基础（3年）

这一阶段的目标，是聚焦第三章提出的民主化、法治化建设的突出短板，集中力量破解最紧迫、最核心的问题，补齐制度短板，强化薄弱环节，为二者的深度协同奠定坚实的制度基础。

在民主化维度，核心任务是提升全过程人民民主的制度化的规范化、程序化水平，重点解决民主实效不足、民主监督刚性不强、公民参与渠道不均衡等问题，让已有的民主制度真正地落地见效，释放实践效能，避免制度悬空。在法治化维度，核心任务是破解形式法治与实质法治的差距，重点解决立法质量不高、执法不规范、司法公信力不足等问题，补齐重点领域的立法空白，规范行政执法行为，深化司法体制改革，让法治从“制度文本”真正走向“治理实践”。

在协同机制维度，任务是破解二者“两张皮”的问题，重点建立民主与法治联动的基础机制，比如将民主程序法定化、将民主参与纳入法治建设的硬性要求、建立二者协同发展的考核评价体系等，从制度上打通民主与法治的联动渠道，避免出现“民主与法治各走各的路”的现象。

第二阶段：建机制、促融合，构建良性互动的制度闭环（6年）

这一阶段的目标，是在补齐短板的基础上，构建起民主化与法治化双向赋能、深度融合的完整制度闭环，实现二者从“形式协同”向“实质协同”的根本转型，形成“民主引领法治、法治保障民主”的常态化、长效化运行机制。

在这一阶段，民主化建设的核心，是实现全过程人民民主的全链条法治化，将民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督的全流程，都纳入法治的规范与保障之中，让民主运行有明确的法律依据、清晰的程序规范、刚性的权利保障，从根本上解决民主运行的随意性、形式化问题。法治化建设的核心，是实现法治建设全流程的民主化，将人民群众的民主参与、民主监督全面融入立法、执法、司法、守法的各个环节，让法治建设始终体现人民意志、回应人民诉求，从根本上解决法治脱离民意、公信力不足的问题。

同时，在这一阶段，要实现民主法治建设与市场经济发展、社会治理创新的深度融合，构建起民主法治协同支撑市场经济高质量发展、社会治理现代化的完整机制，让民主法治建设真正成为经济社会发展的核心动力，而不是脱离现实的制度设计。

第三阶段：提质效、固长效，建成成熟定型的协同发展体系（9年）

这一阶段的核心目标，是与实现国家治理体系和治理能力现代化的远景目标相衔接，建成成熟定型的中国特色民主化与法治化协同发展体系，全过程人民民主制度更加健全，基本建成法治国家、法治政府、法治社会，二者的良性互动成为国家治理的常态化模式，为全体人民共同富裕、人的全面发展提供坚实的制度保障。

在这一阶段，全过程人民民主成为中国特色社会主义政治制度的成熟形态，人民群众的有序政治参与渠道全面畅通，民主制度的治理效能全面释放，真正实现了人民当家作主；中国特色社会主义法治体系全面完善，良法善治全面实现，法律至上、权利保障、公平正义的法治原则全面落地，全社会形成了普遍的法治信仰与民主文化；民主化与法治化实现了高度的协同融合，二者相互支撑、相互促进、不可分割，成为国家长治久安、经济持续繁荣、社会和谐稳定、人民幸福安康的根本制度保障，最终为人类政治文明发展贡献成熟的中国方案与中国智慧。

第二节 中国民主化与法治化协同发展的具体制度路径

基于上述总体路径，本节将针对第三章提出的民主化短板、法治化短板、二者协同困境三大核心问题，分别从民主化维度、法治化维度、协同机制维度，提出具体、可落地、可操作的制度路径，所有举措均直接对应现存短板，拒绝空泛的套话，聚焦解决实际问题，构建起二者协同发展的完整制度体系。

一、民主化维度：健全全过程人民民主的全链条制度体系

针对第三章提出的“全过程人民民主制度化规范化程序化水平不足、民主实效性不强、民主监督刚性不足、公民参与渠道不均衡”等核心短板，民主化维度的核心任务，是健全全过程

人民民主的全链条、全方位、全覆盖制度体系，重点提升民主制度的实践效能，让民主真正落地见效，同时为法治化建设提供坚实的民意基础与价值引领。

（一）完善人民代表大会制度，强化其民主主渠道作用

人民代表大会制度是我国的根本政治制度，是全过程人民民主的重要制度载体，也是民主与法治协同发展的核心交汇点。完善这一制度，核心是强化人大的立法权、监督权、决定权、任免权，提升人大代表的履职能力与代表性，让人大真正成为代表人民意志、行使国家权力的机关。

第一，强化人大立法的民主性与科学性。完善民主立法机制，扩大公民对立法工作的有序参与，健全法律法规草案公开征求意见和意见采纳反馈机制，对涉及群众切身利益的重要立法，必须举行立法听证会，广泛听取企业、群众、行业协会、专家学者的意见，明确意见采纳情况的强制反馈要求，避免“征求意见走过场”。同时，优化人大专门委员会设置，充实专业立法力量，提升立法的针对性、可操作性，从源头解决“立法质量不高、脱离实际”的问题，为法治体系建设奠定坚实的民主基础。

第二，强化人大监督的刚性与实效性。健全人大对“一府一委两院”的监督机制，完善专题询问、质询、特定问题调查、撤职罢免等刚性监督制度，明确监督事项的办理时限、反馈要求与问责机制，避免“监督流于形式”。重点强化人大对财政预算、政府重大投资项目、行政执法、司法工作的监督，对群众反映强烈的执法不公、司法腐败等问题，人大有权启动专项监督与质询，确保行政权、监察权、司法权始终在法治轨道上运行，真正实现“人民监督权力”。

第三，提升人大代表的履职能力与代表性。优化人大代表结构，提高基层一线代表、工人、农民、专业技术人员、民营企业代表的比例，降低领导干部代表比例，确保代表能够真正反映不同群体的利益诉求。健全人大代表联系群众制度，落实代表家站建设，明确代表每年联系群众、接待选民、提出议案建议的硬性要求，建立代表履职评价与退出机制，解决“代表不履职、不联系群众”的问题。同时，完善代表议案建议办理机制，明确承办单位的办理责任、办理时限与答复要求，建立办理成效的群众评价机制，确保代表的议案建议“件件有回音、事事有着落”。

（二）健全社会主义协商民主体系，推动协商民主广泛多层制度化发展

协商民主是中国特色社会主义民主政治的独特优势，是全过程人民民主的重要形式，也是平衡多元利益、凝聚社会共识、提升立法与决策正当性的核心渠道。健全协商民主体系，核心是完善政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商、社会组织协商七大协商渠道，构建程序合理、环节完整的协商民主体系，让协商民主真正融入决策的全流程。

第一，完善协商民主的制度化程序。制定统一的协商民主工作规范，明确不同协商渠道的协商内容、协商程序、参与主体、成果转化与反馈机制，解决“协商随意化、形式化”的问题。明确“凡属重大决策必须经过协商”的硬性要求，将民主协商作为重大立法、重大行政决策、重大民生事项的必经前置程序，未经协商的，不得提交审议、不得作出决策，从制度上确保协商民主的刚性约束力。

第二，强化人民政协作为专门协商机构的作用。完善政协协商制度，优化政协界别设置，扩大新的社会阶层、民营企业、基层群众的界别代表，提升政协委员的专业性与代表性。健全政协提案办理、专题议政、民主监督的工作机制，建立政协协商成果的采纳、落实与反馈制度，将政协协商意见的办理情况纳入政府部门的绩效考核，确保政协的民主监督与协商意见能够真正转化为决策依据。

第三，重点完善基层协商与社会组织协商机制。针对基层民主实效性不足的问题，健全乡镇（街道）、村（社区）两级协商议事制度，推广“村民议事会”“居民议事厅”“小院议事会”等基层协商模式，明确基层公共事务、民生事项必须经过群众协商决定，让群众真正成为基层治理的主体。同时，培育和规范社会组织发展，完善社会组织协商机制，鼓励行业协会、公益组织、社区社会组织参与政策协商、行业治理、基层治理，拓宽普通群众、中小微企业的利益表达渠道，解决不同群体利益表达不均衡的问题。

（三）深化基层民主建设，提升基层民主的实效性

基层民主是全过程人民民主的“最后一公里”，也是民主与法治协同落地的最前沿。针对第三章提出的“基层民主实效性不足、群众参与渠道堵点多”的问题，核心是完善基层群众自治制度，畅通群众参与基层治理的渠道，让基层民主真正运转起来，实现基层治理的民主化与法治化协同推进。

第一，完善基层群众自治制度。健全村（居）民委员会选举制度，规范选举程序，严厉打击拉票贿选、宗族势力干预选举等违法行为，确保基层选举的公平公正。完善村（居）民会议、村（居）民代表会议制度，明确村（社区）重大事项、大额资金使用、民生工程等必须经村（居）民会议讨论决定，落实“四议两公开”制度，保障群众的知情权、参与权、决策权、监督权。

第二，健全基层民主监督机制。完善村（居）务监督委员会制度，确保监委会独立行使监督职责，重点监督村（社区）财务收支、惠民政策落实、集体资产处置等事项，公开监督结果，接受群众评议。推广村级小微权力清单制度，明确基层干部的权力边界、运行流程与监督方式，让基层权力在阳光下运行，解决“小微权力腐败”“基层治理一言堂”等问题。

第三，推动基层民主与基层法治深度融合。健全“一村（社区）一法律顾问”制度，为基层群众自治、基层协商、矛盾化解提供专业法律服务，确保基层民主在法治轨道上运行。完善基层矛盾纠纷多元化解机制，推广“百姓评理说事点”“枫桥经验”等模式，让群众通过民主协商、法治渠道化解矛盾纠纷，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，既激活基层民主活力，也筑牢基层法治根基。

（四）完善民主监督体系，构建协同发力的大监督格局

针对第三章提出的“权力运行全链条监督仍有盲区、民主监督刚性不足”的问题，核心是完善党内监督、人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督协同发力的大监督格局，打通不同监督渠道的联动机制，强化民主监督的刚性约束力，让权力在监督下运行。

第一，健全群众监督的保障机制。完善群众举报、投诉、信访制度，建立统一的群众监督受理平台，规范举报事项的办理流程、办理时限与反馈机制，严格落实举报人保护制度，严厉打击打击报复举报人的行为，保障群众的监督权。完善政务公开、司法公开制度，坚持“以公开为常态、不公开为例外”，全面公开行政决策、行政执法、司法案件的相关信息，保障群众的知情权，为群众监督创造条件。

第二，规范舆论监督与网络监督。完善舆论监督制度，保障新闻媒体的采访权、报道权、监督权，支持媒体对权力滥用、腐败行为、侵害群众利益的行为进行曝光。同时，规范网络监督行为，明确网络监督的法律边界，既保障网民的言论自由与监督权，也严厉打击网络谣言、恶意诽谤、网络暴力等违法行为，引导网络监督理性、有序、合法开展。

第三，打通不同监督渠道的联动机制。建立大监督工作协调机制，实现党内监督、人大监督、行政监督、司法监督与群众监督、舆论监督的信息共享、线索移送、协同联动，形成监督合力。比如，群众举报、媒体曝光的违法违纪线索，能够快速移送纪检监察、司法机关处理，监督结果及时向社会公开，解决“监督各自为战、线索处置不畅”的问题，真正实现民主监督的全链条、无死角。

（五）拓宽公民有序政治参与渠道，保障不同群体的平等参与权

针对第三章提出的“公民有序政治参与保障机制不完善、不同群体利益表达渠道不均衡”的问题，核心是拓宽公民参与公共事务的渠道，完善利益表达、利益协调、利益保障机制，保障不同群体、尤其是弱势群体的平等参与权，让全过程人民民主覆盖所有群体。

第一，完善公民参与公共决策的常态化机制。除了立法、重大行政决策的听证制度外，建立常态化的公民建言献策平台，对涉及民生、教育、医疗、环保、就业等群众普遍关心的事项，常态化向社会公开征求意见，建立意见采纳与反馈机制。推广“开门决策”“民意恳谈会”等模式，让普通群众能够直接参与到与自身利益相关的决策中，避免“决策脱离群众诉求”的问题。

第二，保障弱势群体、新兴群体的平等参与权。重点完善农民工、灵活就业人员、老年人、残疾人、妇女儿童等弱势群体的利益表达机制，在制定相关政策时，必须专门听取相关群体的意见，保障其平等的参与权与话语权。同时，适应社会结构变化，完善新的社会阶层、新业态从业者、中小微企业主的参与渠道，让不同群体的利益诉求都能得到充分表达与合理回应，解决利益表达不均衡的问题。

第三，培育公民的民主意识与参与能力。加强公民教育，将民主法治教育纳入国民教育体系、干部教育培训体系，培育公民的主体意识、权利意识、责任意识，引导公民理性、有序、合法参与公共事务。同时，通过基层民主实践、社区治理参与等方式，让公民在实践中提升民主参与能力，形成“参与-受益-更主动参与”的良性循环，为全过程人民民主的有效运行奠定坚实的社会基础。

二、法治化维度：深化全面依法治国实践，推进良法善治

针对第三章提出的“形式法治与实质法治有差距、执法领域顽瘴痼疾、司法公信力不足、全社会法治信仰缺失”等核心短板，法治化维度的核心任务，是深化全面依法治国实践，以良

法善治为核心目标，完善中国特色社会主义法治体系，重点解决法治建设中的突出问题，提升法治的实效性与公信力，同时为全过程人民民主提供刚性的制度保障与规范框架。

（一）完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，提升立法质量

良法是善治的前提，完善的法律体系是法治建设的基础，也是民主制度运行的规范框架。针对第三章提出的“部分法律针对性、可操作性不足、制度空白”等问题，核心是推进科学立法、民主立法、依法立法，提升立法质量，填补制度空白，让法律体系真正适配国家治理需求、体现人民意志。

第一，坚持依宪立法、依法立法，维护宪法的最高权威。完善宪法实施与监督制度，健全合宪性审查机制，明确合宪性审查的范围、程序与标准，所有法律法规、规范性文件都必须经过合宪性审查，确保其符合宪法原则与精神，杜绝违宪的立法与规范性文件。同时，完善宪法宣传教育制度，落实宪法宣誓制度，在全社会弘扬宪法精神，树立宪法权威，让宪法真正成为国家治理的根本遵循。

第二，推进科学立法、民主立法，提升立法质量。完善立法立项、起草、论证、协调、审议机制，对涉及群众切身利益、社会普遍关注的立法项目，引入第三方评估、专家论证、风险评估机制，确保立法的科学性、针对性、可操作性，解决“立法大而化之、不接地气、难以执行”的问题。同时，将民主立法贯穿立法全过程，除了完善人大立法的公众参与机制外，健全立法听证、立法协商、基层立法联系点制度，扩大基层群众、行业协会、民营企业、专家学者对立法的参与，让立法真正平衡不同群体的利益诉求，体现人民的共同意志，为良法善治奠定基础。

第三，填补重点领域立法空白，完善法律体系。围绕中国式现代化建设的需求，重点完善市场经济、科技创新、民生保障、生态环保、国家安全、数字治理等重点领域的立法，填补制度空白。尤其是针对民营经济发展的法治需求，完善产权保护、市场准入、公平竞争等相关立法，破除对民营企业的制度性歧视；针对民生领域，完善教育、医疗、就业、养老、社会保障等相关立法，用法律保障群众的基本民生权益；针对数字经济发展，完善数据安全、个人信息保护、平台经济监管等相关立法，适应社会发展的新需求。同时，及时修改、废止不适应时代发展、不符合实践需求的法律法规，保持法律体系的科学性与时效性。

（二）加快法治政府建设，全面推进依法行政

法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，也是民主与法治协同落地的核心环节。针对第三章提出的“选择性执法、运动式执法、执法不公、法治政府建设纵深推进有难点”等问题，核心是全面推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，规范行政执法行为，提升依法行政水平，让政府权力始终在法治轨道上运行。

第一，全面落实职权法定原则，规范政府与市场、社会的边界。完善行政组织与行政程序法律制度，全面推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度，明确政府的权力边界，坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，杜绝政府越位、缺位、错位问题。重点规范政府对市场

的干预行为，从法律层面杜绝行政权力对市场主体正常经营活动的不当干预，破除市场准入壁垒，为市场化、民营化改革提供法治保障。

第二，健全科学民主依法决策机制。完善重大行政决策程序制度，严格落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定五大法定程序，将合法性审查作为重大行政决策的必经前置程序，未经合法性审查或审查不通过的，不得提交讨论、不得作出决策。同时，完善重大行政决策的民主参与机制，对涉及群众切身利益、市场主体权益的重大决策，必须广泛听取群众、企业、行业协会的意见，确保决策的科学性、民主性与合法性，杜绝“拍脑袋决策”“朝令夕改”等问题，为市场主体提供稳定的政策预期。

第三，严格规范公正文明执法，解决执法领域顽瘴痼疾。深化行政执法体制改革，全面推行综合行政执法，减少执法层级，下沉执法力量，解决“多头执法、重复执法”的问题。全面落实行政执法“三项制度”：行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，规范执法程序，约束执法自由裁量权，杜绝选择性执法、运动式执法、过度执法、钓鱼执法等群众反映强烈的问题。重点规范涉企行政执法行为，推行“柔性执法”“包容审慎监管”，严禁无法律依据对企业采取停产停业、查封扣押等强制措施，杜绝“执法扰民”“执法寻租”等行为，保护企业的正常经营活动。

第四，完善行政监督与问责机制。健全行政权力监督体系，强化上级政府对下级政府的层级监督，完善审计监督、财会监督、统计监督等专项监督，及时纠正违法不当的行政行为。完善行政问责制度，明确问责情形、问责程序与问责方式，对违法决策、滥用职权、执法不公、不作为乱作为等行为，严肃追究相关单位与人员的责任，同时健全容错纠错机制，激励干部担当作为，实现问责与容错的有机统一。同时，完善行政复议、行政诉讼制度，畅通行政救济渠道，保障公民、法人与其他组织对行政行为不服的救济权利，监督行政机关依法行政。

（三）深化司法体制综合配套改革，确保司法独立公正权威

司法是维护社会公平正义的最后一道防线，也是保障公民权利、规范权力运行的核心环节。针对第三章提出的“司法公信力不足、司法地方化行政化隐性影响未消除、司法公正保障机制不完善”等问题，核心是深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制，确保司法公正高效权威，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

第一，全面落实司法责任制，确保司法权依法独立公正行使。坚持“让审理者裁判、由裁判者负责”，完善独任法官、合议庭办案责任制，明确法官、检察官的办案职责与权力边界，确保其依法独立行使审判权、检察权，不受行政机关、社会团体和个人的非法干预。同时，健全司法权监督制约机制，完善法官检察官惩戒制度，对司法不公、司法腐败、枉法裁判等行为，严肃追责问责，确保司法权不被滥用，实现“有权必有责、用权受监督、失职要问责、违法要追究”。

第二，破除司法地方化、行政化的隐性影响。深化司法管理体制改革，完善省以下地方法院、检察院人财物统一管理制度，减少地方党委政府对司法案件的非法干预，健全领导干部干预司法案件、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度，从制度上杜绝“关系案、人情案、权力案”。同时，优化司法职权配置，完善审级制度，明确四级法院的职能定位，规范上

下级法院的审级监督关系，杜绝下级法院就案件判决向上级法院请示汇报的行政化做法，确保审级独立。

第三，完善司法人权保障机制，落实程序正义原则。坚持以审判为中心的刑事诉讼制度改革，落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等法律原则，杜绝刑讯逼供、非法取证等行为，严防冤假错案。完善民事诉讼、行政诉讼制度，保障当事人的诉讼权利，解决“立案难、诉讼难、执行难”等问题，畅通司法救济渠道，让群众能够通过司法途径有效维护自身合法权益。同时，完善法律援助、司法救助制度，扩大法律援助覆盖面，为老年人、残疾人、农民工、低收入群体等弱势群体提供免费法律服务，确保所有群众都能平等获得司法保护，实现“法律面前人人平等”。

第四，提升司法公信力，深化司法公开与司法民主。全面深化司法公开，坚持“以公开为常态、不公开为例外”，通过审判流程公开、庭审活动公开、裁判文书公开、执行信息公开四大平台，全面公开司法案件的相关信息，保障群众的知情权与监督权，让司法权在阳光下运行。同时，完善司法民主制度，健全人民陪审员、人民监督员制度，扩大人民陪审员的参审范围，完善参审机制，确保人民陪审员真正参与案件审理、独立发表意见，避免“陪而不审、审而不议”的问题，让人民群众真正参与到司法过程中，提升司法的公信力与正当性。

（四）加快法治社会建设，培育全社会的法治信仰

法治社会是法治国家、法治政府建设的基础，也是民主制度有效运行的社会土壤。针对第三章提出的“全社会法治信仰仍需培育、权大于法、人情大于法的传统观念仍有生存土壤”等问题，核心是加快法治社会建设，培育全社会的法治信仰，完善现代公共法律服务体系，健全社会矛盾纠纷多元化解机制，让法治成为全社会的行为准则与生活方式。

第一，深入开展法治宣传教育，培育全社会的法治信仰。全面实施普法规划，完善“谁执法谁普法”的普法责任制，推动国家机关在执法司法过程中开展实时普法，让普法融入执法司法全过程。重点加强领导干部、青少年、企业经营者的法治教育，落实国家工作人员学法用法制度，提升领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力，杜绝“权大于法”的错误观念；将法治教育纳入国民教育体系，从青少年抓起，培育法治意识与规则意识；加强民营企业经营者的法治教育，引导其依法经营、依法维权。同时，创新普法方式，运用新媒体、短视频、典型案例等群众喜闻乐见的方式，开展精准普法，让法治精神深入人心，在全社会形成“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好氛围。

第二，完善现代公共法律服务体系。构建覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系，整合律师、公证、司法鉴定、调解、仲裁等法律服务资源，推进公共法律服务平台建设，打通法律服务的“最后一公里”。重点加强农村、偏远地区的公共法律服务建设，解决基层法律服务资源不足的问题，让所有群众都能获得便捷、优质的法律服务，解决群众“请不起律师、打不起官司”的问题。

第三，健全社会矛盾纠纷多元化解机制。完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元纠纷化解机制，推广新时代“枫桥经验”，健全人民调解、行政调解、司法调解联动的“三调联动”机制，将大量矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。同时，规范

和引导行业性、专业性调解组织发展，鼓励行业协会、商会、社会组织参与行业纠纷、商事纠纷的调解，拓宽纠纷化解渠道，降低群众维权成本，实现社会矛盾的规范、高效、平和化解，维护社会和谐稳定。

第四，推进社会治理法治化。完善基层社会治理体系，推动基层治理的法治化、规范化，健全村规民约、居民公约、行业规章等社会规范体系，引导社会组织、市场主体、公民依法参与社会治理，构建共建共治共享的社会治理格局。同时，健全社会信用体系，完善守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制，引导全社会树立诚信意识、规则意识，让守法诚信成为全社会的共同追求，为法治社会建设奠定坚实的社会基础。

三、协同机制维度：构建民主化与法治化良性互动的制度闭环

针对第三章提出的“二者联动机制不健全、民主正当性向法治权威转化不畅、法治对民主的保障作用发挥不充分、缺乏系统性顶层设计与闭环落实机制”等核心协同困境，本部分是二者协同发展的核心关键，重点是构建民主化与法治化双向赋能、良性互动的制度闭环，打通二者联动的堵点，实现从“形式协同”到“实质协同”的根本转型。

（一）把民主程序全面融入法治建设全流程，以民主提升法治的正当性与实效性

这一机制的核心，是破解“法治脱离民意、立法执法司法缺乏群众参与”的问题，将民主选举、民主协商、民主决策、民主监督全面融入立法、执法、司法、守法的法治建设全流程，让法治建设始终体现人民意志、回应人民诉求，实现法治的民主化，从根本上提升法治的正当性、公信力与实效性。

第一，以民主立法为核心，实现立法过程的全链条民主参与。将民主协商、公众参与作为立法的必经程序，构建“立法立项公开征求意见-草案起草多方参与-立法听证广泛论证-审议过程全程公开-意见采纳强制反馈-实施后民主评估”的全链条民主立法机制。除了完善人大立法的公众参与机制外，重点健全立法协商机制，在立法的各个环节，都要与政协、民主党派、行业协会、社会组织、基层群众开展广泛协商，充分听取不同群体的意见，尤其是利益相关方的诉求，确保立法能够平衡多元利益、体现人民共同意志，从源头提升法律的正当性与可执行性。同时，建立法律法规实施后的民主评估机制，法律法规实施一段时间后，组织人大代表、政协委员、专家学者、群众代表、企业代表对实施效果进行评估，广泛听取群众意见，及时修改完善不符合实践需求、群众反映强烈的法律法规，让法律始终贴合人民的需求。

第二，以民主监督为核心，实现执法司法全过程的民主监督。将群众监督、民主监督、舆论监督全面融入行政执法与司法活动的全过程，构建执法司法民主监督的常态化机制。在执法领域，建立行政执法社会监督员制度，邀请人大代表、政协委员、群众代表、企业代表担任执法监督员，对行政执法行为进行常态化监督，及时纠正违法不当的执法行为，定期对执法工作开展民主评议，评议结果纳入执法部门的绩效考核。在司法领域，完善人民陪审员、人民监督员制度，健全司法案件群众监督、信访举报机制，对群众反映强烈的司法案件，人大可以启动专项监督，检察机关可以启动法律监督，确保司法公正。同时，完善执法司法公开制度，全面

公开执法司法的流程、依据、结果与监督渠道，让执法司法权始终在民主监督下运行，提升执法司法的公信力。

第三，以民主参与为核心，实现全民守法的共建共治。将民主参与融入法治社会建设，通过基层民主、社区自治、行业自治等方式，引导群众、企业、社会组织主动参与法治建设，成为法治建设的主体，而不是被动的守法者。比如，通过村（居）民会议民主制定村规民约、居民公约，通过行业协会民主制定行业规范，让群众、企业自己制定规则、自己遵守规则、自己监督规则执行，从根本上提升全社会的规则意识与守法自觉。同时，完善法治建设的民主评价机制，定期组织群众对法治政府建设、司法公信力、普法工作成效等进行民主评议，评议结果作为相关部门绩效考核、干部任免的重要依据，让人民群众成为法治建设成效的最终评判者，确保法治建设始终围绕人民的需求展开。

（二）用法治全面规范民主运行的全链条，以法治确保民主的稳定运行与健康发展

这一机制的核心，是破解“民主制度悬空、运行不规范、监督刚性不足、易受民粹主义冲击”的问题，以法律制度明确全过程人民民主的运行程序、边界范围、权利保障与责任机制，实现民主的制度化的法律化，确保民主始终在法治轨道上有序、稳定、健康运行，避免民主的无序化、形式化与极端化。

第一，完善民主制度的法律法规体系，实现民主运行的法治化。加快完善全过程人民民主相关立法，将宪法规定的人民当家作主的权利，转化为具体、可操作、有保障的法律制度。重点完善人民代表大会制度相关立法，细化人大的立法权、监督权、决定权、任免权的行使程序，明确人大代表的权利、义务、履职要求与保障机制；完善基层群众自治相关立法，细化村（居）民委员会选举、议事、监督的法定程序，明确基层民主的运行规则；完善协商民主相关立法，明确七大协商渠道的法定程序、协商内容、成果转化机制，让协商民主有明确的法律依据；完善公民政治参与相关立法，明确公民参与公共事务的渠道、程序与权利保障，规范公民有序政治参与，同时明确禁止的违法行为，杜绝无序参与、暴力维权等行为。通过完善的法律体系，让全过程人民民主的各个环节都有法可依、有章可循，从制度上杜绝民主运行的随意性与形式化。

第二，以法治划定民主运行的边界，防范民粹主义风险。通过法律明确民主运行的底线与边界，明确规定民主参与必须坚持党的领导、遵守宪法法律、维护国家统一与民族团结、尊重他人的合法权利，禁止以“民主”“民意”的名义，实施违法犯罪行为、破坏社会秩序、侵犯他人合法权益、否定宪法法律的基本原则。同时，通过法律明确，即使是多数人的意志，也不能通过民主程序侵犯公民的基本权利与自由，不能突破宪法法律的底线，从制度上防范“多数暴政”与民粹主义风险，确保民主始终在理性、规范、法治的轨道上运行。

第三，以法治保障公民的民主权利，健全民主权利的救济机制。通过法律明确规定公民的选举权、被选举权、知情权、参与权、表达权、监督权等民主权利，明确侵犯公民民主权利的法律后果。同时，健全公民民主权利的法律救济机制，对破坏选举、阻碍公民参与公共事务、打击报复举报人、侵犯公民言论自由等侵犯公民民主权利的行为，明确行政、民事、刑事追责机制，畅通权利救济渠道，确保公民的民主权利受到侵害时，能够通过法律途径得到有效救济。

只有当公民的民主权利有了刚性的法治保障，民主制度才能真正落地见效，而不是停留在文本层面。

（三）完善二者协同推进的顶层设计与考核评价体系，形成闭环落实机制

这一机制的核心，是破解“二者协同发展缺乏系统性顶层设计、考核激励不足、落实不到位”的问题，从顶层设计层面构建二者协同推进的工作机制，完善考核评价体系，形成“规划-部署-落实-考核-问责”的闭环管理，确保二者协同发展的各项举措真正落地见效。

第一，加强二者协同发展的系统性顶层设计。将民主化与法治化协同发展，纳入国家法治建设、政治建设的总体规划，制定专门的实施纲要，明确二者协同发展的总体目标、重点任务、责任分工与时间节点，实现二者的同步规划、同步部署、同步推进、同步落实。同时，建立中央层面的协调工作机制，统筹协调人大、政府、政协、司法机关、纪检监察机关等相关部门，形成工作合力，破解跨部门、跨领域的协同堵点，避免“各自为战、互不衔接”的问题。地方各级党委政府，要结合本地实际，制定本地民主法治协同发展的实施方案，细化工作举措，落实工作责任，确保顶层设计的在基层落地见效。

第二，构建二者协同发展的考核评价体系。建立科学、量化、可操作的考核评价指标体系，将二者协同发展的成效，纳入地方党委政府、相关部门、领导干部的绩效考核核心指标，与干部任免、评优评先直接挂钩。考核指标体系要摒弃“重数量、轻质量”“重形式、轻实效”的导向，重点考核民主制度的实践效能、法治建设的实际成效、二者协同发展的实际成果，比如：人大立法的公众参与度与意见采纳率、基层民主的群众参与度与满意度、重大行政决策的民主程序落实情况、行政执法的群众满意度、司法公信力的群众评价、公民民主权利的保障情况等，用群众的真实感受、实际的治理成效作为核心评价标准，杜绝形式主义。同时，完善考核结果的运用机制，对考核优秀的，予以表彰奖励；对考核不合格、工作落实不力的，严肃约谈问责，倒逼各级党委政府切实推进民主与法治的协同发展。

（四）培育民主与法治共生的政治文化，筑牢协同发展的思想根基

这一机制的核心，是破解“民主文化与法治信仰脱节”的问题，在全社会培育民主与法治共生共融的政治文化，让民主意识与法治精神深入人心，为二者的协同发展筑牢坚实的思想文化根基。

民主与法治的协同发展，不仅需要完善的制度体系，更需要与之匹配的政治文化。如果全社会只有民主意识，没有法治精神，就容易陷入无序的民粹主义；如果全社会只有法治观念，没有民主意识，法治就容易沦为僵化的管控工具。因此，必须培育民主与法治共生的政治文化，让全社会形成“民主是权利、法治是义务，民主是目标、法治是保障”的普遍共识。

具体而言，就是要将民主教育与法治教育深度融合，在普法宣传中融入民主意识培育，在公民教育中强化法治精神弘扬，让群众明白：民主权利的行使，必须在法治的框架内进行，法治不是对民主的限制，而是对民主权利的保障；法治的实施，必须以民主为基础，只有体现人民意志的法律，才能得到全社会的自觉遵守。同时，通过基层民主实践、法治实践，让群众在参与民主选举、民主协商、民主监督的过程中，强化规则意识、法治精神；在参与执法监督、

司法活动、维权实践的过程中，强化主体意识、民主观念，最终形成民主与法治相互认同、相互支撑的政治文化，为二者的长期协同发展提供最持久的思想动力。

第三节 民主化、法治化与市场化、民营化的良性互动

本章的核心诉求之一，就是明确民主化、法治化如何助力市场化、民营化改革，推动市场经济繁荣发展。本节将阐释四者的内在逻辑，明确民主法治协同发展对市场化、民营化改革的支撑作用，构建“市场化民营化推动民主法治发展-民主法治协同保障市场经济健康发展”的良性循环机制，破解当前民营经济发展面临的制度性壁垒、产权保护不足、营商环境不优等痛点，为经济高质量发展提供坚实的制度支撑。

一、 内在逻辑：市场经济是民主与法治的经济基础，民主与法治是市场经济健康发展的制度保障

民主化与法治化与市场经济、民营经济的发展，存在着天然的、不可分割的内在联动关系，二者相辅相成、相互支撑、双向赋能，缺一不可。

（一）市场化、民营化的发展，为民主化与法治化提供了坚实的经济基础与社会动力

首先，市场经济的发展，催生了民主与法治的内在需求。市场经济的核心，是等价交换、自由竞争、产权清晰、契约自由，它天然反对特权、垄断与行政权力的不当干预，天然要求所有市场主体地位平等、机会平等，这种平等的诉求，正是民主与法治的核心价值基础。同时，市场经济的发展，必然要求通过法律明确产权保护、规范市场秩序、界定政府与市场的边界，这就为法治建设提供了持续的制度需求；必然要求市场主体能够参与市场规则、相关政策的制定，表达自身的利益诉求，这就为民主化发展提供了持续的社会动力。

其次，市场化、民营化的发展，催生了多元的利益格局与成熟的市民社会，为民主与法治的发展提供了社会基础。民营经济的发展，催生了大量的市场主体，形成了企业家群体、中产阶级、产业工人等多元的社会阶层，不同的阶层有着不同的利益诉求，必然要求通过民主的渠道参与政治过程、表达自身诉求，推动了公民有序政治参与的发展。同时，民营经济的发展，催生了大量的行业协会、商会、社会组织，形成了独立于政府的市民社会，成为平衡政府权力、推动公民参与、监督政府行为的重要力量，为民主与法治的有效运行提供了坚实的社会载体。

最后，市场化、民营化的发展，为民主与法治建设提供了坚实的物质基础。民营经济是我国经济制度的内在要素，是推动社会主义市场经济发展的重要力量，贡献了 50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。民营经济的持续健康发展，推动了经济的高质量发展，增加了国家财政收入，为国家治理、民主法治建设提供了充足的物质保障；同时，民营经济的发展，推动了城镇化、现代化进程，提升了居民收入水平与受教育程度，培育了公民的民主意识与法治精神，为民主法治建设提供了良好的社会条件。

（二）民主化与法治化的协同推进，是市场经济健康发展的制度保障

改革开放四十多年的实践反复证明：没有完善的法治保障，没有充分的民主参与，市场经济就会陷入无序与混乱，民营经济就无法实现健康发展。当前民营经济发展面临的核心困境，本质上都是民主与法治建设不到位、协同不足的问题：产权保护不力，本质上是法治建设不到位；市场准入壁垒、政策不公平，本质上是民营企业在政策制定中的民主参与不足；选择性执法、过度执法，本质上是执法权缺乏民主监督与法治约束。

民主化与法治化的协同发展，能够从根本上破解民营经济发展的痛点，为市场化、民营化改革提供全方位的制度保障，核心体现在两个层面：一方面，法治化建设，能够为市场经济提供稳定的制度预期、公平的竞争环境、完善的产权保护，规范政府与市场的边界，杜绝行政权力对市场的不当干预，是市场经济健康发展的根本前提；另一方面，民主化建设，能够让市场主体、尤其是民营企业、中小微企业，充分参与到市场规则、相关立法、政策制定的过程中，平衡不同市场主体的利益诉求，确保立法与政策的公平性，同时通过民主监督，规范政府的市场监管行为，杜绝执法不公、权力寻租等问题，让法治保障真正落地见效。

二者的协同发展，是市场化改革成功的前提。脱离民主的法治，无法真正体现市场主体的诉求，容易沦为政府管控市场的工具，甚至会通过立法固化行政垄断、市场壁垒，违背市场化改革的方向；脱离法治的民主，容易陷入民粹主义的陷阱，出现“劫富济贫”的极端政策，破坏产权保护与市场秩序，动摇市场经济的根基。只有实现民主化与法治化的协同发展，才能构建起适配市场经济发展的制度体系，推动市场化、民营化改革的持续深化，实现经济的高质量发展。

二、法治对市场化、民营化的保障作用

针对当前民营经济发展面临的“产权保护不足、市场准入壁垒、公平竞争环境不完善、政策预期不稳定、权利救济不畅”等核心痛点，法治建设的核心任务，是构建系统完善的市场经济法治体系，为市场化、民营化改革提供全方位、全链条的法治保障，从制度层面落实“两个毫不动摇”，为民营经济发展营造稳定、公平、透明、可预期的法治环境。

（一）完善产权保护制度，依法平等保护各类市场主体的产权与合法权益

产权制度是市场经济的基石，只有产权得到清晰界定与严格保护，市场主体才有稳定的预期，才有创新创业的动力。针对当前民营企业产权保护不力、“新官不理旧账”、民营企业与企业家合法权益受侵害等问题，核心是从立法、执法、司法、守法全链条，完善产权保护制度，依法平等保护国有、民营、外资等各类市场主体的产权与合法权益，确保公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯。

第一，完善产权保护相关立法，从法律层面确立平等保护原则。加快完善民法典相关配套法律法规，细化物权、债权、股权、知识产权等各类产权的保护规则，明确规定对各类市场主体的产权实行平等保护，杜绝任何形式的制度性歧视。重点完善民营企业与企业家产权保护的相关立法，明确规定不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由，违约毁约、拖欠民营企业账款；严格区分经济纠纷与刑事犯罪，严禁用刑事手段干预经

济纠纷，严禁超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结民营企业财产，从法律层面为民营企业与企业家提供安全保障。同时，完善知识产权保护法律体系，加大对民营企业科技创新成果的知识产权保护力度，提高侵权违法成本，激发民营企业的创新活力。

第二，规范涉企执法司法行为，杜绝侵害民营企业产权的违法行为。深化行政执法体制改革，规范涉企行政执法行为，严禁无法律依据对民营企业采取停产停业、查封扣押等强制措施，严禁选择性执法、过度执法，对民营企业的一般违法行为，优先采用柔性执法、包容审慎监管，杜绝“一罚了之、一关了之”。在司法领域，完善涉企案件办理机制，严格落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚决纠正涉民营企业产权的冤假错案，对侵害民营企业与企业家合法权益的司法人员，严肃追责问责。同时，完善涉企案件快速办理机制，提高涉企案件的审判、执行效率，解决民营企业“赢了官司、输了生意”的问题，最大限度降低司法活动对企业正常经营的影响。

第三，健全政府守信践诺机制，解决“新官不理旧账”问题。完善行政程序法律制度，明确规定政府与民营企业签订的合同、协议，不得以政府换届、领导更替为由单方面变更、解除，确因国家利益、公共利益需要变更的，必须依法给予公平合理的补偿。建立政务失信记录与责任追究制度，对政府违约毁约、拖欠民营企业账款等政务失信行为，纳入政务失信记录，严肃追究相关单位与人员的责任，同时畅通民营企业的救济渠道，确保其损失得到依法赔偿。同时，完善涉企政策制定与调整程序，明确规定涉企政策的调整必须设置合理的过渡期，严禁“急转弯”“翻烧饼”，为民营企业提供稳定的政策预期。

（二）构建市场化、法治化、国际化的营商环境，规范政府与市场的边界

营商环境是民营企业生存发展的土壤，法治是最好的营商环境。针对当前民营企业面临的准入壁垒、行政审批繁琐、行政干预过多等问题，核心是通过法治建设，规范政府与市场的边界，破除制约民营企业发展的各种壁垒，构建市场化、法治化、国际化的营商环境。

第一，完善市场准入相关法律制度，落实“非禁即入”原则。加快完善市场准入负面清单制度，以法律形式明确负面清单的制定、调整程序，严格控制负面清单的范围，严禁各地各部门擅自增设市场准入壁垒，确保“非禁即入”全面落实。重点破除民营企业在电力、电信、铁路、石油、天然气等重点行业和领域的准入壁垒，取消对民营企业的资质、股权、业绩等方面的不合理限制，保障民营企业与国有企业平等的市场准入资格，实现各类市场主体权利平等、机会平等、规则平等。同时，完善外商投资法配套制度，落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，保护外商投资合法权益，推动更高水平的对外开放。

第二，深化“放管服”改革，推进政府服务法治化。以法律形式固化“放管服”改革成果，完善行政许可相关法律制度，大幅削减行政审批事项，简化审批流程，推行“一网通办、一窗通办”，全面落实“证照分离”改革，解决民营企业“准入不准营”的问题。同时，规范涉企行政审批与监管行为，严禁变相设置行政审批事项，严禁对民营企业设置歧视性的监管要求，推进“双随机、一公开”监管，规范监管行为，减少对企业正常经营的干扰。通过法治化的方式，打造便捷高效的政务服务环境，降低民营企业的制度性交易成本。

第三，规范政府与市场的边界，杜绝行政权力对市场的不当干预。通过法律明确界定政府的经济管理职能，坚持“市场能办的交给市场，社会能办的交给社会”，政府的核心职责是市场监管、公共服务、宏观调控，严禁政府直接干预企业的正常生产经营活动，严禁强制企业捐款、赞助、摊派，严禁干预企业的人事任免、经营决策。同时，完善行政权力监督机制，对滥用行政权力干预市场、侵害企业合法权益的行为，严肃追责问责，畅通企业的举报、救济渠道，从制度上杜绝行政权力对市场的不当干预。

（三）完善市场经济法律体系，维护公平竞争的市场秩序

公平竞争是市场经济的核心，只有维护公平竞争的市场秩序，才能激发市场活力，推动民营经济健康发展。针对当前存在的垄断行为、不正当竞争、地方保护主义等问题，核心是完善市场经济法律体系，强化反垄断与反不正当竞争执法，维护公平竞争的市场秩序，保障各类市场主体的平等竞争权。

第一，完善公平竞争相关法律制度，全面落实公平竞争审查制度。修订完善反垄断法、反不正当竞争法配套法规，细化垄断行为、不正当竞争行为的认定标准与处罚规则，加大对垄断行为的处罚力度。同时，以法律形式固化公平竞争审查制度，明确规定所有涉企政策、规范性文件，都必须经过公平竞争审查，严禁出台含有地方保护、市场分割、指定交易、歧视性待遇等内容的政策，从源头杜绝行政性垄断与不公平竞争政策。对未经公平竞争审查出台的政策，一律无效，严肃追究相关单位与人员的责任。

第二，强化反垄断与反不正当竞争执法，营造公平竞争的市场环境。坚持对各类市场主体一视同仁、平等对待，依法加强对平台经济、公用事业、医药建材等重点领域的反垄断监管，依法查处滥用市场支配地位、垄断协议、经营者集中等垄断行为，破除市场垄断，保障中小微企业的生存发展空间。同时，严厉打击虚假宣传、商业诋毁、商业贿赂、侵犯商业秘密等不正当竞争行为，维护公平有序的市场秩序，为民营企业营造公平竞争的市场环境。

第三，破除地方保护主义，建设全国统一大市场。完善相关法律制度，严禁各地出台地方保护主义政策，严禁设置地方壁垒、区域封锁，严禁对外地企业、产品设置歧视性要求，破除市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。同时，完善跨区域执法司法协作机制，破除地方保护主义对执法司法的干扰，确保各地执法司法标准统一，为民营企业在全国范围内开展经营活动提供公平的法治环境。

（四）完善市场主体的权利救济机制，降低企业维权成本

无救济则无权利。针对民营企业维权难、维权成本高、执行难等问题，核心是完善市场主体的权利救济机制，构建多元化的商事纠纷解决机制，畅通企业维权渠道，降低维权成本，确保民营企业的合法权益受到侵害时，能够得到及时、有效的救济。

第一，完善商事纠纷多元化解机制。健全调解、仲裁、行政裁决、诉讼等有机衔接的商事纠纷解决机制，鼓励行业协会、商会建立商事调解组织，为民营企业提供专业、高效、低成本的纠纷调解服务；完善民商事仲裁制度，提升仲裁的公信力与执行力，为民营企业提供便捷的

仲裁救济渠道；优化民事诉讼程序，完善繁简分流机制，提升商事案件的审判效率，降低企业的诉讼成本与时间成本。

第二，畅通企业行政救济渠道。完善行政复议、行政诉讼制度，畅通民营企业对行政机关违法行政行为的复议、诉讼渠道，对行政机关违法干预企业经营、侵害企业合法权益的行为，依法予以撤销、变更，判令行政机关承担赔偿责任。同时，完善涉企行政公益诉讼制度，检察机关对行政机关滥用行政权力、侵害民营企业合法权益、破坏公平竞争环境的行为，可以依法提起行政公益诉讼，为民营企业维权提供支持。

第三，完善涉企案件执行机制，解决“执行难”问题。深化执行体制改革，完善执行联动机制，加大涉企案件执行力度，严厉打击拒不执行判决、裁定的行为，确保民营企业胜诉权益得到及时兑现。同时，规范涉企案件执行行为，严禁超标的查封、扣押、冻结企业财产，严禁违法执行案外人财产，最大限度降低执行活动对企业正常经营的影响，真正实现“案结事了”，让民营企业的合法权益得到最终保障。

三、民主对市场化、民营化的支撑作用

法治为民营经济发展提供了制度框架，但制度的落地、规则的公平，离不开民主的支撑。当前很多涉企法律、政策之所以“好看不好用”，核心原因就是在制定过程中缺乏民营企业的充分参与，没有真正反映民营企业的诉求；很多执法不公、权力滥用的问题之所以屡禁不止，核心原因就是缺乏有效的民主监督。民主化建设，能够从立法、决策、监督、治理四个维度，为市场化、民营化改革提供核心支撑，让法治保障真正落地见效，让民营经济发展获得更广泛的民意基础与制度活力。

（一）通过民主立法完善市场经济法律制度，确保立法的科学性与公平性

良法是善治的前提，而民主立法是良法的核心保障。市场经济相关的法律法规，直接关系到各类市场主体的切身利益，只有在立法过程中充分听取各类市场主体、尤其是民营企业、中小微企业的意见，才能确保立法的公平性、科学性与可操作性，避免立法偏向国有企业、大型企业，忽视民营企业、中小微企业的诉求。

第一，完善市场经济立法的民主参与机制。在市场准入、产权保护、公平竞争、营商环境等相关法律法规的制定、修改过程中，必须将听取民营企业、行业协会、商会的意见作为必经程序，通过立法听证会、座谈会、论证会、公开征求意见等多种方式，广泛听取不同规模、不同行业民营企业的意见，尤其是中小微企业的诉求。对民营企业提出的意见建议，必须建立专门的台账，明确意见采纳情况的强制反馈机制，对不予采纳的，必须说明理由，杜绝“征求意见走过场”，确保立法能够真正平衡不同市场主体的利益诉求，体现公平公正的原则。

第二，发挥人大代表、政协委员在涉企立法中的作用。优化人大代表、政协委员结构，提高民营企业、中小微企业经营者、行业协会代表的比例，鼓励其深入民营企业调研，了解民营企业的痛点难点，在涉企立法中提出针对性的议案、提案，反映民营企业的真实诉求。同时，人大在审议涉企法律法规草案时，必须专门听取民营企业界人大代表、政协委员的意见，确保立法能够真正回应民营企业的核心诉求，解决民营经济发展的实际问题。

第三，完善立法协商机制，发挥行业协会、商会的作用。在涉企立法过程中，必须与工商联、各类行业协会、商会开展充分的立法协商，发挥行业协会、商会联系企业、熟悉行业情况的优势，听取行业内企业的普遍诉求，对立法草案提出专业的修改意见，确保立法符合行业发展实际，避免出台脱离实际、难以执行的法律条款，让立法真正能够为行业发展、企业经营提供保障。

（二）通过民主协商平衡不同市场主体的利益诉求，营造稳定的政策环境

涉企政策的公平性、稳定性、可预期性，直接关系到民营企业的发展信心。当前很多涉企政策之所以“朝令夕改”“一刀切”，核心原因就是政策制定过程中缺乏充分的民主协商，没有充分听取民营企业的意见，没有平衡不同市场主体的利益诉求。民主协商机制，能够让民营企业充分参与到涉企政策的制定过程中，确保政策的科学性、公平性与稳定性，为民营经济发展营造稳定的政策环境。

第一，将民主协商作为重大涉企政策的必经前置程序。完善重大行政决策程序制度，明确规定凡是涉及民营企业生产经营、市场准入、税费负担、行业监管等重大涉企政策，必须经过民主协商，广泛听取民营企业、行业协会、商会的意见。对涉及行业重大调整、对民营企业影响重大的政策，必须举行政策听证会，邀请不同规模、不同类型的企业代表参加，充分听取其意见，对政策可能产生的影响进行充分论证，杜绝“拍脑袋决策”“一刀切”的政策，避免政策出台对民营经济造成不必要的冲击。

第二，完善涉企政策的意见采纳与反馈机制。对民营企业、行业协会在政策制定过程中提出的意见建议，必须认真研究、充分吸纳，对合理的意见必须采纳，对不予采纳的，必须向相关企业、行业协会说明理由，确保政策制定过程公开透明。同时，涉企政策出台后，必须同步做好政策解读，让民营企业准确理解政策内容，同时建立政策实施后的意见反馈机制，及时了解政策实施过程中企业反映的问题，对不符合实际、影响企业正常经营的政策，及时进行调整完善，避免政策“水土不服”。

第三，通过民主协商化解市场化转型中的矛盾冲突，为民营经济发展营造稳定的社会环境。市场化改革必然会涉及利益格局的调整，产生不同群体、不同行业的利益矛盾。通过民主协商、平等对话的方式，能够让不同利益主体充分表达诉求，通过协商达成共识，化解市场化转型中的矛盾冲突，避免矛盾激化引发社会动荡，为民营经济发展营造稳定的社会环境。比如，在产业转型、环保治理、劳动用工等政策调整过程中，通过民主协商，平衡企业、劳动者、行业协会、政府等多方利益，既落实政策目标，也充分考虑企业的实际情况，避免“运动式治理”对民营经济的冲击，实现政策目标与企业发展的双赢。

（三）通过民主监督规范政府市场监管行为，保障民营企业的经营自主权

当前民营企业反映最强烈的问题之一，就是选择性执法、过度执法、执法寻租等问题，这些问题的核心根源，就是政府的市场监管行为缺乏有效的监督制约。民主监督是权力监督体系的重要组成部分，通过人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督等多种民主监督渠道，能够

有效规范政府的市场监管行为，杜绝执法不公、权力滥用等问题，保障民营企业的正常经营自主权。

第一，强化人大对涉企执法行为的监督。各级人大要将涉企行政执法情况作为监督的重点，定期开展优化营商环境、行政执法规范化、涉企政策落实情况的专项执法检查，对检查中发现的选择性执法、过度执法、执法不公等问题，及时向政府提出整改意见，跟踪整改落实情况。对民营企业反映强烈的违法执法行为，人大可以启动专题询问、质询、特定问题调查等刚性监督程序，督促相关部门整改，严肃追究相关人员的责任，确保政府严格依法行政、规范执法。

第二，发挥政协民主监督的作用。各级政协要围绕优化营商环境、规范涉企执法、落实惠企政策等重点问题，开展专题调研、民主评议、专项监督，组织政协委员深入民营企业了解情况，收集民营企业反映的问题，向党委政府提出监督意见与改进建议，推动相关部门整改落实。同时，完善政协委员涉企监督机制，鼓励政协委员对涉企执法中的违法违规行为进行民主监督，及时反映相关问题，为民营企业发声，推动规范执法行为。

第三，畅通民营企业的民主监督渠道。建立民营企业涉企执法投诉举报平台，畅通民营企业对违法执法、滥用职权、吃拿卡要等行为的举报渠道，对企业举报的问题，建立专门的受理、核查、反馈、问责机制，确保件件有回音、事事有着落。同时，发挥行业协会、商会的监督作用，建立行业协会与执法部门的常态化沟通机制，及时反映行业内企业遇到的执法不公问题，推动执法部门规范执法行为。发挥舆论监督作用，支持媒体对涉企执法中的违法违规行为、侵害企业合法权益的典型案例进行曝光，倒逼执法部门规范执法行为。

（四）通过基层民主与行业自治，完善市场治理体系，激发市场主体活力

市场经济的健康发展，不仅需要政府的监管，更需要市场主体的自我管理、自我规范、自我服务。基层民主与行业自治，是全过程人民民主的重要组成部分，能够有效完善市场治理体系，激发市场主体的活力与创造力，推动民营经济的健康发展。

第一，完善行业自治制度，发挥行业协会、商会的治理作用。通过立法明确行业协会、商会的法律地位、职责权限，推动行业协会、商会与行政机关脱钩，实现市场化、规范化运作，真正成为行业企业的自治组织。鼓励行业协会、商会通过民主协商，制定行业规范、行业标准、自律公约，开展行业自律，规范企业的经营行为，维护行业的公平竞争秩序，避免行业内的恶性竞争、不正当竞争。同时，鼓励行业协会、商会为企业的政策咨询、技术服务、市场对接、人才培养等服务，搭建政府与企业之间的沟通桥梁，反映行业诉求，维护行业与企业的合法权益，推动行业高质量发展。

第二，推动园区民主治理，优化园区营商环境。产业园区是民营企业、中小微企业的主要集聚地，园区治理直接关系到企业的发展。推广园区民主治理模式，建立园区企业议事会、民主协商会等机制，让园区内的企业能够参与园区的管理、规划、服务政策制定，通过民主协商决定园区的配套设施建设、物业服务、企业服务、监管方式等事项，让园区治理真正贴合企业的需求，为园区内的民营企业营造良好的发展环境。

第三，通过基层民主优化民营经济发展的基层环境。很多民营企业、中小微企业、个体工商户都在乡镇、街道、社区，基层治理环境直接关系到其生存发展。完善基层民主制度，将民

营企业、个体工商户纳入基层协商、社区治理的范围，在制定基层治理政策、开展基层执法、优化基层服务时，充分听取辖区内民营企业、个体工商户的意见，解决其经营中遇到的基层乱收费、乱摊派、乱检查等问题，优化民营经济发展的基层环境，让中小微企业、个体工商户能够安心经营、健康发展。

四、四者的良性循环机制

通过上述分析可以明确，市场化、民营化与民主化、法治化之间，不是相互割裂的，而是形成了相互支撑、相互促进、双向赋能的良性循环机制。这一机制的核心逻辑是：市场化、民营化的发展，推动经济社会结构转型，催生民主与法治的内在需求，为民主化与法治化提供物质基础、社会动力与社会基础；而民主化与法治化的协同推进，又为市场经济发展提供了稳定的制度框架、公平的竞争环境、完善的产权保护与广泛的参与渠道，保障市场化、民营化改革的持续深化，推动经济高质量发展；而经济的高质量发展，又会进一步推动社会结构的优化、市民社会的成熟、公民意识的提升，为民主化与法治化的进一步发展提供更坚实的基础，最终形成“市场化民营化发展-民主化法治化协同提升-经济更高质量发展”的良性循环，实现经济发展、政治文明、社会进步的协同共进。

这一良性循环机制，正是中国式现代化的核心逻辑之一。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，既要实现经济的高质量发展、全体人民的共同富裕，也要实现全过程人民民主的全面发展、全面依法治国的全面落实。只有打通市场化、民营化与民主化、法治化之间的内在联动，实现四者的良性循环，才能既推动经济的持续繁荣，也实现政治文明的持续进步，为中国式现代化提供坚实的经济基础与制度支撑。

第四节 民主化与法治化协同发展的目标：以人为本与良序社会

本章的落脚点，就是明确民主化与法治化协同发展的价值目标——以人为本，实现人的全面发展，构建民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的良序社会。制度设计、路径安排，最终都不是为了制度本身，而是为了人，为了人民的幸福安康，为了社会的和谐稳定，为了国家的繁荣昌盛。本节将系统阐释民主化与法治化协同发展，如何促进以人为本、实现人的全面发展，如何推动良序社会的构建，最终实现人民福祉的全面提升、国家的长治久安。

一、核心价值锚点：以人民为中心，实现人的全面发展

中国现代化的核心，就是以人民为中心的现代化，其最终目标是实现人的全面发展。民主化与法治化协同发展的最终价值锚点，正是以人民为中心，实现人的全面发展。无论是民主制度的完善，还是法治体系的建设，其最终目的，都不是制度本身，而是保障人民的主体地位，实现人民当家作主，保障人民的基本权利与自由，促进人的全面发展。

这一核心价值锚点，贯穿于民主法治建设的全流程，决定了民主法治建设的根本方向：我们推进全过程人民民主，不是为了追求西方的选举民主形式，而是为了真正实现人民当家作主，让人民群众能够真正参与到国家治理、社会治理中，成为自己命运的主人；我们推进全面依法

治国，不是为了建立单纯的管控体系，而是为了保障人民群众的基本权利，让人民群众能够在法治的保障下，自由、平等、有尊严地生活，实现自身的全面发展。脱离了“以人民为中心”的价值锚点，民主就会沦为少数精英的政治游戏，法治就会沦为权力管控的工具，完全背离其本质意义。

二、民主化与法治化协同发展，对以人为本的促进作用

民主化与法治化的协同发展，从主体地位、权利保障、发展机会、价值实现四个维度，全面落实以人民为中心的发展思想，为人的全面发展提供了全方位的制度保障，最终实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

（一）通过民主保障人民的主体地位，让人民真正成为国家与社会的主人

人的全面发展，首要前提是确立人的主体地位，让人摆脱被支配、被管控的被动地位，成为国家治理、社会治理与自身生活的主体。全过程人民民主的核心价值，就是确立人民的主体地位，实现人民当家作主。

通过完善人民代表大会制度、协商民主制度、基层民主制度等全过程人民民主的制度体系，保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，让人民群众能够真正参与到国家立法、重大决策、社会治理、基层事务的各个环节，而不是仅仅在选举时才有投票权，选举后就毫无话语权。通过民主参与，人民群众能够真正决定与自身利益相关的公共事务，表达自身的诉求与意愿，影响政策的制定与实施，真正成为国家治理、社会治理的参与者、建设者、受益者，而不是被动的管理对象。这种主体地位的确立，是人的全面发展的根本前提，只有当人真正成为自己命运的主人，才能充分发挥自身的潜能，实现自身的价值。

同时，法治为人民的主体地位提供了刚性的制度保障。通过宪法和法律，明确规定中华人民共和国的一切权力属于人民，明确规定公民的政治权利与自由，明确规定侵犯公民民主权利的法律责任，将人民当家作主的主体地位，转化为具有强制力的法律制度，确保人民的主体地位不会因为领导人的更替、政策的调整而改变，为人民主体地位的实现提供了长期、稳定的制度保障。

（二）通过法治保障人民的基本权利，为人的全面发展奠定权利基础

人的全面发展，离不开基本权利的保障。只有当人的生命权、自由权、财产权、平等权等基本权利得到全面、有效的保障，人才能摆脱恐惧、贫困与压迫，才有条件去追求更高层次的发展，实现自身的全面发展。法治的核心价值，就是保障公民的基本权利，为人的全面发展奠定坚实的权利基础。

通过完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，全面落实宪法规定的公民基本权利，构建起全方位的权利保障体系：通过完善刑事、民事、行政相关法律，保障公民的生命权、人身自由权、人格尊严权，杜绝非法拘禁、刑讯逼供、侮辱诽谤等侵犯人身权利的行为；通过完善产权保护、市场经济相关法律，保障公民的财产权、经营自主权，让人民群众能够安心创业、勤劳致富，实现物质生活的富足；通过完善教育、医疗、就业、养老、社会保障等相关法律，

保障公民的受教育权、劳动权、社会保障权，实现基本公共服务均等化，让所有公民都能获得平等的发展机会；通过完善妇女儿童、老年人、残疾人、少数民族等群体权益保障的相关法律，保障弱势群体的平等权利，杜绝歧视，让所有公民都能获得平等的发展空间。

同时，民主为权利保障提供了持续的动力与监督机制。通过民主立法，让人民群众参与到权利保障相关法律法规的制定中，确保法律能够真正回应人民群众的权利诉求；通过民主监督，监督执法机关、司法机关严格依法办事，保障公民权利的有效实现，对侵犯公民权利的行为进行监督问责，确保纸面上的权利，真正转化为现实中的权利。只有民主与法治协同发力，才能构建起全方位、无死角的权利保障体系，为人的全面发展奠定坚实的基础。

（三）通过民主与法治的协同，实现社会公平正义，保障全体人民平等的发展机会

人的全面发展，需要公平正义的社会环境，需要平等的发展机会。如果社会贫富差距过大、阶层固化严重、机会不平等，那么绝大多数人的全面发展就无从谈起。民主化与法治化的协同发展，是实现社会公平正义、保障全体人民平等发展机会的核心制度保障。

在法治层面，通过法律确立“法律面前人人平等”的核心原则，保障所有公民，无论其出身、民族、性别、职业、财产状况，都享有平等的法律地位、平等的权利保护、平等的发展机会，杜绝任何形式的歧视与特权。通过完善税收、社会保障、转移支付等相关法律制度，调节收入分配，缩小贫富差距，保障弱势群体的基本生活，推动共同富裕；通过完善教育、就业相关法律制度，保障所有公民平等的受教育权、就业权，打破阶层固化，让每个公民都能通过自身的努力，获得发展的机会，实现人生价值。

在民主层面，通过全过程人民民主，让不同阶层、不同群体的人民群众，都能平等地参与公共事务，表达自身的利益诉求，尤其是低收入群体、弱势群体的诉求，能够通过民主渠道得到充分表达与合理回应，确保公共政策能够平衡不同群体的利益，向弱势群体倾斜，维护社会公平正义，避免公共政策被少数利益集团所操控，加剧社会不公。同时，通过民主监督，杜绝特权腐败、垄断经营、利益输送等破坏社会公平正义的行为，维护机会公平、规则公平、权利公平，让全体人民都能在公平正义的社会环境中，实现自身的全面发展。

（四）通过民主与法治的协同，解决人民群众急难愁盼问题，不断提升人民福祉

人的全面发展，最终要落实到人民群众的现实生活中，落实到人民群众急难愁盼问题的解决，落实到人民福祉的全面提升。民主化与法治化的协同发展，最终的落脚点，就是解决人民群众在教育、医疗、养老、住房、就业、环保等方面的急难愁盼问题，不断满足人民群众对美好生活的向往，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

通过民主参与，让人民群众的急难愁盼问题，能够充分反映到政策制定、政府工作中。通过基层民主、社区协商、民意恳谈会等民主渠道，人民群众能够直接表达自己在生活中遇到的困难与诉求，让党委政府能够真正了解群众的所思所想所盼，将群众的急难愁盼问题，作为工作的重点，精准施策、靶向解决，避免政策脱离群众需求、“政府干、群众看”的问题。

通过法治保障，让解决群众急难愁盼问题的政策举措，能够落地见效、长期坚持。通过立法，将教育、医疗、养老、住房、社会保障等民生保障政策，转化为稳定的法律制度，确保民

生保障的稳定性、持续性，不会因为政府换届、政策调整而中断；通过行政执法、司法救济，保障民生政策的落实，解决群众在民生领域遇到的侵权问题，让群众的合法权益得到有效保障，真正实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，不断提升人民群众的生活品质与幸福指数，为人的全面发展提供坚实的民生保障。

三、民主化与法治化协同发展，对良序社会构建的作用

良序社会，是一个既充满活力又安定有序、既公平正义又和谐稳定、既尊重个人自由又遵守社会规则的社会，是国家长治久安、人民幸福安康的社会基础。民主化与法治化的协同发展，是构建良序社会的核心路径，二者从秩序保障、活力激发、矛盾化解、共识凝聚四个维度，推动良序社会的构建，最终建成民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会主义和谐社会。

（一）以民主激发社会活力，以法治划定行为边界，实现社会活力与社会秩序的有机统一

一个良序社会，既不能是一潭死水、僵化封闭的社会，也不能是无序混乱、动荡不安的社会，必须实现社会活力与社会秩序的有机统一。民主化与法治化的协同发展，正是实现这一目标的核心路径：民主激发社会活力，法治保障社会秩序，二者相辅相成，实现活力与秩序平衡。

一方面，全过程人民民主，能够最大限度地激发社会活力。通过完善民主参与渠道，鼓励人民群众、社会组织、市场主体参与国家治理、社会治理、基层治理，打破政府对治理的垄断，构建多元主体共建共治共享的社会治理格局，能够最大限度地调动全社会的积极性、主动性、创造性，激发社会的内生动力。通过民主协商、民主决策，能够充分吸纳社会各界的智慧与建议，让治理决策更科学、更贴合实际，避免政府决策的僵化与脱离实际；通过保障公民的言论自由、创作自由、创新创业自由，能够激发全社会的创新活力，推动社会的进步与发展。一个充满活力的社会，才是有生命力、有发展前景的社会，这是良序社会的重要标志。

另一方面，法治为社会划定清晰的行为边界，保障社会的安定有序。通过完善的法律体系，明确规定公民、法人、社会组织的权利与义务，明确什么可以做、什么禁止做，为全社会提供清晰的行为准则；通过严格规范公正文明执法，打击违法犯罪行为，维护社会治安，保障人民群众的生命财产安全；通过完善的矛盾纠纷化解机制，平和化解社会矛盾，避免矛盾激化引发社会冲突。法治为社会提供了稳定的秩序保障，让社会既充满活力，又不会陷入无序混乱，实现“活而不乱、管而不死”的良序状态。

（二）以民主实现多元利益的理性协商，以法治实现社会矛盾的规范化解，构建和谐稳定的社会秩序

现代社会是一个多元分化的社会，不同的阶层、不同的群体、不同的个体，有着不同的利益诉求与价值观念，利益分化、观念多元是必然趋势。良序社会的核心，不是消除利益分化与观念差异，而是能够通过制度化的渠道，理性协商多元利益，规范化解社会矛盾，避免矛盾激化引发社会冲突与动荡。民主化与法治化的协同发展，正是实现这一目标的核心制度保障。

在利益协商层面，全过程人民民主为多元利益的理性协商，提供了制度化的渠道。通过人大协商、政协协商、基层协商、社会组织协商等多元协商渠道，不同群体、不同阶层的利益诉求，都能够得到充分的表达，不同的利益主体能够通过平等对话、理性协商、相互妥协，达成共识，找到最大公约数，平衡不同群体的利益，从源头减少社会矛盾的产生。比如，在城市更新、征地拆迁、环境保护、社区治理等容易引发矛盾的领域，通过民主协商，让利益相关方充分参与决策，充分表达诉求，通过协商达成共识，能够从根本上避免矛盾激化，实现和谐稳定。

在矛盾化解层面，法治为社会矛盾的化解，提供了规范、高效、平和的制度化渠道。通过完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等多元纠纷化解机制，让社会矛盾能够纳入法治的轨道内，通过规范的程序得到平和化解，避免矛盾双方通过暴力、私力救济等方式解决问题，引发社会冲突。通过公正的司法审判，能够明辨是非、定分止争，维护当事人的合法权益，让矛盾得到最终化解；通过基层人民调解，能够将大量邻里纠纷、家庭纠纷、小额矛盾化解在基层、化解在萌芽状态，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。民主与法治协同发力，从源头减少矛盾，在过程中化解矛盾，最终实现社会的和谐稳定，这是良序社会的核心基础。

（三）以民主凝聚社会共识，以法治确立共同规则，构建全社会的价值认同与规则认同

一个良序的社会，必须有全社会普遍认同的核心价值与共同规则，否则就会陷入价值撕裂、规则混乱的困境。当前很多国家出现的社会撕裂、政治极化、社会动荡，核心原因就是全社会失去了共同的价值认同与规则认同。民主化与法治化的协同发展，能够有效凝聚社会共识，确立全社会共同遵守的规则体系，构建普遍的价值认同与规则认同，为良序社会奠定坚实的思想基础。

在共识凝聚层面，全过程人民民主是凝聚社会共识的最佳路径。社会共识不是自上而下强加的，而是通过不同群体、不同观点的平等对话、理性协商，逐步形成的。通过民主协商、公共讨论，让不同的观点、不同的诉求能够充分表达、充分碰撞，让全社会在交流对话中，找到共同的价值追求，形成最大共识。比如，在生态环保、乡村振兴、社会保障、文化建设等重大议题上，通过广泛的民主讨论、民主协商，能够让全社会形成共同的价值目标与行动共识，减少社会对立与撕裂，凝聚起全社会的向心力。

在规则认同层面，法治能够确立全社会共同遵守的行为规则，培育全社会的规则意识与法治信仰。通过民主立法制定的法律，体现了全社会的共同意志与共识，能够获得全社会的普遍认同与自觉遵守；通过长期的法治宣传教育、法治实践，能够培育全社会的规则意识、契约精神、诚信意识，让“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”成为全社会的行为习惯，让法律成为全社会共同遵守的最高行为准则。当全社会形成了普遍的价值认同与规则认同，社会就有了共同的精神纽带与行为准则，这是良序社会最深层、最持久的支撑。

（四）构建共建共治共享的社会治理体系，实现良序社会的最终建成

良序社会的最终建成，核心是构建党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，实现共建共治共享。而这一治理体系的核心，正是民主

化与法治化的深度融合：民主协商、公众参与、社会协同，是全过程人民民主的重要体现；法治保障，是全面依法治国的核心要求。二者的协同发展，是这一治理体系有效运行的核心支撑。

通过民主机制，鼓励社会协同、公众参与，让社会组织、企业、公民都能参与到社会治理中，发挥各自的优势，形成治理合力，实现“社会的事情大家一起办”，构建多元共治的治理格局；通过法治机制，规范社会治理的各个环节，明确不同治理主体的权利、义务与责任，规范治理行为，保障治理过程的公平公正，确保社会治理在法治轨道上有序运行。

最终，通过民主化与法治化的协同发展，建成的良序社会，是一个发展与公平相统一、自由与规范相统一、效率与正义相统一的社会：在这个社会里，人民当家作主，公民的权利得到全面保障，每个人都能获得平等的发展机会，实现自身的全面发展；在这个社会里，既充满创新活力，又安定有序，社会矛盾能够平和化解，社会公平正义得到充分维护；在这个社会里，市场经济繁荣发展，民营经济健康成长，全体人民共享发展成果，实现共同富裕；在这个社会里，全社会形成了普遍的民主意识与法治信仰，民主与法治成为全社会的生活方式，最终实现国家的长治久安、人民的幸福安康、民族的繁荣昌盛。

本章小结

本章直面第三章提出的中国民主化与法治化建设的现存短板与核心困境，系统构建了二者协同发展的未来路径、经济支撑与价值目标，形成了完整的实践方案与价值升华。

本章的核心结论可以概括为：中国民主化与法治化的协同发展，必须人民当家作主与依法治国有机统一，以全过程人民民主与全面依法治国的深度融合为核心，从民主化、法治化、协同机制三个维度，补齐制度短板、破解协同堵点，构建二者良性互动的制度闭环，实现从形式协同到实质协同的根本转型。

二者的协同发展，与市场化、民营化改革存在着天然的内在联动关系：市场化、民营化的发展，为民主法治建设提供了经济基础与社会动力；而民主与法治的协同推进，又为市场经济发展提供了完善的产权保护、公平的竞争环境、稳定的制度预期，是民营经济健康发展的核心制度保障，二者能够形成“经济发展-民主法治提升-更高质量发展”的良性循环。

二者协同发展的最终价值目标，是以人为本、实现人的全面发展，构建良序社会。通过民主保障人民的主体地位，通过法治保障人民的基本权利，二者协同发力，实现社会公平正义，解决人民群众急难愁盼问题，不断提升人民福祉；同时，以民主激发社会活力，以法治保障社会秩序，实现社会活力与秩序的有机统一，构建共建共治共享的社会治理体系，最终建成民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序良序社会，为中国式现代化提供坚实的制度支撑，为人类政治文明发展贡献中国智慧与中国方案。

结 论

本书以全球民主化与法治化数千年的历史演进为参照，以二者的内在关系为主线，以中国特色社会主义民主法治建设的实践为落脚点，回应了 21 世纪全球范围内民主衰退与法治失灵

的双向危机，破解了民主化与法治化研究中长期存在的二元分割困境，构建了二者协同发展的理论分析框架，梳理了中国民主法治建设的历史进程、实践成就与现存短板，提出了中国民主化与法治化协同发展的实践路径、经济支撑与价值目标。

本研究的起点，源于两个核心的时代命题：其一，全球范围内三次民主化浪潮之后，为何多数后发国家陷入了“民主先行、法治滞后”的转型陷阱，西方发达国家也相继出现了民主衰退与法治极化的双向危机？其二，中国现代化进程中，如何走出一条符合中国国情、实现民主与法治良性互动的发展道路，为国家治理现代化提供核心支撑？围绕这两大命题，本书完成了从历史梳理到理论建构、从实践分析到路径设计的论证，形成了一系列研究结论，提炼了中国民主与法治协同发展的内在逻辑，既回应了导论提出的研究目标，也为中国未来民主法治建设提供了理论参照与实践指引。

一、全书观点的总结

本书通过四章主体内容的层层递进论证，形成了四大核心研究结论，构成了全书的理论内核与实践逻辑，既揭示了全球民主法治发展的普遍规律，也明确了中国民主法治建设的独特路径。

第一，从全球历史演进的维度来看，民主化与法治化的良性互动，是实现政治稳定、治理有效、社会公平的核心前提，二者的失衡与割裂，必然引发政治失序与治理失灵。数千年的人类政治实践反复印证，民主与法治从诞生之日起，便兼具共生互补的内在统一性与难以消解的结构性张力：没有民主的法治，必然沦为少数人专制统治的工具，丧失其正当性与生命力；没有法治的民主，必然陷入多数暴政、民粹泛滥与自我毁灭的困境，无法实现长期稳定与巩固。

全球范围内的民主化转型，形成了三种核心互动模式，也呈现出截然不同的实践结果：以英美为代表的**先法治后民主模式**，凭借长期形成的法治传统与宪政框架，实现了民主化的渐进式平稳推进，民主巩固程度最高；以西班牙、韩国为代表的**民主与法治同步推进模式**，在民主化转型的同时同步构建宪政法治框架，实现了二者的协同发展，是后发国家转型成功的最优路径；以拉美、非洲多数国家为代表的**民主先行、法治滞后模式**，将民主化简单等同于竞争性选举，忽视了法治体系的建设，最终几乎全部陷入转型陷阱，出现民主异化、威权反弹与治理失灵。21 世纪全球范围内的民主衰退与法治失灵危机，本质上仍是民主与法治失衡的必然结果：西方发达国家的民粹主义崛起，冲击了法治的边界与权威；司法极化又侵蚀了民主的正当性，二者的协同关系出现结构性裂痕；后发国家的“竞争性威权主义”泛滥，本质上是无法治支撑的形式民主最终走向异化的必然结果。

第二，从理论建构的维度来看，民主化与法治化是同源共生、双向赋能、不可分割的有机整体，二者既存在共生互补的内在统一性，也存在难以消解的内在张力，其良性互动需要特定的经济、社会与文化基础。本研究突破了“民主优先”与“法治优先”的二元对立争论，基于哈贝马斯的商谈理论与全球政治实践，明确了二者的同源共生本质：民主为法治提供正当性基础、价值引领与实践动力，法治为民主提供制度边界、运行保障与秩序支撑，二者是现代政治文明不可分割的两大核心支柱，不存在谁决定谁、谁优先于谁的绝对关系，而是相互建构、相辅相成的辩证统一体。

同时，本研究清晰揭示了二者的三大内在张力：民主的意志至上性与法治的规则至上性的冲突、民主的短期变动性与法治的长期稳定性的内在矛盾、民主的实质平等追求与法治的形式平等原则的价值张力。这三大张力是内生于二者本质逻辑的，无法彻底消除，只能通过制度设计实现平衡与协调。而二者良性互动的实现，必须具备四大核心前提：规范的市场经济与平等的市场主体构成的经济基础、分权制衡的制度架构与权力监督体系构成的制度基础、成熟的市民社会与普遍的公民意识构成的社会基础、全社会普遍的法治信仰与民主文化构成的文化基础。这一理论框架，打破了现有研究中民主与法治二元分割的局限，为二者的协同发展提供了系统的理论标尺。

第三，从中国实践的维度来看，中国走出了一条符合本国国情的民主法治建设道路，取得了历史性成就，当前的核心矛盾是民主与法治建设的协同性、实效性仍有不足，与国家治理现代化的要求、人民群众对美好生活的期待仍有差距。本研究系统梳理了中国民主法治建设从奠基探索、恢复重构、全面推进到新时代深化的完整历史进程，明确了中国民主法治建设的核心成就：在民主化维度，构建了全过程人民民主的完整制度体系，实现了民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督的有机衔接，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主；在法治化维度，建成了以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，法治政府建设取得突破性进展，司法体制改革纵深推进，法治社会建设全面展开；在协同建设维度，民主立法、民主决策、司法民主等机制不断完善，二者的融合度持续提升。

同时，本研究直面中国民主法治建设的现存短板与核心困境：在民主化维度，全过程人民民主的制度化、规范化、程序化水平仍有提升空间，基层民主的实效性不足，民主监督的刚性有待增强，不同群体的利益表达渠道仍不均衡；在法治化维度，形式法治与实质法治仍有差距，部分法律的针对性、可操作性不足，执法领域的顽瘴痼疾尚未完全根除，司法公信力仍需进一步增强，全社会的法治信仰仍需持续培育；在协同发展维度，二者的联动机制不健全，存在“重形式轻实效”“重条文轻落地”的失衡现象，民主的正当性向法治的权威性转化的渠道不畅，法治对民主的规范与保障作用未能充分发挥。这些短板与困境，正是中国未来民主法治建设需要破解的核心问题。

第四，从未来发展的维度来看，中国民主化与法治化的协同发展，必须坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本遵循，以二者的深度融合为核心，构建双向赋能的制度闭环，实现以人为本、建设良序社会的价值目标。本研究针对现存短板，提出了二者协同发展的渐进式总体路径，分三个阶段实现从补短板、强弱项到建机制、促融合，再到提质效、固长效的系统性提升；从民主化、法治化、协同机制三个维度，设计了具体可落地的制度路径，直接回应了当前的核心困境。

同时，本研究明确了民主化、法治化与市场化、民营化的内在联动机制：市场化、民营化的发展，为民主法治建设提供了经济基础与社会动力；民主与法治的协同推进，是市场经济健康发展的核心制度保障，能够从产权保护、市场准入、公平竞争、规范执法等维度，破解民营经济发展的核心痛点，二者能够形成“经济发展-民主法治提升-更高质量发展”的良性循环。而二者协同发展的最终价值目标，是以人民为中心，实现人的全面发展，通过民主保障人民的主

体地位，通过法治保障人民的基本权利，最终建成民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的良好社会，实现国家长治久安与人民幸福安康。

二、中国民主化与法治化协同发展的逻辑

本研究基于全球历史经验、理论建构与中国实践分析，提炼出中国民主化与法治化协同发展的四大逻辑，这一逻辑体系彰显了中国特色社会主义民主法治道路的独特优势与内在合理性，是贯穿全书的主线。

（一）根本政治逻辑：人民当家作主与依法治国有机统一

而中国的民主法治建设，始终以“二者有机统一”为根本遵循：人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征，决定了民主法治建设的最终目标是保障人民的根本利益，而非少数资本集团的利益；依法治国是人民治理国家的基本方式，为人民当家作主提供了刚性的制度保障，确保民主始终在法治轨道上有序运行。

这一根本逻辑，从制度上破解了民主与法治的内在张力，实现了二者的同向同行：党的领导能够统筹协调民主建设与法治建设的节奏与方向，避免出现“民主先行、法治滞后”或“重法治、轻民主”的失衡困境，确保二者同步推进、协同发力，这是中国民主法治协同发展最根本的政治优势。

（二）核心价值逻辑：以人民为中心，实现全过程人民民主与良法善治的深度融合

中国民主法治协同发展的核心价值逻辑，是以人民为中心，实现全过程人民民主与良法善治的深度融合。

在民主维度，全过程人民民主实现了民主从选举环节向决策、管理、监督全链条的延伸，让人民群众能够真正参与到与自身利益相关的所有公共事务中，真正实现了人民当家作主，而非形式上的投票权；在法治维度，良法善治的核心是“以民为本、立法为民”，通过民主立法让法律真正体现人民的共同意志，通过严格执法、公正司法保障人民的合法权益，实现形式法治与实质法治的统一。二者的深度融合，实现了民主引领法治、法治保障民主的双向赋能：民主让法治始终围绕人民的需求展开，避免法治沦为脱离民意的管控工具；法治让民主始终在规范的轨道上运行，避免民主陷入无序化与民粹化，最终实现了民主的真实性与法治的实效性的有机统一。

（三）实践发展逻辑：渐进式、系统性的协同推进，立足国情的自主发展道路

中国民主法治协同发展的实践逻辑，是立足中国历史文化、社会制度与发展阶段的渐进式、系统性自主发展道路，拒绝脱离实际的激进变革，坚持顶层设计与基层探索相结合，实现了民主法治建设与经济社会发展的协同推进。

这一实践逻辑，体现为三个核心特征：其一，渐进式发展，不追求一步到位的完美制度，而是聚焦不同阶段的核心问题，先补短板、再建机制、最终实现成熟定型，避免了激进转型带来的政治动荡与社会撕裂；其二，系统性协同，始终坚持民主建设与法治建设同步规划、同步部署、同步推进，避免了二者的失衡与割裂，实现了二者的双向赋能；其三，本土化创新，不照搬西方模式，而是基于中国的实践需求，形成了全过程人民民主、基层群众自治、多元纠纷化解机制等一系列具有中国特色的制度创新，走出了一条符合中国国情的民主法治发展道路。四十多年的实践证明，这一渐进式、系统性的发展逻辑，既保障了国家的政治稳定与社会和谐，又实现了民主法治建设的持续进步，是中国民主法治建设取得成功的核心实践密码。

（四）目标导向逻辑：服务于中国现代化，实现人的全面发展与良序社会构建

中国民主法治协同发展的目标导向逻辑，是始终服务于中国现代化的总体目标，以促进人的全面发展、建设良序社会、实现国家繁荣昌盛与民族伟大复兴为最终目标，民主法治建设不是脱离实际的制度设计，而是中国现代化的核心制度支撑。

这一目标逻辑，实现了民主法治建设与经济社会发展的深度融合：民主法治建设与市场化、民营化改革协同推进，为经济高质量发展提供制度保障；与社会治理现代化协同推进，构建共建共治共享的社会治理格局；与共同富裕的目标协同推进，通过民主平衡多元利益，通过法治保障社会公平，最终实现全体人民的共同富裕；与人的全面发展协同推进，通过民主保障人民的主体地位，通过法治保障人民的基本权利，让发展成果更多更公平惠及全体人民。这一目标导向，让中国的民主法治建设始终扎根于中国的实践需求，始终围绕人民的根本利益展开，避免了西方民主法治模式的形式主义与空心化困境，具有强大的生命力与实践效能。

三、中国民主化与法治化未来发展的实践展望

中国现代化的全面推进，对中国民主化与法治化的协同发展提出了全新的、更高的要求。党的二十大明确提出，到 2035 年，我国将基本实现国家治理体系和治理能力现代化，全过程人民民主制度更加健全，基本建成法治国家、法治政府、法治社会。这一远景目标，为中国未来民主法治建设指明了方向。基于全书的历史规律、理论框架与实践分析，我们可以对中国民主化与法治化的未来发展进程，做出清晰的实践展望。这一进程，必然是一条渐进式、系统性、协同式的发展道路，不会搞脱离实际的激进变革，而是立足中国国情，聚焦核心短板，稳步推进二者的深度融合与协同发展，最终实现成熟定型的中国特色社会主义民主法治体系。

（一）近期展望（3 年）：聚焦短板弱项，夯实协同发展的制度基础

未来 3 年，是中国民主法治建设补短板、强弱项的关键阶段，目标是聚焦第三章提出的现存短板与困境，集中力量破解最紧迫、最核心的问题，夯实二者协同发展的制度基础。

在民主化维度，核心是提升全过程人民民主的制度化、规范化、程序化水平，重点破解民主实效性不足、民主监督刚性不强、公民参与渠道不均衡的问题。人民代表大会制度的民主主渠道作用将进一步强化，民主立法、人大监督的刚性与实效性将持续提升，人大代表的履职能

力与代表性将不断增强；社会主义协商民主体系将进一步完善，基层协商、社会组织协商的制度化水平将显著提升，“凡属重大决策必须经过协商”将成为刚性制度；基层民主建设将持续深化，村（居）民自治制度将不断完善，群众参与基层治理的渠道将全面畅通，基层民主的“最后一公里”将被彻底打通；大监督格局将全面构建，群众监督、舆论监督的保障机制将不断完善，民主监督的刚性约束力将显著增强。

在法治化维度，核心是破解形式法治与实质法治的差距，重点解决立法质量不高、执法不规范、司法公信力不足的问题。中国特色社会主义法律体系将进一步完善，重点领域的立法空白将被填补，科学立法、民主立法的水平将持续提升，立法的针对性、可操作性将显著增强；法治政府建设将向纵深推进，行政执法“三项制度”将全面落实，选择性执法、运动式执法等顽瘴痼疾将得到系统性治理，依法行政水平将全面提升；司法体制综合配套改革将持续深化，司法责任制全面落实，司法地方化、行政化的隐性影响将被彻底消除，司法公信力将持续增强，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；法治社会建设将全面推进，“八五”普法规划深入实施，全社会的法治信仰将持续培育，公共法律服务体系将实现全覆盖，全民守法的氛围将全面形成。

在协同机制维度，核心是破解二者“两张皮”的问题，构建基础的联动机制。民主程序将全面融入法治建设的全流程，立法、执法、司法、守法的各个环节，公众参与的制度化、常态化水平将显著提升；民主运行的全链条将实现法治化，全过程人民民主的各个环节都将有明确的法律规范与保障，民主运行的随意性、形式化问题将得到有效解决；二者协同发展的考核评价体系将全面建立，协同发展成效将纳入地方治理与干部考核的核心指标，从制度上倒逼二者的同步推进、协同发力。

（二）中期展望（6 年）：构建制度闭环，实现二者的深度融合与实质协同

未来 6 年，中国民主化与法治化的协同发展，将进入建机制、促融合的阶段，目标是构建起二者双向赋能、深度融合的完整制度闭环，实现从“形式协同”向“实质协同”的转型，与 2035 年远景目标实现精准衔接。

在这一阶段，全过程人民民主将实现全链条法治化，民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督的全流程，都将形成完善的法律制度体系，每一个环节都有明确的法律依据、程序规范与权利保障，民主制度的实践效能将全面释放，真正实现人民当家作主。全面依法治国将实现全流程民主化，人民群众的民主参与、民主监督将全面融入立法、执法、司法、守法的各个环节，法治建设将真正实现“从群众中来、到群众中去”，良法善治将全面落地，法律的权威与公信力将全面树立。

二者的协同发展，将形成常态化、长效化的运行机制，彻底打破“两张皮”的格局。民主与法治的双向赋能将成为国家治理的常态：民主为法治注入源源不断的民意基础与正当性，法治为民主提供稳定的制度框架与刚性保障，二者相互支撑、不可分割。同时，民主法治建设与市场化、民营化改革的良性循环机制将全面形成，产权保护全面加强，营商环境全面优化，市场

在资源配置中的决定性作用充分发挥，民营经济将实现更加健康、更高质量的发展，民主法治建设将真正成为经济高质量发展的核心制度支撑。

在这一阶段，中国特色社会主义民主法治理论体系将全面成熟定型，形成完整的、系统的、具有中国特色的理论话语体系，彻底打破西方民主法治理论的话语垄断，为全球发展中国家的民主法治建设提供全新的理论参照与实践选择。

（三）远期展望（2035 年及以后）：成熟定型全面实现，建成以人为本的良序社会

到 2035 年，中国将基本实现国家治理体系和治理能力现代化，全过程人民民主制度更加健全，基本建成法治国家、法治政府、法治社会，中国民主化与法治化的协同发展，将进入提质效、固长效的成熟阶段。在这一阶段，中国特色社会主义民主法治体系将全面成熟定型，形成稳定、高效、成熟的协同运行模式，民主与法治实现高度的有机统一，成为国家治理体系和治理能力现代化的核心支撑。

在成熟定型的制度体系下，全过程人民民主将成为中国特色社会主义政治制度的成熟形态，人民群众的有序政治参与渠道全面畅通，民主制度的治理效能全面释放，人民当家作主真正全面落地；中国特色社会主义法治体系全面完善，良法善治全面实现，法律至上、权利保障、公平正义的法治原则全面落地，全社会形成普遍的法治信仰与民主文化，民主与法治成为全社会的生活方式。

二者的协同发展，将最终实现以人为本、建设良序社会的终极价值目标。在这个社会里，人民的主体地位得到全面保障，公民的基本权利得到全面、有效的保护，每个人都能获得平等的发展机会，实现自身的全面发展；社会既充满创新活力，又安定有序，社会矛盾能够通过民主协商与法治渠道平和化解，社会公平正义得到充分维护；市场经济繁荣发展，全体人民共享发展成果，共同富裕取得更为明显的实质性进展；国家实现长治久安，民族复兴的宏伟目标全面实现，中国的民主法治道路，将为人类政治文明发展提供成熟的中国方案与中国智慧。

当然，我们也必须清醒地认识到，中国民主化与法治化的协同发展，不会是一帆风顺的，未来必然会面临一系列的挑战：经济社会结构的深刻变革、数字化智能化技术的快速发展、复杂多变的国际环境，都会给民主法治建设带来新的问题与新的考验。但只要我们坚守人民当家作主与依法治国有机统一，坚持以人民为中心的发展思想，立足中国国情稳步推进，就一定能够实现民主化与法治化的良性互动、协同发展，为中国现代化提供坚实的制度保障。民主化与法治化做为战略性承诺，有助于消除“国家悖论”，促进经济繁荣与社会发展。